القانون رقم 93-040 الصادر بتاريخ 20 يوليو 1993[16]، يتضمن قانون التأمينات المعدل بـ:

- **الأمر القانوني رقم 2007-026 بتاريخ 09 ابريل 2007[17].**

□

[16] - الجريدة الرسمية عدد 812 بتاريخ: 15 اغسطس 1993.
[17] - الجريدة الرسمية عدد 1144 بتاريخ: 30 مايو 2007.

الكتاب الأول :عمليات التأمين

المادة الأول . نطاق تطبيق القانون

تنطبق القواعد المتضمنة في هذا القانون على جميع عمليات التأمين الخاضعة للقانون الموريتاني.

- وتعتبر القواعد غير المتضمنة في هذا القانون والتي يمكن أن تكون مناقضة له بمثابة قواعد غير مدونة
- وينطبق الشيء نفسه على الترتيبات التعاقدية المناقضة للقواعد الأمرة النصوص عليها في القانون. .
- ولا يمكن تعديل ترتيبات الأبواب الأول والثاني والثالث من هذا الكتاب غير تلك التي تتيح للأطراف مجرد اختيار، الا بواسطة عقد.

المادة 2 - سبق الأحكام الخاصة

يكون للأحكام الخاصة ببعض أصناف التأمينات في حالة التنازع، السبق على الأحكام العامة المتعلقة بجميع التأمينات.

المادة 3. - تعريفات

عقد التامين هو الاتفاقية المتعلقة بعملية يحصل بموجبها طرف هو المؤمن (بفتح الميم) مقابل تعويض أو بدل، على وعد بأداء خدمة من قبل طرف آخر هو المؤمن (بكسر الميم) في حالة حدوث الخطر.

اما التأمين المشترك فهي العملية التي يقوم خلالها عدة مؤمنين بالتغطية المشتركة دونما تضامن للخطر نفسه.

وتعني اعادة التأمين العقد الذي يقوم بموجبه المؤمن (بكسر الميم) او المتنازل بإبراء ذمته من خلال التخلي لشخص آخر هو معيد التأمين أو المانح، عن كل أو بعض الاخطار التي أمنها شخصيا. ويبقى المؤمن (بكسر الميم) في كل الحالات التي يعيد فيها تأمين نفسه ضد الخطر الذي أمَّنه، هو السؤول الوحيد تجاه المؤمّن.

المادة 4. المصلحة في التأمين

يجوز لكل شخص له مصلحة في الحفاظ على شيء ما، تأمينه ؛ كما يجوز أن تكون كل مصلحة مباشرة أو غير مباشرة في الحيلولة دون حدوث خطر ما، موضوع تأمين.

الباب الأول : القواعد العامة المتعلقة بجميع التأمينات

الفصل الأول : العقد

القسم الأول : إبرام العقد و شكله وحجيته وإحالة وثائقه

المادة 5. الوكالة والتأمين لحساب

يمكن إبرام عقد التأمين بمقتضى وكالة عامة أو خاصة أو بدون وكالة. لحساب شخص معين. وفي هذه الحالة الأخيرة تكون فائدة التأمين للشخص الذي أبرم لحسابه حتى ولو لم يتم التصديق إلا بعد وقوع الحادث.

كما يجوز أن يبرم عقد التأمين لحساب المالك. ويكون لهذا البند على حد سواء، قيمة التأمين لصالح موقع العقد للغير لصالح المستفيد. المعروف أو المحتمل، من البند المذكور.

ويكون موقع التأمين المبرم لحساب المالك هو وحده المطالب بدفع مستحق المؤمن (بفتح الميم).

غير أن المطالبات الاستثنائية الممكن الاحتجاج بها من طرف المؤمّن ضد طالب التأمين. يجوز له أن يحتج بها ضد المستفيد من العقد أيا كان.

المادة 6. اقتراح التامين وتعديل العقد :

اقتراح التأمين هو العرض المكتوب أو الإيجاب الصادر عن الطالب والذي لا يلزمه إلا اعتبارا من قبول المؤمن (بكسر اليم). ويعتبر مقبولا الاقتراح المقدم ضمن رسالة مضمونة بتمديد أو تعديل عقد أو تجديد العمل بعقد معلق. إذا لم برفض المؤمن (بكسر الميم) في ال15 يوما التي تلي وصولها إليه.

ويلزم المؤمن (بكسر الميم). وجوبا، بتوفير بطاقة بيان للأسعار و الضمانات قبل إبرام العقد.

وبسلم المؤمن (بكسر الميم)، قبل إبرام العقد للمؤمَن (بفتحها) نسخة من مشروع العقد ووثائق التأمين أو مذكرة إعلام حول العقد تتضمن وصفا محددا للضمانات المصاحبة وكذا الاعفاءات والتزامات المؤْمَنْ.

المادة 7. - حجية العقد و الملحق و مذكرة التغطية

يحرر عقد التأمين كتابة وتجب معاينة كل إضافة أو تعديل في عقد التأمين الابتدائي بواسطة ملحق موقع من قبل الاطراف.

ولا تحول هذه الأحكام دون قيام المؤْمن والمؤْمّن. قبل صدور وثيقة التأمين أو الملحق بتبادل الالتزامات بواسطة مذكر ة تغطية.

المادة 8. - شكل وثائق التأمين والبيانات الإلزامية :

يجب وضع وثيقة التأمين باللفتين العربية والفرنسية بألفاظ بسيطة وحروف مقروءة. وتؤول البنود الغامضة لصالح المؤْمّن مادام المؤْمّن يتحمل مسؤولية التحرير السيئ للعقد. ويجب استعمال بنود الإذعان المفروضة على المؤمنين (بفتح الميم) مثل تلك المقررة لحالات البطلان أو الناصة على سقوط الآجال وتلك العارضة لقواعد التعويض.

وتحمل وثيقة التأمين تاريخ يوم وضعها. ويجب أن تبين وجوبا :

- اسماء ومقرات الأطراف المتعاقدة؛
- الشيء أو الشخص المؤمّن؛
- طبيعة الأخطار المضمونة :
- صفة الخبراء أو المفوضين المدعوين للتدخل في حالة وقوع الحادث؛
- الوقت الذي يبدأ فيه ضمان الخطر ومدة الضمان ؛
- وقت الضمان ؛
- تعويض أو اشتراك التأمين

- حالات التمديد وشروطه
- حالات الفسخ وشروطه
- التزامات المؤمّن عند التعهد وخلال نفاذ العقد فيما يتعلق بإعلان طبيعة الخطر وإعلان التأمينات الأخرى المتعهد بها على الخطر نفسه وكذا العقوبات ؛
- شروط وإجراءات الإعلان اللازم في حالة الحادث والعقوبات في حالة عدم الاعلان.
- الآجال الواجب على المؤمّن خلالها التقدم باقتراح تصالح، وتلك الواجب خلالها دفع التعويض ؛
- الإجراءات والمبادئ المعتمدة لتحديد التعويض ؛
- تقادم دعوى التعويض وكذا حالات انقطاع و تعليق ذلك التقادم.

القسم الثاني : التزامات كل من المؤمنين والمؤمن

المادة 9. - التزامات المؤمن (بفتح الميم)

يلزم المؤمن (بفتح الميم) ب:

1. الرد على وجه الدقة على الأسئلة المطروحة من طرف المؤمن (بكسر الميم) وخاصة ضمن شكلية إعلان الخطر الذي يستو جبه بواسطته إبان إبرام العقد حول الظروف التي تحيط بالأخطار التي سيتكلف بها. ويؤدي كل تردد أو إعلان كاذب عن خطر. إلى بطلان العقد شريطة توفر القصد وتبقى التعويضات المدفوعة مستحقة للمؤمن (بكسر الميم). وعندما يكون الاعلان الكاذب غير مقصود. فإنه يؤدي قبل وقوع أي حادث إلى مراجعة التعويض أوفي حالة نقض المؤْمَن لهذه المراجعة. إلى فسخ العقد في 10 أيام بعد إبلاغ رسالة مضمونة. وبعاد الى المؤمّن الجزء من التعويض المدفوع في الفترة التي يتوقف فيها نفاذ التأمين. وإذا لم يلاحظ الإعلان الكاذب إلا بعد و قوع

الحادث، يتم خفض التعويض تبعا لنسبة الأقساط المدفوعة من نسب الاقساط التي كانت ستستحق لو تم الاعلان عن الأخطار على وجه الدقة.

2. الإعلان خلال نفاذ العقد عن الظروف الجديدة التي سيكون من آثارها إما زيادة الأخطار وإما تسبب أخطار جديدة مما يؤدي إلى نفي أو إلغاء الردود المقدمة للمؤمن (بكسر الميم) خاصة ضمن الشكلية المذكورة في الفقرة (1) أعلاه ويجب على المؤمن (يفتح الميم) أن يعلن بواسطة رسالة مضمونة في أجل 15 يوما اعتبارا من وقت اطلاعه عليها عن هذه الظروف للمؤمِن.

3. إبلاغ المؤمن بمجرد حصول العلم بذلك. اوفي آخر أجل في الأجل المحدد في العقد. بكل حادث من شأنه استدعاء ضمان المؤمن. ولا يمكن أن يقل هذا الأجل عن 5 أيام كاملة و يخفض هذا الاجل الادنى إلى يومين كاملين في حالة السرقة وإلى 24 ساعة في حالة موت الماشية ويمكن تمديد الأجال المذكورة أعلاه باتفاق الأطراف المتعاقدة ولا يمكن أن يحتج بسقوط الأجل المنصوص عليه في بند من العقد بسبب الإعلان المتأخر عن الأجال الواردة في الفقرتين 2 و3 أعلاه على المؤمَن، إلا إذا اثبت المؤمّن أن تأخر الإعلان سبب له ضررا كما لا يحتج بسقوط الأجل في جميع الحالات التي يحدث فيها التأخر بفعل الصدفة أو القوة القاهرة.

تسديد القسط أو الاشتراك في الأوقات المتفق عليها. ويسدد القسط بمقر المؤْمّن أو الوكيل المعين من طرفه لهذا الغرض. وفي حالة عدم تسديد قسط أو جزء من قسط في الـ 10 أيام التي تلي حلوله.

4. وبغض النظر عن حق المؤمِّن في متابعة إنجاز العقد قضائيا فإنه لا يمكن تعليق الضمان إلا 30 يوما بعد الإنذار الموجه إلى المؤمّن بواسطة رسالة مضمونة موجهة إلى هذا الأخير أو الشخص المكلف بتسديد القسم في آخر مقر معروف لهم عند المؤمن (بكسر الميم) وفي حالة تجزئة القسط السنوي فإن تعليق

الضمان المقرر في حالة عدم دفع أحد أجزاء القسط. يحدث أثره حتى اكتمال الفترة السنوية المعتبرة. ويكون القسط أو جزء القسط واجب الدفع في مقر المؤمّن في كل الحالات. بعد إنذار المؤمن.

ويحق للمؤمن (بفتح الميم) فسخ العقد، 10 أيام بعد نهاية أجل ال 30 يوما المنصوص عليه في الفقرة الثانية من هذه المادة.

ويتجدد نفاذ العقد الذي لم يتم فسخه اعتبارا من منتصف نهار اليوم التالي ليوم دفع الاقساط أو اجزائها المتأخرة في حالة تجزئة القسط السنوي التي كانت موضوع الإنذار أو الحالة في فترة التعليق للمؤمن (بكسر الميم) إضافة إلى تسديد تكاليف المتابعة والتحصيل عند الاقتضاء.

المادة 10. التزامات المؤمن (بكسر الميم) :

يجب على المؤْمَن (بكسر اليم) ان يقوم إبان حدوث الخطر أو حلول نفاذ العقد، بإنجاز الخدمة في العقد في الأجل المتفق عليه ولا يلزم بأكثر من ذلك. وعلى المؤمن (بكسر الميم) أن يبلغ المؤمّن أو الشخص المكلف بدفع الأقساط وبالمبلغ المطالب به .

القسم الثالث : مدة العقد، الفسخ . تعديل الخطر، إحالة العقد. نهاية العقد، اختفاء الشيء المومَنَ، الإفلاس أو التصفية القضائية.

المادة 11. مدة العقد - تمديده الضمني - فسخه:

تحدد وثيقة ة التأمين مدة العقد وشروط فسخه. غير أنه يحق للمؤمن (يفتح الميم) القيام سنويا بفسخ العقد مقابل إعذار لمدة شهر واحد. ويتم الفسخ إما بواسطة إعلان مقابل وصل من المقر الرسمي للمؤمن أو بمقر إقامة ممثله وإما بواسطة رسالة مضمونة أو أية وسيلة أخرى منصوص عليها في وثيقة التأمين. وللمؤمن (بكسر الميم) الحق في الفسخ وفق الشروط ذاتها. ويبدأ نفاذه اعتبارا من التاريخ البارز في طابع البريد.

ويمكن التجديد الضمني لعقد التأمين. ولا يتجاوز التجديد الضمني سنة واحدة.

المادة 12. - تعديل الخطر :

عندما يزداد الخطر خلال نفاذ العقد بحيث يمكن إذا تم الاعلان عن الظروف الجديدة خلال إبرام العقد أو تجديده أن يرفض المؤمّن التعاقد إلا على أساس دفع قسط أكبر فإن لهذا الأخير أن يختار إما رفض العقد وإما اقتراح مبلغ تقسيط جديد.

ولا يصبح الفسخ نافذا في الحالة الأولى إلا 10أيام بعد الابلاغ. وعلى المؤمن (بكسرالميم)ء وقتئذ أن يعيد إلى المؤْمَن الجزء من القسط او الاشتراك المتعلق بالفترة التي لم يسر فيها الخطر. وفي الحالة الثانية. إذا لم يرد المؤمن (بفتح الميم) على اقتراح المؤمن. او إذا رفض صراحة المبلغ الجديد في أجل 30 يوما، اعتبارا من الاقتراح، فإن المؤمن يمكنه فسخ العقد في نهاية هذا الأجل شريطة إبلاغ المؤمن (يفتح الميم) لهذا الاختيار بإظهاره بحروف بارزة في رسالة الاقتراح غير أن المؤمن (بكسر اليم) لا يمكن أن يحتج بازدياد الأخطار بعد الموافقة. على إثر اطلاعه عليه بأية طريقة كانت. على نفاذ التأمين خصوصا بمواصلة استلام الأقساط أو بدفع تعويض على إثر حادث.

ويحق للمؤمّن في حالة انخفاض الخطر أثناء نفاذ العقد أن يحصل على تخفيض في مبلغ القسط وإذا لم يوافق المؤْمن يكون له أن ينقض العقد. ويصبح الفسخ نافذا عندئذ 30 يوما بعد النقض. وعلى المؤمن أن يسدد وقتها للمؤمن جزء القسط أ و الاشتراك المتعلق بالفترة التي لم يسر خلالها الخطر. وعلى المؤمن (بكسر الميم) أن يذكر المؤمن (بفتح الميم) بأحكام هذه المادة. عندما يبلغه بزيادة أو انخفاض في الأخطار ولا تطبق أحكام هذه المادة على التأمين ضد المرض إذا حدث تغيير في صحة المؤمن (بِ بفتح الميم) كما لا تنطبق على إثر أي من الحالات التالية :

- تغيير الاقامة
- تغيير المهنة
- التقاعد أو التوقف النهائي عن النشاط المهني.

ويجوز فسخ عقد التأمين من قبل كل من الطرفين إذا كان يستهدف ضمان أخطار لها صلة مباشرة بالوضعية السابقة والتي لا توجد في الوضعية الجديدة.

ولا يمكن أن يتم الفسخ إلا في ال 3 أشهر التالية لتاريخ الحدث. ويصبح الفسخ نافذا شهرا بعد توصل الطرف الآخر بالعلم به.

ويجب على المؤمن (بكسر الميم) أن يعيد للمؤمن (بفتح الميم) الجزء من القسط أو الاشتراك المناسب للفترة التي لم يسر خلالها الخطر والتي تحسب اعتبارا من تاريخ نفاذ الفسخ.

ولا يمكن في كل حالات الفسخ الواردة أعلاه النص على دفع تعويض للمؤمن (بكسر الميم).

ويبدأ حلول أجل الفسخ المتاح للمؤمن (بفتح الميم) على إثر وقوع أحد الأحداث النصوص عليها أعلاه، مع بدء الوضعية الجديدة.

غير أنه في حالة التقاعد أو التوقف النهائي. عن النشاط المهني تكون نقطة بداية الأجل حتى اليوم التالي للتاريخ الذي تنتهي فيه الوضعية السابقة.

وعندما يعاين أحد الأحداث أو ينص عليه ضمن قرار قضائي. فإن التاريخ المعتمد هو الذي أخذ فيه هذا القرار القضائي قوة الشيء المقضي به.

المادة 13 - نهاية العقد في حالة الضياع الكلي للشيء المؤمّن

ينتهي التأمين بقوة القانون، في حالة الضياع الكلي للشيء المؤمن (بفتح الميم) والناجم عن حدث غير منصوص عليه في وثيقة التأمين. ويجب على المؤمن اب الميم) أن يعيد للمؤمن (بفتح الميم) الجز: المدفوع مقدما من القسط والمتعلق بالزمن الذي لم يسر فيه الخطر.

المادة 14. إحالة العقد

في حالة وفاة المؤمن (بفتح الميم) أو انتقال ملكية الشيء المؤمّن (يفتح الميم) : يستمر التأمين بقوة القانون. في حالة وفاة المؤمن (بفتح الميم) او انتقال ملكية الشيء المؤْمَنَ

(بفتح الميم). لصالح الوريث او المشتري على أن يتولى تنفيذ كافة الالتزامات التي يفترضها العقد على المؤمن (بفتح الميم) للمؤمن (بكسر الميم).

غير أنه يجوز للمؤمن (بكسر الميم) أو للوريث فسخ العقد.

ويمكن للمؤمن (بكسر اليم) فسخ العقد في أجل 3 أشهر اعتبارا من يوم طلب المالك النهائي للأشياء المؤمنة (بفتح اليم) تحويل وثيقة التأمين باسمه؛ ويتم الفسخ بواسطة رسالة مضمونة.

وفي حالة نقل ملكية الشيء المؤمن (بفتح الميم). يكون على الفاعل أن يلتزم تجاه المؤمن (بكسر الميم) بتسديد الأقساط الحالة ويبرئ ذمته حتى، بوصفه ضامنا للأقساط المنتظر حلولها، اعتبارا من الوقت الذي يبلغ فيه المؤمن (بكسر اليم) بنقل الملكية عن طريق رسالة مضمونة.

وعندما يوجد عدة ورثة وعدة مشترين فإنهم ملزمون إذا استمر التأمين. تضامنيا بتسديد الأقساط.

ولا يمكن تقرير تسديد تعويض للمؤمن (بكسر الميم) في حالات المنح النصوص عليها أعلاه.

ولا تنطبق مقتضيات هذه المادة في حالة نقل ملكية عربة برية ذات محرك.

المادة 15. اختفاء الشيء المؤمن (بفتح الميم) وقت العقد :

يكون التامين باطلا إذا كا ن الشيء المؤمن (بفتح الميم) قد انقرض أولم يعد بالإمكان تعريضه للأخطار وقت العقد.

وتعاد الأقساط المسددة للمؤمن (بفتح الميم) مختزلة منها التكاليف المعروضة من طرف المؤمن (بكسر الميم) وغير الداخلة في العمولات إذا كانت هذه الأخيرة قد تمت استعادتها من الو كيل أو الوسيط ويكون الطرف الدي ثبت سوء نيته في الحالة المذكورة في الفقرة الأولى من هذه المادة. مدينا للطرف الآخر بمبلغ يساوي ضعف القسط السنوي.

المادة 16. لا يمكن في حالة نص وثيقة التامين على حرية المؤمن (بكسر الميم) في فسخ العقد بعد الحادث. أن يصبح هذا الفسخ نافذا إلا في نهاية أجل شهر اعتبارا من إبلاغ المؤمن (بفتح الميم). ولا يمكن للمؤمن الذي قبل، بعد انقضاء أجل شهر على اطلاعه على الحادث، دفع قسط أو اشتراك او جزء من قسط أو اشتراك متناسب مع فترة تأمين بدأت قبل الحادث، الاحتجاج بهذا الحادث لفسخ العقد.

ويجب في الحالة المنصوص عليها في الفقرة الأولى أعلاه أن تعترف وثائق التأمين للمؤمن (بفتح الميم) بالحق في ظرف شهر من إبلاغ فسخ التأمين المتعرض لحادث. في فسخ عقود التأمين الأخرى التي قد يكون متعهدا بها للمؤمن (بكسر الميم). ويصبح الفسخ نافذا في ظرف شهر، اعتبارا من إبلاغ ع الو من (بكسر الميم) ويتضمن اختيار الفسخ المتاح للمؤمن (بكسر الميم) والمؤمن (بفتح الميم) بموجب مقتضيات الفقرتين السابقتين إعادة المؤمن (بكسر الميم) لأجزاء الأقساط أو الاشتراك المتعلقة بالفترة التي ليست فيها الأخطار مضمونة.

المادة 17. - استمرار التأمين

في حالة إفلاس المؤمن (بفتح الميم) أو تصفيته القضائية :

- يستمر التأمين في حالة إفلاس المؤمن (بفتح الميم) أو تجري تصفيته القضائية. ويحتفظ القائم بالتصفية بالحق في فسخ العقد في ظرف 3 أشهر اعتبار ا من تاريخ الإفلاس أو التصفية القضائية ويعاد الجزء من القسط المتعلق بالزمن الذي يغطي خلاله المؤمن (بكسر الميم) الخطر للمدين

الفصل الثاني : التعويض والدعاوي الناجمة عن عقد التأمين

القسم الأول : المبادئ العامة للتعويض

المادة 18. - مبدأ التعويض

التأمين المتعلق بالممتلكات هو عقد تعويض. ولا يمكن أن يزيد التعويض المستحق من طرف المؤمن (بفتح الميم)؛ على قيمة الشيء المؤمن وقت الحادث.

ويمكن النص على أن المؤمن (بفتح الميم) يبقى و جوبا مؤمن (بكسر الميم) نفسه بمبلغ أو نصاب محدد أو بان يتحمل تخفيض محددا سلفا في تعويض الضرر.

المادة 19. التأمين الزائد :

عندما يتم إقرار عقد التأمين بمبلغ أعلى من قيمة الشيء المؤمن (بفتح الميم) وإذا حصل تدليس أو احتيال من أحد الأطراف. يمكن للطرف الآخر أن يطالب ببطلان العقد زيادة على تعويض الخسائر والأضرار وإذا لم يحصل أي تدليس أو احتيال يبقى العقد صحيحا ولكن فقط حتى القيمة الحقيقية للأشياء المؤمنة (بفتح الميم) ولا يحق للمؤمن ١بكسر الميم) الحصول على الأقساط المتعلقة بالفارق الزائد ويبقى له الحق فقط في الأقساط الحالة وكذلك قسط السنة الجارية إذا كان حالا.

المادة 20.- التأمينات المجموعة

يجب على المؤمن (بفتح الميم) لدى عدة مؤمنين (بكسر الميم) وبواسطه عدة وتائق تأمين للمصلحة نفسها وضد الخطر نفسه أن يطلع فورا كل مؤمن (بكسر الميم) على المؤمنين (بكسر الميم) الآخرين.

ويجب على المؤمن (بفتح الميم) خلال هذا الابلاغ بيان اسم المؤمن (بكسر الميم) المتعاقد معه بشأن تأمين آخر والمبلغ المؤمن بفتح المؤمن ، وإذا تم عقد عدة تأمينات ضد الخطر نفسه بطريقة تدليسية أو احتيالية فإن العقوبات المنصوص عليها في الفقرة الأولى من المادة 19 تكون قابلة للتطبيق :

- وإذا تم عقدها دونما احتيال فإن كلا منها يحدث أثاره في حدود ضمانات العقد وعلى أساس احتر ام مقتضيات المادة (18) مهما كان رابح التأمين، ويمكن للمستفيد من العقد ضمن هذه الحدود. الحصول على تعويض خسائره بالتو جه إلى المؤمن (بكسر الميم) الذي يختاره وفي اطار لعلاقات بين المؤمنين (بكسر الميم). تحدد مساهمة كل واحد منهم من خلال تطبيق نسبة التعويض الذي كان سيدفعه لو كان وحيدا من المبلغ المجموع للتعويضات الخاصة بكل مؤمن (بكسر الميم) لو كان منفردا على مبلغ الخسارة.

المادة 21. التأمين الناقص

إذا نجم عن التقديرات أن قيمة الشيء المؤمن (بفتح الميم) تزيد. يوم الحادث. على المبلغ المضمون. فإن المؤمن (بفتح الميم) يعتبر مؤمنا ١بكسر الميم) نفسه. فيما يتعلق بالفارق الزائد. ويتحمل على ذلك الأساس جزء متناسبا من الخسائر، ما لم يعد الاتفاق على عكس ذلك.

المادة 22. - العيوب الذاتية للشيء المؤمن (بفتح الميم) :

لا يتكفل المؤمن (بكسر الميم) بنفايات او نواقص ، الشيء المؤمن (بفتح الميم) أو ما يفقده من قيمة بفعل عيوب ذاتية، إلا إذا تم الاتفاق عل عكس ذلك

المادة 23 (جديدة): (الأمر القانوني رقم 2007-026 بتاريخ:09 ابريل 2007): استثناء مخاطر الحرب

فيما عدا الحالات المنصوصة بشكل تعاقدي، لا يتحمل مسؤول التأمين الخسائر والأضرار الناجمة عن حرب أجنبية أو حرب مدنية، أو عن قلاقل أو حركات شعبية.
ومسؤول التأمين الذي يورد حالات الاستثناء المذكورة أعلاه للامتناع عن تعويض ضرر ما، يتعين عليه أن يُثبت أن ذلك الضرر ناجم عن واحد من تلك الأحداث المستثناة.

المادة 24. - استبدال المؤمن (بكسر الميم) :

يحل المؤمن (بكسر الميم) الذي سدد تعويض التأمين حتى استيفاء قيمة هذا التعويض، محل المؤمن (بفتح الميم) في حقوقه ودعاويه ضد الغير الذين سببوا الضرر الذي تمخضت عنه مسؤولية المؤمن (بكسر الميم).

ويمكن إبراء ذمة المؤمن (بكسر الميم) من كل أو بعض مسؤوليته تجاه المؤمن (بفتح الميم) إذا كان الاستبدال بفعل المؤمن (بفتح الميم) لم يعد ممكنا لصالح المؤمن (بكسر الميم.

وخروجا على الأحكام السابقة لا يمكن أن يتابع المؤمن (بكسر الميم) أطفال المؤمن (بفتح الميم) أو ذريته أو أسلافه أو وكلاءه أو مستخدميه أو على العموم أي شخص يعيش في كنفه، إلا في حالة التخريب الصادر عن أحد هؤلاء الأشخاص.

المادة 25. غياب تغطية الحوادث الواقعة بعد انتهاء نفاذ العقد أو تعليقه :

لا يغطي ضمان المؤمن (بكسر الميم) الحوادث الواقعة بعد انتهاء نفاذ العقد أو خلال تعليقه.

المادة 26. الاستبعاد أو خطأ المؤمن (بفتح الميم) العمدي أ والتدليسي:

يتحمل المؤمن (بكسر الميم) الخسائر والأضرار الناجمة عن الصدف أوعن خطإ المؤمن (بفتح الميم) إلا فيما عدا الاستبعاد القطعي والمحدود. المتضمن في وثيقة التأمين غير أن المؤمن (بكسر الميم) غير مسؤول عن الخسائر والأضرار الناجمة عن خطا عمدي أو تدليسي للمؤمن (بفتح الميم).

المادة 27. الإعلان الكاذب العمدي أوغير العمدي للخطر :

لا يتحمل المؤمن (بكسر الميم) دفع أي تعويض عند ما يقدم المؤمن (بفتح اليم). عمدا إعلانا كاذبا بالخطر. وعلى هذا الأخير ان يثبت الطابع العمدي للإعلان الكاذب.

وعندما تكون عدم صحة إعلان الخطر غير عمدية يخفض التعويض نسبة الأقساط التي كانت ستستحق لو تم الإعلان على الوجه الأكمل و الدقيق عن الأخطار.

المادة 28. - حق الدائنين في تعويض التأمين :

تمنح التعويضات المستحقة على إثر التأمين دونما حاجة إلى تعويض صريح للدائنين ذوي السبق أ وأصحاب الرهون الحيازية حسب ترتيبهم. وعل دلك فإن التسديدات المنجزة ة

على أساس حسن النية قبل أي اعتراض تبقى صحيحة ويصدق الشيء نفسه على التعويضات المستحقة في حالة حادث من قبل المؤجر أو الجار.

وفي حالة تأمين خطر الإيجار أو لجوء الجار، لا يمكن للمؤمن (بكسر الميم) أن يدفع لآخر غير مالك الشيء المؤجر أو الجار أو الغير القائم بحقوق هؤلاء، كل أو بعض المبلغ المستحق ما لم يكن أولئك الملاك أو الجار أو الغير القيمون على الحقوق قد عرضوا عن نتائج الحادث باستيفاء كل المبلغ المذكور .

القسم الثانى : إجراءات التعويض الودي

المادة 29. المعلومات المطلوب تقديمها من طرف المؤمن (بفتح الميم) :

يجب على المؤمن (بفتح الميم) أن يقدم للمؤمن (بكسر الميم) في ظرف 15 يوما اعتبارا من طلب التعويض المعلومات المتعلقة ب

حالته المدنية

نشاطه المهني

عنوان المستخدم

وصف الأضرار ومبرراتها؛

قائمة بالمسددين الآخرين والمؤمنين (بكسر الميم) ؛

المكان الذي يجب أن تو جه إليه الرسائل ؛

المعلومات المتعلقة بالمستفيد

وبعاقب التأخر في الرد في الأجل المحدد أعلاه. بتحديد أجل إيجاب المؤمن (بكسر الميم).

وعلى المؤمن (بكسر الميم) أن يذكر هذه العقوبة في طلب الاطلاع المكتوب.

المادة 30 (جديدة): (الأمر القانوني رقم 2007-026 بتاريخ:09 ابريل 2007):

يتعين على مسؤول التأمين أن يقترح على الشخص المؤمَّن عرضا مفصلا بالتعويض، حسب نوعية الأضرار الحاصلة، وذلك في أجل 3 أشهر اعتبارا من تاريخ استقبال

التصريح بالنكبة. غير أن أجل تقديم العرض يرفع إلى خمسة أشهر، عندما يتعلق الأمر بتعويض الأضرار الجسدية التي أدت إلى إعاقة جزيئية دائمة من 10٪ أو أكثر أو إلى الوفاة، وذلك لإعطاء الوقت الكافي للطرفين من أجل جمع الوثائق اللازمة لتحديد المسؤوليات، والتقويم الصحيح لمبلغ الأضرار. ويتم تمديد فترة العرض، كما هو مذكور في المادة 29، بسبب تأخر الشخص المؤمَّن، وكذا تخلّي الشخص المؤمَّن أو الضحية عن إلزامية الخبرة المطلوبة من قبل مسؤول التأمين.

وتُزاد الفترةُ بشهرين إذا كان الشخص الذي يطلب الحصول على تعويض مقيما في الخارج.

وفي حالة تجاوز مسؤول التأمين للأجل المحدد في هذه المادة، يتعين رفع التعويض بنسبة 5٪.

ويلزم ضابطَ الشرطة القضائية أن يرسل تلقائيا نسخةً من المحضر المتعلق بأي حادث سير، مادي أو جسدي، إلى وكالات التأمين الضالعة، وإلى المؤمَّنين والضحايا.

وتحدد فترة إرسال المحضر ب 15 يوما اعتبارا من تاريخ إعداده، كحد أعلى.

المادة 31. - العرض المقدم على أساس تقديري

يجب على المؤمن (بكسر الميم) أن يبلغ فور استلام إعلان الحادث، المؤمن (بفتح الميم) بأحقيته في الاستعانة بمحام يختاره. في المفاوضات مع المؤمن وعمليات التحري والبحث المقام بها و للاستفادة من محاضر الضبط و التحقيق وتقارير الخبراء.

المادة 32. - امكانية استعانة المؤمن (بفتح الميم) بمحام يختاره.

يجب على المؤمن (بكسر الميم) فور التصريح بالحادث. ان يخبر المؤمن (بفتح الميم) بإمكانية استعانته بمحام يختاره للمفاوضات مع المؤمن (بكسر الميم) ولعمليات الخبرة التي يقوم بها هذا الأخير وكذا الحصول على محاضر الشرطة والتحريات وتقارير الخبرة.

المادة 33 . التزام المؤمن (بكسر الميم) بالإبلاغ عن أسماء الأشخاص المكلفين بملف التعويض :

يجب على المؤمن (بكسر الميم) إبلاغ المؤمن (بفتح الميم) ومحاميه المحتمل بأسماء الأشخاص المكلفين بملف التعويض.

المادة 34. - التزام المؤمن (بكسر الميم) بدعوة المؤمن (بفتح الميم) لحضور عمليات الخبرة والدراسة:

يجب على المؤمن (بكسر الميم) أن يدعو كتابة المؤمن (بفتح الميم) ومحاميه المحتمل لحضور عمليات الخبرة والدراسة في ميدا ن التأمين.

المادة 35 . خيار المؤمن (بفتح الميم) في التراجع

للمؤمن بفتح الحق في التراجع بعد قبوله لعرض المؤمن (بكسر الميم) في أجل سبعة أيام.

المادة 36. - التزام المؤمن (بكسر الميم) بالتسديد في أجل شهر واحد:

يلزم المؤمن (بكسر الميم) بأداء حق المؤمن (بفتح اليم) في أجل اقصاه شهر واحدا اعتبارا من يوم انعقاد أجل التراجع عن القبول وبعاقب عدم أداء حق المؤمن (بفتح الميم) في الأجل المحدد أعلاه. بجزاء قدره 5 7 من مبلغ التعويض المقدر.

المادة 37. إبلاغ مبررات رفض التعويض

يلزم المؤمن (بكسر الميم) ببيان أسباب رفض التعويض في الأجل المحدد لعرض التعويض وذلك تحت طائلة زيادة 5 في المائة من مبلغ التعويض

المادة 38: توسيع نطاق مقتضيات هذا القسم

تنطبق مقتضيات هذا القسم بالطريقة نفسها على المستفيدين من دعوى مباشرة تجاه المؤمن (بكسر الميم) والمستفيدين المعنيين أو ورثتهم .

القسم الثالث : الدعاوى الناجمة عن عقد التأمين

المادة 39 . - في كل الدعاوي المتعلقة بالتحديد او بدفع التعويضات المستحقة ترفع الدعوى ضد المدعى عليه امام المحكمة المختصة في مادة التامين طبقا لقواعد الاختصاص العامة او الخاصة المعمول بها في موريتانيا

المادة 40. التقادم :

تتقادم كل الدعاوي المتفرعة عن عقد التأمين. بعد سنتين اعتبارا من الحدث الذي نجمت عنه غير أن هذا الأجل لا يسري:

1. في حالة امتناع أو نسيان أو إعلان كاذب أو غير صحيح عن الخطر الساري إلا في يوم اطلاع المؤمن (بكسر الميم) عليه
2. في حالة حادث. إلا في اليوم الذي حصل ؛ فيه العلم به للمعنيين إذا أثبتوا جهلهم له حتى ذلك الوقت وعند ما تكون الدعوى المرفوعة من قبل المؤمن (بفتح الميم) ضد المؤمن (بكسر اليم) ناتجة عن شكوى الغير فإن أجل التقادم لا يسري الا بدء من اليوم الذي رفع فيه هدا الغير دعوى أمام القضاء. ضد المؤمن (يفتح الميم) أوتّم التعويض له من طرفه.

ويسري التقادم الحدد بسنتين ضد غير البالغين والحجور عليهم وجميع فاقدي الأهلية. و ينقطع التقادم بفعل أحد الأسباب العادية لانقطاعه. وبتعيين الخبراء على إثر الحادث ويمكن أن ينتج انقطاع تقادم الدعوى. علاوة على ذلك، عن توجيه رسالة مضمونة مع إعلان استلام، من طرف المؤمن (بكسر اليم) إلى المؤمن (بفتح اليم) فيما يتعلق بدعوى تسديد القسط ؛ ومن طرف المؤمن (بفتح الميم) إلى المؤمن (بكسر الميم) بدفع التعويض.

المادة 41. قابلية دعوى تسديد التعويضات :

ترتبط قابلية استقبال دعوى تسديد التعويضات بالإثبات المسبق لإعلان الحادث أو المطالبة الودية الموجهة إلى المؤمن (بكسر الميم) بالنسبة للأشخاص عدا المؤمن (بفتح الميم). ولانقضاء أجال التصالح و التسديد بعد التصالح.

القسم الرابع : أحكام متعلقة بتعويض المساس بالأشخاص :

ألمادة 42. التكاليف

يجب على المؤمن (بكسر الميم) ان يسدد للضحية جميع التكاليف من أي نوع كانت بناء على تقديم أوراق الإثبات أو تحمل التكاليف (تامين الأشخاص أو تأمينات المسؤولية) وتسدد تكاليف العلاج أو إعادة التدريب حسب السعر الأساسي للمستشفيات العمومية.

المادة 43. الخسارة المؤقتة للدخول :

يحدد العجز المؤقت عن العمل من خلال كشف طبي. وعلى المؤمن (بكسر الميم) منح التعويض للضحية عند انقضاء أجل لا يزيد على 30 يوما، ويقدر الضرر :

- بالنسبة للأجراء أو الموظفين بالاستناد إلى الأجور أو المرتبات بما فيها الامتيازات العينية المسلمة خلال الأشهر الستة الأخيرة على أساس تقديم بطاقات الدفع.
- بالنسبة لغير الأجراء وغير الموظفين بالاستناد إلى دخولهم المثبتة في الإعلانات الضريبية للسنتين الأخيرتين؛
- بالنسبة للأشخاص غير الأجراء والعاجزين عن تقديم إعلانات ضريبية. بجزء من الأجر الشهر يِ الأدنى أو بمبلغ شهري محدد سلفاً بواسطة مرسوم.

المادة 44. العجز الدائم

تحدد نسية العجز الدائم بواسطه كشف طبي يأخذ في الحسيان انتقاص القدرة البدنية وتتراوح نسبة العجز بين 70 و 100 بالاستناد إلى جدول طبي وتجمع كافة أسبب العجز على أن لا تزيد على 100٪.

ويتم التعويض على أساس مبلغ يحدد دورياً بواسطة مرسوم على ألا يتغير التعويض المدفوع من رأس المال إلا تبعا لنسبة العجز.

المادة 45. الاستعانة بشخص آخر

عند ما تزيد نسبة العجز الدائم على 80 أو عند ما يستلزم ذلك أمر طبى يحق للضحية الحصول على تعويض للاستعانة بشخص أخر. ويحدد هذا التعويض على أساس القيمة الحقيقية لهذا العون أو على أساس التحديد للكشف الطبي المحتمل والمحدد ب 75 ٪ من تعويض العجز.

المادة 46. المعاناة البدنية والمساس بالمظهر

يحق للضحية الحصول على تعويض عن المعاناة البدنية والمساس بالمظهر.

ويتحدد ذلك بواسطة كشف طبي حسب سلم (1 إلى 5) بحيث تتناسب كل نقطة مع 5 ٪ من تعويض العجز.

المادة 47 - المساس بالمهنة

يعطي فقدان المهنة بالنسبة للعامل الحق في تعويض يساوي دخل سنة تبعاً للمعايير المحددة في المادة 43.

ويعطي ضياع حظوظ الطالب الحق في تعويض يساوي المبلغ المتوسط السنوي للمنح.

المادة 48- الضرر اللاحق بالورثة في حالة الوفاة

يحدد الضرر اللاحق بورثة الضحية في حالة وفاتها بالطرق التنظيمية. وتمكن مراجعته دوريا .

المادة 49 استبعاد كل ضرر آخر.

تستبعد الأضرار الأخرى غير تلك المعددة من حق التعويض المفروض على المؤمن (بكسر الميم).

الباب الثاني : تأمينات الأضرار غير البحرية

الفصل الأول : أحكام متعلقة بتأمينات العربات البرية ذات المحرك

القسم الأول : أحكام عامة

المادة 50: نقل ملكية العربات ذات محرك

في حالة نقل كل عربة برية ذات محرك أو مقطوراتها أوشيه مقطوراتها وفيما يتعلق فقط بالسيارة المنقولة الملكية. يعلق عقد التأمين. بقوة القانون اعتبارا من اليوم التالي عند الساعة صفر بعد يوم نقل الملكية ، و يمكن فسخه بعد إعذار من عشرة أيام لكل من الطرفين.

و إذا لم يتم نفاذ العقد باتفاق الطر فين أو فسخه من طرف أحدهما فإن الفسخ يجري بقوة القانون بانتهاء أجل من ستة أشهر اعتبارا من نقل الملكية.

ويجب على المؤمن بفتح الميم أن يبلغ المؤمن بكسرالميم بواسطة رسالة مضمونة بتاريخ نقل الملكية.

ولا يمكن تقرير دفع تعويض للمؤمن بكسر الميم في حالات الفسخ المنصوص عليها أعلاه.

المادة 51 : تعويض الأضرار المسببة للعربات البرية ذات المحرك بالاستناد إلى قيمة إبدال السيارة.

القسم الثاني : الاصطدامات التي تكون طرفا فيها عربة برية ذات محرك.

القسم الفرعي الأول : المسؤولية

المادة 52. التحديد

تحدد المسؤولية تطبيقاً للجدول الأيْقني للمسؤولية الملحق بهذا القانون.

المادة 53 (جديدة):(الأمر القانوني رقم 2007-026 بتاريخ:09 ابريل 2007): أحكام خاصة

لا يمكن الاحتجاج بالظروف القاهرة أو حادث الغير على الضحايا، بمن فيهم السائقون، من قبل سائق أو حارس سيارة ذات محرك.

من شأن الخطإ الذي يرتكبه سائق السيارة ذات المحرك أن يحد أو يلغي تعويض الخسائر الجسدية أو المادية التي حدثت له. وهذا الحد أو الإلغاء يمكن الاحتجاج به على ورثته أو أصحاب حقوقه.

عندما تكون ظروف التصادم بين سيارتين أو أكثر لا تمكّن من ضبط المسؤوليات عما حدث، فإن كل واحد من السائقين لا يحصل من نصيب السائق أو السائقين الآخرين إلا على نصف تعويض الضرر الجسمي أو المادي الذي حصل له.

عندما لا يكون سائق سيارة ذات محرك هو مالكها، يمكن أن يحتجّ بخطأ السائق على المالك بشأن تعويض الأضرار التي لحقت بسيارته أو بأملاك المؤمنين.

غير أن الضحية لا يحصل من مرتكب الحادث على تعويض عن الأضرار الناتجة عن إصابة شخصه، إذا كان قد سعى عمدا إلى تعويض الضرر الذي أصابه.

القسم الفرعي الثاني: التعويض لصالح الغير

الفقرة الأولى : الوكالة

المادة 54- الاصطدام الذي تكون طرفا فيه سيارة واحدة

في حالة الاصطدام الذي لا تكون طرفا فيه إلا سيارة واحدة فإن إجراءات التعويض تكون على كاهل مؤمن (بكسر الميم) المسؤولية المدنية لهذه السيارة مهما كانت صفة الضحية شخصا منقولا أو آخر ماشيا في الطريق.

المادة 55 (جديدة) (الأمر القانوني رقم 2007-026 بتاريخ:09 ابريل 2007):

في حالة تصادم أحدثته عدة سيارات، يكلَّف مسؤول تأمين السيارة المسؤولة عما جرى بالتعويضات كلها، سواء تعلق الأمر بالأشخاص المحمولين أو بالمارّة.

المادة 56. العلاقة بين السائقين.

تكون إجراءات التعويض في إطار العلاقات بين السائقين على كاهل مؤمن (بكسر الميم) السيارة التي (يكون رقم قيدها (خارج رمز الولاية) هو الأصغر.

المادة 57. استبدال المؤمن (بكسر الميم)

يخول المؤمن (بكسر الميم) المتدخل لحساب الغير بالتصرف كما لو تعلق الأمر بمصالحه الخاصة ويحل محل - الاشخاص المعوض لهم الى غاية استيفاء التسديدات المنجزة،

الفقرة الثابية: النقض بعد تسديد التعويض

المادة 58. مساهمة المؤمنين

توضع مساهمة المؤمنين (بكسر الميم) بعد التعويض من طرف المؤمن (بكسر الميم) المخول لكل ضحية تبعا لنسبة مسؤولية كل سائق.

المادة 59: التوزيع في حالة استحالة تحديد المسؤوليات

في حالة استحالة تحديد مستويات المسؤولية يوزع مبلغ الضرر على حصص متساوية للأشخاص غير السائقين

وبالنسبة للسائقين فإن كل واحد منهم أو ورثته يحتفظ على نفقته بنصف الضرر الحاصل على أن يتحمل المؤمنون (بكسر الميم) النصف الآخر حسب حصص متساوية وفي انتظار إقامة صندوق ضمان للسيارات يتم تحمل حصة الضرر الخاصة بالسائق غير المؤمن بفتح الميم من طرف المؤمنين يكسر الميم

المادة 60 - النقض بين المؤمنين (بكسر الميم)

يتم الفصل في النزاعات الناجمة عن ممارسة "النقض فيما بين المؤمنين (بكسر الميم) في إطار اللجنة الفنية للتأمينات وإن لم توجد من طرف المحاكم المختصة

الفصل الثانى : التأمينات ضد الحريق

المادة 61. الأضرار المضمونة

يتحمل المؤمن (بكسر الميم) ضد الحريق مسؤولية جميع الأضرار المسببة بفعل الاشتعال أو الاندلاع أو الاحتراق العادي

غير أنه مسؤول ما لم يتفق على عكس ذلك عن تلك المسببة فقط بتأثير الحرارة أو بالاتصال المباشر والفوري بالنار أو أية مادة حارقة إذا لم يندلع الحريق أولم يبدأ بشكل من شانه أن يسبب حريقا حقيقيا

المادة 62 : واجبت المؤمن (بكسر اليم)

تكون عل كاهل المؤمن (بكسر الميم) فقط "الأضرار المادية الناجمة مباشرة عن الحريق أو عن بدئه. ما لم يتم الاتفاق على عكس ذلك و إذا لم ينتهي الكشف أو التحري بعد ثلاثة أشهر اعتبارا من إعادة إصلاح الخسائر يكون للمؤمن (بفتح الميم) الحق في إعمال الفوائد بواسطة إنذار رسمي واذا لم يتم الكشف والتحري يكون لكل طرف رفع دعوى أمام القضاء

المادة 63 - أجل الإعلان

يجب على المومن (بفتح الميم) الإعلان عن الحادث في أجل لا يتجاوز ثلاثة أيام.

المادة 64. - الإسعافات وتدابير الإنقاذ

تدخل في الأضرار المادية والمباشرة الأضرار المادية المسببة للأشياء المدرجة في التأمين من طرف الإسعافات وتدابير الانقاذ.

المادة 65. - اختفاء الأشياء المؤمنة خلال الحريق

يتحمل المؤمن (بكسر الميم) مسؤولية ضياع أو اختفاء الأشياء المؤمنة خلال الحادث ما لم يثبت أن هذه الخسارة أو هذا الضياع ناجمين عن سرقة.

المادة 66. - العيب الذاتي في الشيء

لا يتحمل المؤمن (بكسر الميم) الخسائر أو التدهور الحاصل في الشيء المؤمن (بفتح الميم) بفعل عيب ذاتي. ولكنه يضمن أضرار الحريق الحاصلة على أثرها ما لم يعتمد على طلب بطلان عقد التأمين تطبيقاً للمادة 8 .

المادة 67. - الحرائق الناجمة عن كارثة.

لا يغطي التأمين، مالم يتفق على عكس ذلك، الحرائق المسببة مباشرة بفعل (الانفجارات البركانية والهزات الأرضية وغير ذلك من الكوارث.

المادة 68. العواصف والزوابع و الإعصارات.

تضمن عقود التأمين أضرار الحريق في الممتلكات الموجودة في موريتانيا وكذلك في هياكل العربات البرية ذات المحرك بحيث يكون للمؤمن (بفتح الميم) الحق في الضمان ضد تأثيرات الرياح الناجمة عن العواصف والزوابع و الإعصارات على الأسلاك التي تكون موضوع تلك العقود وزيادة على ذلك ؛ وإذا كان المؤمن (بفتح الميم) مضمونا ضد خسائر الاستغلال بعد الحريق ؛ الإعصارات.

الفصل الثالث : تأمينات المسؤولية

المادة 69. - تعريف الحادث.

لا يكون المؤمن (بكسر اليم) في تأمينات المسؤولية. مسؤولاً. إلا إذا حدث على إثر حدث مضر منصوص عليه في العقد توجيه مطالبة ودية أو قضائية إلى المؤمن (بفتح الميم) من طرف الغير المتضرر

المادة 70. الاعتراف بالمسؤولية والتصالح.

يمكن ان يقرر المؤمن (بكسر الميم) أن أي اعتراف بالمسؤولية أو تصالح حادثين في غيابه لا يمكن الاحتجاج عليه بهما ولا يعتبر الإقرار بتجسّم حدث ما بمثابة اعتراف بالمسؤولية.

المادة 71. الأضرار المسببة من طرف الأشخاص أو الممتلكات التي يتحمل مسؤوليتها المؤمن (بفتح الميم).

يتحمل المؤمن (بكسر الميم) الخسائر والأضرار المسببة من طرف الأشخاص المسؤول عنهم المؤمن (بفتح الميم) بمقتضى المادة (103) من قانون الالتزامات والعقود؛ وذلك مهما كانت طبيعة و خطورة أخطاء هؤلاء الأشخاص.

المادة 72. الدعوى المباشرة

لا يمكن أن يسدد المؤمن (بكسر الميم) لغير الطرف المتضرر كل أو بعض المبلغ المستحق له ما لم تلبى طلبات هذا الطرف لاستيفاء المبلغ الذكور للآثار المالية للحدث المسبب للضرر الذي رتب مسؤولية المؤمن (بفتح الميم)

الباب الثالث : أحكام خاصة بتأمينات الأشخاص

الفصل الأول : أحكام عامة

المادة 73 - رأس المال المؤمن (بفتح الميم)

تحدد المبالغ المؤمنة في مجال التأمين على الحياة والتأمين ضد الحوادث التي يتعرض لها الأشخاص بواسطة العقد

المادة 74. غياب الاستبدال. :

لا يمكن للمؤمن (بكسر الميم). في تأمين الأشخاص . أن يستبدل ، بعد تسديد المبلغ المؤمن في حقوق المتعاقد ضد الغير يفعل الحادث.

الفصل الثاني : أحكام متعلقة بتأمين المرض والتأمين ضد الحوادث البدنية

المادة 75. - شروط تعويض التأمينات ذات الخدمات الجزافية

تحدد المقاولات في وثائق التأمين قواعد التعويض بالنسبة للتأمينات ذات الأداءات الجزافية. ويجب أن تبين بحروف بارزة وبشكل جلي شروط و إجراءات التعويض وإذا

لم يتوصل إلى اتفاق حول تحديد الدخول بعد الحادث. فإنه يجري تطبيق القواعد المناسبة الواردة في الأحكام العامة. المتعلقة بتعويض حالات المساس بالأشخاص وبالنسبة لتأمينات المرض فإن الإعفاء الأدنى لدفع التعويضات اليومية - يساوي ثلاثين يوما. وعلى المؤمن (بكسر الميم) أن يبرر الاحالة إلى حالة الشروط العامة أو إدراج جداول التعويض المطبق فيها.

المادة 76. التأمينات ذات الأداءات التعويضية (وثائق التأمين المسبقة على الطعون)

تقدر الأضرار في التأمينات ذات الأداءات التعويضية. تبعاً للقواعد العامة لتعويض حالات المساس بالأشخاص إلا في حالة جدولة الأداءات المنصوص عليها في وثيقة التأمين ويتمتع المؤمن (بكسر الميم) بحق الطعن الاستبدالي ضد المؤمن (بفتح الميم) وفقا للقواعد العامة

الفصل الثالث : التأمينات على الحياة

القسم الأول : أحكام مشتركة للتأمينات على الحياة و على عقود الرسملة

المادة 77. - خيار النقض

لكل شخص طبيعي وقع اقتراح تأمين أو وثيقة تأمين خيار نقضها بواسطة رسالة مضمونة مع طلب إشعار استلام في ظرف ثلاثين يوما اعتبارا من الدفع الأول.

ويجب أن يتضمن اقتراح التأمين أو وثيقة التأمين شكلية رسالة نموذجية مخصصة لتسهيل ممارسة خيار النقض هذا.

ويجب أن تبين خاصة بالنسبة للعقود قيم تصفية التأمين في نهاية كل من السنوات الست على الأقل. ويجب على المؤمن (بكسر الميم) زيادة على ذلك أن يسلم مقابل وصل مذكرة إعلام تتضمن بيانات واضحة وجلية حول الأحكام الأساسية للعقد وحول

شروط ممارسة خيار النقض وكذلك حول مصير الضمان في حالة ممارسة خيار النقض هذا ويؤدي عدم تسليم الوثائق والمعلومات المنصوص عليها في هذه الفقرة بقوة القانون إلى تمديد الأجل الوارد في الفقرة الأولى حتى اليوم الثلاثين التالي لتاريخ التسليم الفعلي لهذه الوثائق

ويبدأ نفاذ أجل جديد من ثلاثين يوما اعتبارا من تاريخ تسليم وثيقة التأمين عند ما تتضمن هذه الأخيرة تحفظات أو تعديلات أساسية على العرض الأصلي أو اعتبارا من العرض المكتوب من طرف المتعهد بهذه التحفظات أو التعديلات. وينجر عن النقض إعادة المؤمن (بكسر الميم) لكامل المبالغ المدفوعة من طرف المتعاقد في أجل أقصاه ثلاثين يوماً اعتبارا من استلام الرسالة المضمونة؛ وبعد هذا الأجل تنتج هذه المبالغ غير المعادة بقوة القانون فوائد. على أساس النسبة الشرعية مزيدة بالنصف طيلة شهرين ثم عند انقضاء أجل شهرين على أساس ضعف النسبة الشرعية. غير إن الاحكام السابقة لا تنطبق على عقود تكون مدتها القصوى شهران.

المادة 78 : تسديد الأقساط أو شتراكات.

لا يمتلك المؤمن (بكسر الميم) وسيلة لفرض تسديد للأقساط وعندما لا يسدد قسط أو جزء من قسط في ظرف عشرة ايام من حلوله يوجه المؤمن (بكسرالميم) للمتعاقد رسالة مضمونة يبلغه فيها بأن عدم الدفع قبل انقضاء أجل أربعين يوما اعتبارا من توجيه هذه الرسالة للمؤمن (بكسر الميم) أو للوكيل المعين من قبله. للقسط أو جزء القسط الحال. وكذلك الأقساط المحتملة الحالة في هذا الأجل، ينجر عنه إما فسخ العقد، في حالة عدم الوجود أو نقص قيمة التصفية و إما خفض العقد

المادة 79 : قيم التخفيض ، إعادة شراء السلفات

تحدد طرق حساب قيمة التخفيض وقيمة البدال بواسطة نظام عام موجود في الوثيقة ومعد من قبل المؤمن (بكسر الميم) بعد موافقة وزير التجارة.

يطلع المؤمن (بكسر الميم) المتعاقد فور توقيع العقد على نص النظام العام عندما يطلب هذا الاخير ذلك

يجوز للمؤمن أن يعطي سلفات للمتعاقد في حدود قيمة البدال.

ويجب على المؤمن (بكسر الميم) أن يدفع للمتعاقد عندما يطلب ذلك قيمة بدال العقد في أجل لا يتعدى شهرين أبدا وإذا تعدى هذا الأجل فإن المبالغ غير المدفوعة تنتج بقوة القانون فوائد بالمعدل القانوني مزيد بالنصف مدة شهرين ثم بالضعف بالمعدل القانوني عند انتهاء هذين الشهرين.

المادة 80. - إعلام المؤمن (بفتح الميم)

يجب على المؤمن (بكسر اليم) أن يعلم سنويا المتعاقد بمبالغ كل من قيمة الشراء وقيمة التخفيض ورؤوس الأموال المضمونة وقسط العقد ولا يمكن أن تراعي هذه المبالغ اشتراكات المستفيدين الذين لم يتم التعويض لهم بشكل نهائي.

ويجب على المؤمن (بكسر الميم) أن يبين بكلمات واضحة وجلية في بيانه هذا ما تعنيه عملية تصفية التأمين وما هي أثارها الشرعية والتعاقدية.

ويجب أن يستند العقد على واجب الإعلان المنصوص عليه في الفقرات السابقة.

المادة 81. تعويض تصفية التأمين

يحدد التعويض الأقصى في حالة تصفية التأمين الممكن اقتطاعه من قبل المؤمن (بكسر الميم) بواسطة مرسوم.

المادة 82. - اشتراك حاملي السندات في الأرباح

يجب على الشركات في عمليات الرسملة أن تشرك حاملي السندات في الأرباح التي تحققها وفقا للشروط المحددة بمرسوم.

المادة 83. - سندات الرسملة بأمر أو للحامل.

تحظر سندات الرسملة بأمر أو للحامل.

المادة 84. العقود المعوضة بعملات أجنبية

لا يمكن أن يتقيد الأشخاص الطبيعيون المقيمون في إقليم الجمهورية الإسلامية الموريتانية. والأشخاص الاعتباريون. للأنشطة المتصلة بإقامتهم في موريتانيا بعقود تأمين ورسملة موضوعة بعملة أجنبية وتعتبر العقود المتقيد بها خلافا لأحكام هذه المادة لاغية بقوة القانون.

المادة 85. - عدم قابلية تطبيق إجراءات التعويض المنصوص عليها في الأحكام العامة.

لا تنطبق إجراءات التعويض المنصوص عليها في الأحكام العامة على عقود تأمين الحياة وعلى عقود الرسملة.

القسم الثاني : أحكام متعلقة بالتأمينات على الحياة

المادة 86.- التأمين على الحياة

يمكن أن تؤمن حياة شخص من طرفه شخصيا أومن طرف شخص آخر ويمكن أن يعقد عدة أشخاص تأميناً متبادلا على رأس كل واحد منهم عن طريق العقد الوحيد نفسه.

المادة 87. قبول المؤمن (بفتح الميم)

يكون التأمين في حالة الوفاة المعقود من طرف الغير على رأس المؤمن (بفتح الميم) لاغياً إذا لم يقبله هذا الأخير كتابيا مع بيان رأس المال أو الدخل المضمون أصليًا ويجب أن يكون قبول المؤمن (بفتح الميم)تحت طائلة البطلان مكتوبا بالنسبة لكل تنازل أو تكوين رهن أو نقل الاستفادة من العقد المعقود على راسه من طرف شخص أخر.

المادة 88. التامين على رأس فاقد للأهلية

يحظر على كل شخص عقد تأمين في حالة الوفاة على رأس قاصر يقل عمره عن 12 سنة أو بالغ تحت الحجر أو شخص موضوع في مؤسسة استشفاء نفسي ويكون كل تأمين معقود خروجا على هذا الحظر لاغيا.

ويعلن البطلان بناء على طلب المؤمن (بكسرالميم) أو موقع وثيقة التأمين أو ممثل فاقد الأهلية.

وتجب إعادة الأقساط المسددة بكاملها.

ويعاقب كل من المؤمن (بكسر الميم) و الموقع ، زيادة على ذلك على أساس كل تأمين أبرم عمدا خروجا على هذا الحظر بغرامة تتراوح بين (50000 و 500 000 أوقية) ، ولا تحول هذه الأحكام في التأمين، في حالة الوفاة ، دون تسديد الأقساط المدفوعة تطبيقا لعقد تأمين في حالة الحياة متقيد به على رأس أشخاص مذكور ين في الفقرة أعلاه.

المادة 89. التأمين على رأس قاصر يقل عمره عن 12 سنة

لا يمكن عقد تأمين في حالة الوفاة من طرف شخص آخر على رأس قاصر ي صل عمره إلى 12 سنة دونما ترخيص من احد ذويه المخول سلطة الأبوة أو وكيله أو القيم عليه ' وفي غياب هذه الرخصة وهذا القبول يعلن بطلان العقد بناء على طلب المعني.

المادة 90 - بيانات و ثبقة التأمين

يجب أن تبين وثيقة التأمين على الحياة زيادة على البيانات المنصوص عليها في القواعد العامة

- أسماء وألقاب وتاريخ ميلاد الشخص أو الأشخاص الذين تقع على رؤوسهم المسؤولية
- الحدث أو الأجل الذي يتعلق به وجوب أداء رأس المال أو الدخل المضمون.

المادة 91 - الانتحار

يكون التأمين في حالة الوفاة دونما أثر إذا تسبب المؤمن (بفتح الميم) إراديا وبشكل واعٍ في الموت.

المادة 92. - التأمين لصالح مستفيد معين

يمكن تسديد رأس المال أو الدخل المضمون عند وفاة المؤمن (بفتح الميم) المستفيد أو عدة مستفيدين معينين ويعتبر لصالح مستفيدين معينين القيد الذي تمنح بموجبه فائدة

التأمين لشخص أو عدة أشخاص دون ذكر أسمائهم ولكنهم معرفون بما يكفي للتعرف عليهم وقت حلول و جوب أداء ر أس المال أو الدخل المضمون. كما يعتبر أيضا داخلا في هذه الشروط تعيين الأشخاص المذكورين أدناه بوصفهم مستفيدين :

- المولودون اومن سيولدون للمتعاقد أو لأي شخص معين آخر
- ورثة المؤمن (بفتح الميم) أو من لهم الحق في خلافته أو ورثة خلف مستفيد متوفى ويعود التأمين لصالح الزوج بالفائدة على الشخص الحامل لهذه الصفة وقت وجوب الأداء.

ويكون للورثة المعينين بهذه الطريقة الحق في الاستفادة من التأمين نسبة إلى انصبتهم الوراثية و يحتفظون بهذا الحق في حالة التنازل عن التركة

ويحق للمتعاقد في غياب تعيين مستفيد في وثيقة التأمين أو في حالة عدم قبول المستفيد ، تعيين مستفيد أو استبدال مستفيد بآخر شريطة الموافقة الالزامية للمؤمن (بفتح الميم) تحت طائلة البطلان إذا لم يكن هو المتعاقد

المادة 93. - عزل المستفيد وقبوله

يصبح القيد الذي تم بموجبه منح الاستفادة من تامين، لمستفيد معين غير قابل للرجوع فيه بعد القبول الصريح أ والضمني للمستفيد

وما لم يتم هذا القبول لا يكون الحق في الرجوع في القيد إلا لمن قام يه أصلا ولا يمكن أن يمارس هذا الحق في حياته من قبل دائنيه أو ممثليه الشر عيين ولا تمكن ممارسة حق العزل بعد وفاة واضع القيد من طرف ورثته إلا بعد وجوب أداء المبلغ المؤمن (بفتح الميم) وفي أجل أدناه 3 أشهر ، بعد إنذار المستفيد من التامين بواسطة وثيقة غير قضائية بإعلان القبول. ويعتبر حاصلاً منح الاستفادة من تامين على الحياة مجانا لشخص معين. شريطة وجود المستفيد وقت وجوب أداء راس المال أو الدخل المضمونين ما لم ينتج العكس عن معطيات بالنص المقيد.

المادة 94. التأمين دو نما تعيين للمستفيد

عندما يكون التأمين في حالة الوفاة قد أبرم دونما تعيين مستفيد يدخل رأس المال أو الدخل المضمونان في تركة أو موروث المتعاقد

المادة 95 حقوق المستفيد الخاصة

يكون للمستفيد الحق في رأس المال أو الدخل المنصوص على دفعهما بعد وفاة المؤمن له مهما كان شكل وتاريخ تعيينه وذلك اعتبارا من يوم العقد حتى ولو لم يتم قبوله إلا بعد وفاة المؤمن (بفتح الميم).

المادة 96. - مدايَنات المتعاقد

لا يمكن أن يكون رأس المال أو الدخل المضمونان لصالح مستفيد معين موضوع مطالبة من طرف دائني المتعاقد ويكون لهؤلاء الحق فقط في تسديد الأقساط عند م توجد شروط ذلك التسديد

المادة 97. نقل فائدة العقد

يمكن لكل مستفيد بعد قبول القيد لصالحه و شريطة قابلية انتقال هذا الحق المنصوص عليها صراحة أو بموافقة المتعاقد والمؤمن (بكسر الميم) أن ينقل بنفسه فائدة العقد في تصرف أصلي

المادة 98. - تسديد الرصيد الرياضي

يدفع المؤمن (بكسر الميم) للمتعاقد أوفي حالة وفاة المؤمن أو المستفيد مبلغا يساوي الرصيد الرياضي للعقد وذلك في حالة التردد والاعلان الكاذب وفي حالة تسبب المؤمن (بفتح الميم) إراديا وشعوريا في الوفاة أو عندما يستبعد العقد ضمان الوفاة بالنظر إلى سببه .

المادة 99. دفع الأقساط من قبل طرف آخر

يمكن لكل مهتم أن يحل محل المتعاقد في تسديد القسط

المادة 100. - الدفع على أساس حسن النية للمستفيد الظاهر

عندما لا يحصل العلم للمؤمن (بكسر الميم) بالتعيين فإن تسديد رأس المال أو الدخل المضمونين لصاحب الأحقية بمقتضى هذا التعيين أو هذا القبول أو الإلغاء يبرئ ذمة المؤمن (بكسر اليم) الحسن النية .

المادة 101: الخطأ في تحديد عمر المؤمَّن (بفتح الميم)

لا يترتب على الخطإ في تحديد عمر المؤمن (بفتح الميم) إلغاء التأمين إلا إذا كان عمره الحقيقي خارج الحدود المقررة لإبرام العقود في تعريفات المؤمن. وفي أي حالة أخرى وإذا حدث على إثر خطا من هذا النوع أن كان القسط المسدد أخفض مما يجب فإنه يتم حفظ رأس المال أو الدخل المضمونين نسبة إلى القسط المسدد وذلك الذي يتناسب مع العمر الحقيقي للمؤمّن (بفتح الميم). وإذا حدث على عكس ما سبق على إثر خطإٍ حول عمر المؤمن (بفتح الميم) أن تم دفع قسط زائد. فإن على المؤمن (بكسر الميم) أن يعيد الجزء من القسط الزائد الذي استلمه دونما فائدة.

المادة 102: قتل المؤمن من طرف المستفيد

يتوقف أثر عقد التأمين. تجاه المستفيد المدان بالتسبب الإرادي في وفاة المؤمن (بفتح الميم) ويجب دفع ميلغ الرصيد الرياضي من طرف المؤمن (بكسر الميم) للمتعاقد أو لخلفه الشرعي ما لم يدانوا بو صفهم مسؤولين أو شركاء في وفاة المؤمن (بفتح الميم) ويكون للمتعاقد الحق في إلغاء منح الاستفادة من التأمين عند ما يحاول المستفيد قتل المؤمن (بفتح المليم) حتى ولو كان قد قبل القيد لصالحه

المادة 103 : التأمينات بدون تخفيض أو تصفية

لا يمكن أن تتضمن التأمينات المؤقتة في حالة الوفاة وكذلك الدخول مدى الحياة الفورية الجاري بها العمل تخفيضاً ولا تصفية ولا يمكن أن تتضمن تأمينات رؤوس أموال البقايا ودخول البقايا والتأمينات في حالة الحياة بدون تأمين مضاد والدخول مدى الحياة المؤجلة بدون ل تأمين مضاد تصفية ولا يمكن للمؤمن (بكسر الميم) بالنسبة للتأمينات الأخرى على الحياة أن يرفض التخفيض أو التصفية. عندما تكون نسبة15 ٪ من الأقساط او الاشتراكات المنصوص عليها في العقد قد تم تسديدها، ومهما يكن من أمر فإن الحق في التصفية أو التخفيض يكون مكتسبا عندما يتم تسديد قسطين سنويين على الأقل

المادة 104 : المدة

لكل شخص طبيعي وقع عقد رسملة الحق في التراجع عنها بواسطة رسالة مضمونة مع طلب اشعار استلام. خلال ثلاثين يوما اعتبارا من الدفع الأول ويجب ان تتضمن نشرة التعهد شكلية رسالة نموذجية مخصصة لتسهيل ممارسة هذا الخيار:

ويجب على ممثل شركة الرسملة زيادة على ذلك أن يسلم مقابل وصل شكلية لسند الرسملة تكون لها قيمة المذكرة الإعلامية و يترتب بقوة القانون على عدم تسليم الوثائق المعددة في هذه الفقرة تمديد الأجل النصوص عليه في الفقرة أعلاه حتى اليوم الثلاثين التالي لنا ريخ التسليم الفعلي لهذه الوثائق و يمدد هذا الاجل أيضا بقوة القانون. طيلة ثلاثين يوما اعتبارا من تاريخ تسليم عقد الرس ملة عند ما يتضمن هذا الأخير تحفظات أو تعديلات أساسية في الاحكام المتضمنة في نشرة التعهد أو اعتبار ا من القبول المكتوب من طرف الموقع لهذه التحفظات أو التعديلات و يرتب عل التراجع إعادة شركة الرسملة لكامل المبالغ المدفوعة من طرف الطالب في أجل أقصاه تلاثون يوما اعتبارا من الرسالة المضمونة وبعد انقضاء هذا الأجل تنتج المبالغ غير المعادة فوائد. بالنسبة الشرعية مزيدة بالنصف طيلة شهرين ثم عند انقضاء أجل الشهرين هذا تضاعف النسبة الشرعية.

ويجب عندما يصحب عقد الر سملة بتأمين في حالة الوفاة أن تذكر الوثائق المنصوص عليها في الفقرة الثانية حصر هذا الضمان خلال أجل الالغاء أو بعد إلغاء العقد.

المادة 105: . البيانات الو اجبة في عقد الرسملة

يجب على شركة الرسملة طالما يعطي العقد الحق في دفع الاشتراك أ ن تبلغ سنويا المتعاقد زيادة على قيمة تصفية التأمين بمبلغ رأس المال في نهاية الاشتراك مع مراعاة منح اشتراكات المستفيدين ذات الطابع النهائي وعندما لا يتضمن العقد سداد الاشتراك

فإن المعلومات المذكورة في الفقرة السابقة لا يتم إبلاغها في سنة معينة إلا للمتعاقد الذي طلب ذلك ، ويجب أن يستند العقد على واجب الاعلام المنصوص عليه في الفقر ات السابقة

الباب الرابع تأمينات المجموعات

المادة 106: تعريف (اخطار طوارئ. متعهد بها من طرف شركة او جماعة لأعضائها)

عقد تأمين المجموعة هو العقد الموقع من طرف شخص اعتباري أو رئيس شركة بهدف انتساب مجموعة من الاشخاص يستجيبون لشروط محددة في العقد من أجل تغطية أخطار العجز عن العمل أو الاعاقة أو خطر البطالة.

ويجب أن تكون للمنتسبين صلة ذات طبيعة واحدة مع الموقع.

المادة 107: اشتراك التأمين والشفافية المطلوبة

يجب تعداد المبالغ المستحقة على المنتسب لصالح موقع التأمين، على اساسه بشكل متميز عن تلك التي يمكن أن يكون مدينا بها له على أساس عقد آخر.

المادة 108. : استبعاد منتسب (الانفصال عن موقع التأمين)

لا يمكن لموقع التأمين أن يستبعد منتسبا من الاستفادة من عقد تأمين المجموعة إلا إذا انقطعت رابطتهما أو إذا توقف المنتسب عن دفع القسط.

ولا يتم الاستبعاد إلا في نهاية أجل أربعين يومأ اعتبار ا من توجيه موقع التأمين لإنذار ضمن رسالة مضمونة. ولا يمكن توجيه هذه الرسالة إلا عشرة أيام كأقرب أجل بعد التاريخ الواجب فيه سداد المبالغ المستحقة.

ويبلغ موقع التامين خلال الانذار. المنتسب بأن عدم دفع القسط عند انقضاء الأجل المنصوص عليه في الفقرة السابقة من شأنه أن يسبب الاستبعاد من العقد .ولا يمكن أن يحول هذا الاستبعاد عند الاقتضاء عن دفع القيود المكتسبة مقابل الأقساط والاشتراكات المدفوعة لاحقا من طرف المؤمن (بفتح الميم).

المادة 109. إعلام المنتسب.

يلزم موقع التأمين:

- بتسليم مذكرة معدة من طرف المؤمن (بكسر الميم) تحدد الضمانات وإجراءات نفاذها وكذلك الشكليات اللازم القيام بها في حالة حادث.
- بإبلاغ المنتسبين كتابة بالتعديلات المقرر عند الاقتضاء إدخالها على حقوقهم وواجباتهم.

وعلى موقع التأمين يقع عبء إثبات تسليم المذكرة للمنتسب والمعلومات المتصلة بالتعديلات التعاقدية.

ويمكن ان يتخلى المنتسب عن انتسابه بسبب هذه التعديلات غير أن خيار التخلي ليس ممنوحا للمنتسب عند ما تجعل الصلة التي تربطه انتسابه للعقد لازما ولا تخضع تأمينات المجموعة الهادفة إلى ضمان تسديد سلفة والمنظمة بقوانين خاصة لمقتضيات هذه المادة.

الباب الخامس : عقد التأمين البحري

الفصل الأول : أحكام عامة -

القسم الأول : النطاق والأحكام الإلزامية

المادة 110. النطاق.

يتبع لهذا الباب كل عقد تأمين يهدف إلى ضمان الأخطار المتعلقة بعملية بحرية

المادة 111. عدم قابلية التطبيق على ملاحة النزهة

لا يطبق هذا الباب على عقود التأمين الهادفة إلى ضمان الأخطار المتعلقة بملاحة النزهة. وتخضع هذه العقود لأحكام الأبواب الأول و الثاني والثالث من هذا الكتاب ؛ غير أن أحكام هذه المادة لا تحول دون تطبيق قواعد تتعلق بتحويل تعويض التأمين إلى تكوين صناديق تحديد كما هو منصوص عليها في المادتين 156 و157.

المادة 112: الأحكام الإلزامية (قائمة المواد المناسبة)

لا يمكن أن يستبعد أطراف العقد أحكام المواد 110 و114 و115 و121 و125 و 128 و 129 و130 و136.

القسم الثانى : إبرام العقد

المادة 113: التعريض للأخطار

لا يكون للتأمين أي أثر عندما لا تبدأ الأخطار في الشهرين الذين يليان تعهد الأطراف أوفي التاريخ المحدد للتكفل ولا ينطبق هذا الحكم على وثائق تأمين الاشتراك إلا بالنسبةٌ للنقطة الأولى .

المادة 114: إعلان الأخطار.

يترتب على كل قول أو إعلان غير صحيح من طرف المؤمن (بفتح الميم) من شأنه التأثير على رأي المؤمن (بكسر الميم) حول الخطر سواء كان له أو لم يكن له تأثير على الضرر أو الخسارة اللاحقة بالشيء المؤمن (بفتح الميم) إلغاء التأمين بناء على طلب المؤمن (بكسر الميم).

غير أنه إذا قدم المؤمن (بفتح الميم) البرهان على حسن نيته يلزم المؤمن (بكسر الميم) إلا في حالة قيد أكثر إفادة للمؤمن (بفتح الميم) بضمان الخطر بشكل يتناسب والقسط المستلم قياسا إلى القسط المفروض استلامه أصلاً وذلك فيما عدا الحالة التي يثبت فيها أنه كان سيتخلى عن تغطية الأخطار لو عرفها من قبل.

ويبقى القسط مستحقاً للمؤمن (بكسر الميم) في حالة تحايل المؤمن.

المادة 115 : زيادة الخطر.

يترتب على كل تعديل خلال العقد سواء لما تم الاتفاق عليه عند إنشائه وسواء لهدف المؤمن (بفتح الميم) مما ينجر عنه ازدياد ملحوظ للخطر. فسخ التأمين إذا لم يكن قد تم الإعلان عن ذلك للمؤمن (بكسر الميم) في الثلاثة أيام التي تلي وصول العلم للمؤمن.

وذلك باستثناء أيام العطل. وما لم يثبت هذا الأخير حسن نيته حيث تطبق عندها أحكام الفقرة الثانية من المادة114 وإذا لم تكن هذه الزيادة من فعل المؤمن (بفتح الميم) يستمر التأمين مقابل زيادة للقسط (المناسب للزيادة الحاصلة) ويمكن للمؤمن (بكسر الميم) إذا كانت زيادة الخطر بفعل المؤمن (بفتح الميم) أن يقوم إما بفسخ العقد في الثلاثة أيام اعتبارا من الوقت الذي حصل له فيه العلم علما بأن القسط مستحق له وإما بفرض زيادة للقسط تناسب الزيادة الحاصلة .

المادة 116 : التأمينات على الأخبار الجيدة أو السيئة :

يكون التأمين على الأخبار الجيدة أو السيئة لاغياً إذا ثبت أن المؤمن (بفتح الميم) كان شخصيا على علم قبل إبرام العقد بوصول الأشياء المؤمنة.

المادة 117 : التأمين الناقص.

يبقى المؤمن (بفتح الميم) عند ما يكون المبلغ المؤمن (بفتح الميم) أقل من القيمة الحقيقية للأشياء المؤمنة (بفتح الميم) ما عدا في حالة القيمة المعتمدة مؤمن (بكسر الميم) نفسه.

القسم الثالث : التزامات المؤمن (بكسر الميم) والمؤمن (بفتح الميم)

المادة 118: الأحداث المؤمنة (بفتح الميم)

يتحمل المؤمن (بكسر الميم) مسؤولية الأضرار المادية المسببة للأشياء المؤمنة (بفتح الميم) بفعل أية ثروة بحرية أو بسبب حدث قوة قاهرة.

ويتحمل المؤمن (بكسر الميم) المسؤولية أيضا :

1- في إسهام الأشياء المؤمنة (بفتح الميم) في التلف العام إلا إذا نجم هذا الأخير عن خطر مستبعد في التأمين.
2- بخصوص التكاليف المعروضة على إثر خطر مضمون بغية حفظ الشيء المؤمن (بفتح اليم) من ضرر مادي أو لتقليل الضرر.

المادة 119 : الاستبعاد

يعفى بند «معفي من التلف» المؤمن (بكسر الميم) من كل تلف عام كان أو خاص وذلك باستثناء الحالات. التي تعطي الحق في رفع اليد. وللمؤمن (بفتح الميم) في هذه الحالات الاختيار بين رفع اليد أو دعوى التلف.

المادة 120 : خطأ المؤمن (بفتح الميم)

تبقى الأخطار المؤمنة (بفتح الميم) مضمونة حتى في حالة خطإ المؤمن (بفتح الميم) أو وكلائه البريئين ما لم يثبت المؤمن (بكسر الميم) أن الضرر ناتج عن نقص في الرعاية المطلوبة من طرف المؤمن (بفتح الميم) لحماية الأشياء ضد الأخطار.

ولا يتحمل المؤمن (بكسر الميم) مسؤولية الأخطاء العمدية وغير المبررة من المؤمن (بفتح الميم)

المادة 121 : خطأ القبطان.

تبقى الأخطار مضمونة وفقا للشروط ذاتها في حالة خطإ القبطان أو الملاحين فيما عدا حالة الخطأ العمد.

المادة 122: تغيير الطريق.

تبقى الأخطار المؤمنة (بفتح الميم) مضمونة حتى في حالة تغيير بالقوة للطريق أو للسفر أو السفينة أوفي حالة تغيير بقرار من القبطان دون علم صاحب السفينة والمؤمن(بفتح الميم)

المادة 123: الأخطار غير المضمونة

لا يضمن المؤمن (بكسر الميم) أخطار :

أ) الحرب الأهلية أو الأجنبية والمتفجرات أو أية أجهزة حربية؛

ب) القرصنة؛

ج) المسك أو الإيقاف من طرف جميع الحكومات أو السلط المختلفة؛

د) أحداث الشغب والحركات الشعبية والاضرابات والاعتصامات وأعمال التخريب أو الإرهاب؛

ه) الأضرار المسببة من طرف الشيء المؤمن (بفتح الميم) لممتلكات أخرى أو أشخاص إلا فيما هـو مـذكور في المادة 142؛

و) الأحداث الناتجة عن الآثار المباشرة أو غير المباشرة لانفجار أو انطلاق حرارة أو إشعاع ناجم عن تحول مواد نووية أوعن نشاط إشعاعي وكذلك الحوادث الناتجة عن أثار الإشعاع الذي يسببه الدفع الصناعي للجزيئات.

المادة 124 : البينة.

عندما لا يكون ممكنا إثبات ما إذا كان الحادث يعود الى خطإ حربي أو إلى خطا بحري فإنه يعتبر ناتجا عن حدث بحري.

المادة 125 : الأضرار غير المضمونة

لا يضمن المؤمن (بكسر الميم) :

أ) الأضرار والخسائر المادية الناجمة عن عيب ذاتي في الشيء المؤمن إلا فيما هو مذكور في المادة 140 حول عبب السفينة المستتر.

ب) الأضرار والخسائر المادية الناجمة عن غرامات أو مصادرات أو وضع تحت الحجز أو إجراءات صحية أو تطهيرية أو متصلة بعدم احترام حصار او فعل محرم أو تجارة محظورة أو سرية ؛

ج) إضرار الفوائد أو غيرها من التعويضات بسبب المصادرات أو الكفالات المعطاة لتحرير الأشياء المصادرة؛

د) كل مساس لا يشكل إضرارا وخسائر مادية تمس مباشرة موضوع التأمين مثل : البطالة - أو التخلف - فارق السعر أو إعاقة تجارة المؤمن (بفتح الميم).

المادة 126: واجبات المؤمن (بفتح الميم)

يجب على المؤمن (بفتح الميم) :

1- تسديد القسط و التكاليف في المكان والزمان المتفق عليهما؛

2- إعطاء العناية المطلوبة لكل ما يتصل بالسفينة أو البضاعة؛

3- الإعلان على وجه الدقة خلال إبرام العقد عن جميع الظروف المعروفة لديه والتي من شأنها أن تعرف على الخطر المتحمل به؛

4- الإعلان للمؤمن (بكسر الميم) في حدود معرفته عن زيادات الخطر الحاصلة خلال نفاذ العقد.

المادة 127: عدم تسديد القسط.

يسمح عدم تسديد القسط للمؤمن (بكسر الميم) إما بتعليق التأمين وإما بطلب الفسخ. ولا يصبح التعليق أو الفسخ نافذا إلا 8 أيام بعد توجيه إنذار للمؤمن (بفتح الميم) ضمن رسالة مضمونة على عنوانه المعروف لدى المؤمن (بكسر الميم) يطالبه بالدفع.

المادة 128 : الاحتجاج على الغير.

لا يكون للتعليق أو الفسخ بسبب عدم دفع القسط أي أثر تجاه الغير الحسن النية المستفيد من التأمين بموجب نقل سابق لإبلاغ التعليق أو الفسخ.

وفي حالة حادث يمكن للمؤمن (بكسر الميم) عن طريق بند صريح متضمن في ملحق وثائقي الاحتجاج على هؤلاء المستفيدين حتى استيفاء الاستحقاق لتعويض القسط المتعلق بالتأمين الذي يطالبون بالاستفادة منه.

المادة 129. : التقويم والتصفية والإفلاس القضائي

في حالة تقويم أو تصفية قضائية للمؤمن (بفتح الميم) يجوز للمؤمن (بكسر الميم) إذا كان الإنذار لم يتبع بالتسديد أن يفسخ عقد التأمين النافذ على أن يبقى الفسخ بدون أثر تجاه الغير الحسن النية والمستفيد من التأمين بموجب تعويض سابق للحادث ولإبلاغ الفسخ وتكون للمؤمن (بفتح الميم) في حالة نزع الاعتماد أو التقويم أو التصفية القضائية للمؤمن (بكسر اليم) الحقوق نفسها.

المادة 130: المساهمة في الإنقاذ.

يجب أن يساهم المؤمن (بفتح الميم) في إنقاذ الاشياء المؤمنة وأن يتخذ جميع التدابير الضامنة لحقوقه ضد الآخرين المسؤولين.

وهو مسؤول تجاه المؤمن (بكسر الميم) عن الضرر الناجم عن عدم القيام بهذا الواجب بسبب خطئه أو تهاونه.

القسم الرابع : أداء التعويض

المادة 131: المبدأ

تسدد أضرار وخسائر التلف فيما عدا الاختيار الممنوح للمؤمن (يفتح الميم) برفع اليد في الحالات المحددة بالقانون أو بالاتفاق؛

المادة 132 : الإصلاح والتبديل.

لا يمكن أن يفرض على المؤمن (بكسر الميم) إصلاح أو تبديل الأشياء المؤمنة

المادة 133: التلف العام

يسدد المؤمن (بكسر الميم) المساهمة في التلف العام مؤقتا كان أو نهائيا وكذلك تكاليف العون والإنقاذ بشكل يتناسب والقيمة المؤمنة من قبله و المنقوصة عند الاقتضاء بحالات التلف الخاصة على نفقته.

المادة 134.: رفع اليد.

لا يمكن أن يكون رفع اليد جزئيا ولا مشروطا.

ويترتب عليه نقل حقوق المؤمن (بفتح الميم) على الأشياء المؤمنة على أن يتحمل دفع مجموع المبالغ المؤمنة ويعود آثار هذا النقل بين الطرفين إلى الوقت الذي يبلغ فيه المؤمن (بفتح الميم) المؤمن (بكسر الميم) برغبته في رفع اليد.

ويمكن للمؤمن (بكسر الميم) دونما مساس بتسديد المبلغ المؤمن (بفتح الميم) رفض نقل الملكية.

المادة 135 : الإعلان الاحتيالي للحادث

يسقط حق المؤمن (بفتح الميم) الذي قدم إعلانا غير نزيه وغير صحيح متعلقا بحادث ؛ للاستفادة من التأمين.

المادة 136: الالتزام في حالة الحادث و التعويض

يجب على المؤمن (بفتح الميم) أن يخطر بأية وسيلة المؤمن (بكسر الميم) فور وقوع الحادث ؛ وفي آخر أجل 24 ساعة من الوصول إلى أول ميناء.

ويجب على المؤمن (بكسر الميم) التعويض في الثلاثين يوما لتقديم المؤمن (بفتح الميم) لمطالب مسببة.

ويحل المؤمن (بكسر الميم) محل المؤمن (بفتح الميم) في تسديد فاتورات الإصلاح.

المادة 137: مفوضية التلف وخبراء التأمين البحري

يجب على مفوض التلف وخبراء التأمين البحري أن يكونوا حاصلين على خبرة ثلاث سنوات من الممارسة المهنية. في الميدان البحري.

الفصل الثانى : قو اعد خاصة بمختلف التأمينات البحرية

القسم الأول : التأمين على الأجسام

المادة 138 إعلان الأخطار

يلزم المؤمن (بكسر الميم) بإلحاق قائمة بالوثائق اللازم تقديمها عند إعلان الأخطار وزيادتها في وثيقة التأمين ويجب عليه الاحتفاظ بنسخة من هذه الوثائق المتضمنة في القائمة.

ويلزم المؤمن (بفتح الميم) بالاعتراف في وثيقة التأمين بحيازته لنسخة من كل ورقة متضمنة في قائمة الوثائق المقدمة ويجب عليه أن يقدم في حالة حادث عند أول طلب يتقدم به المؤمن (بكسر الميم) أو مفوض التلف أو خبراء التأمين أو الخبراء القضائيين في التأمين الوثائق المتضمنة في هذه القائمة ويقيد هذا الالتزام على قائمة الوثائق.

المادة 139. : تأمين الرحلة أو لزمن محدد

يعقد تأمين السفن إما لرحلة واحدة وإما لعدة رحلات متتالية أو لمدة محددة.

المادة 140. : العيب الذاتي

لا يضمن المؤمن (بكسر الميم) الأضرار والخسائر الناجمة عن عيب ذاتي في السفينة. إلا إذا تعلق الأمر بعيب مستتر

المادة 141 : القيمة المعتمدة

يمتنع الطرفان عند ما تكون القيمة المؤمنة للسفينة قيمة معتمدة، عن أي تقدير آخر بشرط مراعاة حالة زيادة التأمين الاحتيالي أو التلف العام المنصوص عليهما في المادة 133.

المادة 142: التأمين على سلامة العودة

لا يمكن عقد التأمين على سلامة العودة تحت طائلة البطلان إلا بموافقة مؤمني الباخرة.

وعندما يؤمن مبلغ على هذا الأساس ينتج إثبات الفائدة القابلة للتأمين من قبول المبلغ المضمون بهذه الطريقة ولا يلزم المؤمن (بكسر الميم) إلا في حالات الخسارة الكلية أو رفع اليد عن الباخرة على أثر خطر مضمون في وثيقة التأمين وليس له أي حق على الممتلكات المتخلي عنها.

المادة 143: الأضرار المضمونة

يضمن المؤمن (بكسر الميم) باستثناء أضرار الأشخاص تعويض كل الأضرار من أي نوع التي يكون المؤمن (بفتح الميم) ملزما بها بناء على مطالبة الغير في حالة ارتطام السفينة المؤمنة أو تصادمها مع بناء أو جسم ثابت أو متحرك أو عائم.

المادة 144: . القسط وتأمين الرحلة

يكون القسط الكلي في تامين رحلة أو عدة رحلات متتالية من حق المؤمن (بكسر الميم) فور بدء سريان الأخطار.

المادة 145: القسط وتأمين الزمن المحدد

يكون القسط المنصوص عليه في جميع مدة الضمان في تأمين الزمن المحدد في حالات خسارة كلية أو رفع لليد على نفقة المؤمن (بكسر الميم) ؛ وعندما تكون الخسارة الكلية أوحالة رفع اليد على غير نفقته يكون القسط مستحقا على أساس الزمن المنقضي حتى الخسارة الكلية أو إبلاغ رفع اليد

المادة 146. : تسديد حالات التلف

لا يسدد المؤمن (بكسر الميم) في إطار أداء التلف سوى قيمة الأداءات والإصلاحات المعتبرة ضرورية لجعل السفينة في حالة جيدة لاستئناف الملاحة : وذلك باستبعاد أي تعويض آخر بسبب انتقاص القيمة أو البطالة أو لأي سبب كان.

المادة 147. : الضمان حسب الحدث.

يكون المؤمن (بفتح الميم) مهما كان عدد الأحداث الواقعة خلال مدة التأمين مضمونا لكل حدث حتى استيفاء مبلغ رأس المال المؤمن (بفتح الميم) فيما عدا حق المؤمن (بكسر الميم) في أن يطلب بعد كل حدث تكملة للقسط

المادة 148. : رفع اليد

يتم رفع اليد عن السفينة في الحالات التالية:

1- الخسارة الكلية؛
2- الإصلاح الذي يصل إلى ثلاثة أرباع (4/3) القيمة المعتمدة؛
3- استحالة الإصلاح؛
4- غياب معلومات منذ أكثر من ثلاثة أشهر.

حيث تعتبر الخسارة قد حدثت من تاريخ المعلومات الأخيرة.

المادة 149. : نقل الملكية أو الاستئجار

يستمر التأمين في حالة نقل الملكية أو استئجار السفينة بقوة القانون لصالح المالك الجديد أو المستأجر على أن يقوم بإبلاغ المؤمن (بكسر الميم) في أجل عشرة أيام ويتقيد بكافة الالتزامات التي كان المؤمن (بفتح الميم) ملتزماً بها تجاه المؤمن (بكسر الميم) بموجب العقد.

غير أن المؤمن (بكسر الميم) يبقى مخيراً في فسخ العقد في الشهر الموالي لليوم الذي أبلغ فيه بنقل الملكية او الاستئجار ولا يصبح هذا الفسخ نافذا إلا 15 يوما بعد إبلاغه.

ويبقى ناقل الملكية أو المؤجر ملزماً بتسديد الاقساط المستحقة قبل نقل الملكية أو الاستئجار.

المادة 150.: نقل ملكية حصص السفينة.

يؤدي وحده نقل ملكية أكثرية حصص السفينة المشتركة الملكية إلى تطبيق المادة 149.

المادة 151. : التأمينات المؤقتة والسفن الجاري بناؤها

تطبق أحكام هذا القسم أيضاً على عقود التأمين المتعلقة بسفينة غير مؤمنة (بفتح الميم) إلا لمدة إقامتها بالموانئ و المراسي وغيرها من الماكن سواء كانت عائمة أو راسية باليابسة كما تطبق على السفن الجاري بناؤها .

القسم الثاني : تأمينات الشحونات

المادة 152. : تأمين السفر وتامين الأشياء المجهولة

تؤمن البضائع إما بواسطة وثيقة تأمين لا يتجاوز أثرها الرحلة وإما بوثيقة تأمين تعرف بتأمين الأشياء المجهولة.

المادة 153. : التحويلات المجمعة

تطبق قواعد التأمين البحري على مجموع الرحلات عندما يكون جزء منها عن طريق البر أو عبر الأنهار أو الجو.

المادة 154: رفع اليد

بمكن أن يتم رفع اليد بالنسبة للمشحونات في الحالات التي تكون فيها البضائع:

1. ضاعت كليا
2. ضاعت أو تضررت حتى مستوى ثلاثة أرباع قيمتها
3. بيعت في الطريق بسبب تلف مادي للأشياء المؤمنة (بفتح الميم) من تبعات خطر مضمون

المادة 155: تأمين الأشياء المجهولة

يمكن في حالة ما إذا لم يتقيد المؤمن (بفتح الميم) الذي عقد تأمينا لأشياء مجهولة بالواجبات المنصوص عليها في مرسوم؛ فسخ العقد دونما أجل بناء على طلب المؤمن (بكسر الميم) الذي يكون له الحق زيادة على ذلك في الأقساط المناسبة للإرساليات غير المعلن و إذا ثبت عدم حسن نية المؤمن (بفتح الميم) فإن للمؤمن (بكسر الميم) أن يمارس حق الرد على الدفعات التي قام بها للأحداث المتعلقة بالإرساليات اللاحقة بعد أول إرسال متعمد من المؤمن (بفتح الميم).

القسم الثالث : تأمين المسؤولية

المادة 156 : الشروط

لا يعطي تأمين المسؤولية الحق للمؤمن (بفتح الميم) باستعادة ما دفعه إذا كان قد تم التعويض للغير المتقرر إلا في حالة تخصيص تعويض التأمين لتكوين صندوق تحديد.

المادة 157.: صندوق التحديد

لا يكون للدائنين ممن يكون حقهم موضوع تحديد: في حالة تكوين صندوق تحديد أي دعوى ضد المؤمن (بكسر الميم)

المادة 158 : الطابع التكميلي

لا يكون لتأمين المسؤولية الرامي إلى إصلاح الأضرار المسببة للغير من طرف السفينة والمضمونة بمقتضى المادة 144 ؛ أثر في حالة نقص المبلغ المؤمن في التأمين على الأجسام.

المادة 159. : حد التعهد

يشكل المبلغ المتعهد به من قبل كل مؤمن (بكسر الميم) لكل حدث حد التعهد وذلك مهما كان عدد الأحداث الحاصلة خلال مدة تأمين المسؤولية.

الباب السادس : التامينات الواجبة

الفصل الأول : تأمين العربات البحرية ذات اللحرك

القسم الأول واجب التأمين

المادة 160 .: الأشخاص الخاضعون والأشخاص المؤمنون (بفتح الميم) والعربات المعنية

يجب على كل شخص طبيعي أوكل شخص اعتباري غير الدولة يمكن إعمال مسؤوليته المدنية من جراء الخسائر التي يتعرض لها الغير على أثر مساس بالأشخاص أو الممتلكات بفعل عربة برية ذات محرك أو مقطوراتها أو شبه مقطوراته ؛ ليدخل تلك العربات في حركة المرور؛ أن يقوم بضمان نفسه بواسطة تأمين لتلك المسؤولية وذلك بالشروط المحددة في مرسوم صادر عن مجلس الوزراء

ويجب أن تغطي عقود التأمين المغطية للمسؤولية المدنية المذكورة في الفقرة الأولى من هذه المادة أيضاً المسؤولية المدنية لكل شخص يتولى الرعاية أو القيادة حتى غير المرخص بها لسيارة باستثناء مهنيي إصلاح وبيع ورقابة السيارات؛ وكذلك المسؤولية المدنية لركاب السيارة موضوع التأمين.

ويحل المؤمن (بكسر الميم) في الدفوق التي يملكها دائن التعويض ضد الشخص المسؤول عن الحادث عند ما تكون رعاية أو قيادة السيارة قد تمت إكراها للمالك.

ويجب توقيع هذه العقود لدى شركة تأمين معتمدة للقيام بعمليات التأمين ضد الحوادث الناجمة عن استخدام السيارات. ويعتبر أعضاء عائلة السائق أو المؤمن (بفتح الميم) بمثابة الغير وفق مدلول الفقرة الأولى من هذه المادة.

المادة 161: مصلحو السيارات

يلزم ممتهنو إصلاح السيارات وبيعها ورقابتها بتأمين مسؤوليتهم الخاصة فضلا عن مسؤولية الأشخاص العاملين في ورشاتهم وأولئك الذين يتولون رعاية السيارات أو قيادتها

بالإضافة إلى مسؤولية الركاب، وينطبق هذا الواجب على المسؤولية الدنية التي يمكن ان يتحملها الأشخاص المذكورون فى الفقرة السابقة بفعل الأضرار المسببة للغير من طرف السيارات التي هي في عهدة موقع العقد بالنظر إلى وظائفه و تلك المستخدمة في إطار النشاط المهني لموقع العقد.

القسم الثاني : نطاق واجب التأمين

المادة 162: . امتداد الإقليم

يتضمن التأمين المنصوص عليه في المادتين 160 و161 ضمان مسؤولية تمتد على الأقل على كامل الاقليم الوطني.

ويمكن منحها من طرف المؤمن (بكسر الميم) لتغطي حدتا واقعا خارج الاقليم الوطني ضمن الحدود والشروط النصوص عليها في تشريع الدولة التي وقع الحادث بإقليمها.

المادة 163: الأحداث المضمونة

يعنى ضمان الأضرار البدنية أو المادية الناجمة عن الحوادث أو الحرائق أو الانفجارات المسببة من طرف سيارة أومن طرف العناصر أو المواد التي تستخدمها، أو من طرف الأشياء أو المواد المحمولة بفعل سقوط المواد أو العناصر أو التوابع.

وبصورة عامة ينطبق الضمان على جميع ضحايا حادث حركة المرور وحتى تلك الحمولة بموجب عقد تدخل فيه سيارة بمدلول المادة 160.

المادة 164.: استبعاد الضمان المأذون

لا ينطبق واجب التأمين على إصلاح :

1. الأضرار المتعرض لها

أ) بالنسبة للشخص الذي يتولى قيادة السيارة

ب) بالنسبة لأجراء أو وكلاء المؤمنين (بفتح الميم) المسؤولين عن الأضرار خلال خدمتهم.

2. الأضرار اللاحقة بالعقارات أو الأشياء أو الحيوانات المؤجرة أو المعهود بها إلى السائق بأي ثمن كان.
3. الأضرار المسببة للبضائع والمواد المنقولة إلا فيما يتعلق بتضرر ملابس الأشخاص المنقولين عندما يكون ناتجا عن حادث بدني.

ويمكن أن يتضمن عقد التأمين دونما تعارض مع مقتضيات المادة 160 بنودا تنص على استبعاد الضمان عندما يكون السائق وقت الحادث دون العمر اللازم أو غير حائز للإفادات الشرعية المفروضة بموجب القوانين العمول بها في قيادة السيارات إلا في حالة السرقة أو العنف أو استخدام السيارة بغير علم المؤمن (بفتح الميم) ويجب عند ما يتضمن عقد التأمين إحدى حالات استبعاد الضمان المأذونة أن يذكر بمختلف العقوبات التي يتعرض لها المؤمن (بفتح الميم) في حالة عدم احترامه لتحديدات الاستخدام المبررة لحالات الاستبعاد

المادة 165 . الإعفاء

يمكن النص في عقد التأمين على احتفاظ المؤمن (بفتح الميم) على نفقته بجزء من التعويض المستحق للغير المتضرر.

المادة 166 (جديدة): (الأمر القانوني رقم 2007-026 بتاريخ: 09 ابريل 2007): عدم الاحتجاج بالاستثناءات على الغير

لا يمكن الاحتجاج على الضحايا أو على من يملكون حقوقهم بحدود وإلغاء الضمان، ولا بحدود التعويضات، أو بسقوط الأجل، فيما عدا الحالات التالية التي تعتبر حجة على الضحايا أو أصحاب حقوقهم:

- تعليق العقد بسبب عدم تسديد كامل العلاوة أو جزء منه، تطبيقا للمادة 9، الفقرة 4.
- إلغاء العقد بسبب تصريحات غير صحيحة قدمها عمدا الشخص المؤمَّن وقت اكتتابه، وذلك تطبيقا للمادة 9، الفقرة الأولى؛

- أي تعليق سليم للعقد أو أي إلغاء له بشكل مثبت بوجه عام، وذلك تطبيقا للقانون؛
- الأضرار التي تحصل للبضائع أو الأشياء المحمولة؛
- الأضرار التي تصيب الأثاث أو الأشياء أو الماشية المؤجرة أو المودعة للسائق، بأية صيغة كان ذلك.

في الحالة التي يكون فيها مسؤول التأمين ملزما بتعويض الغير، من ضحايا الحوادث أو من يمتلكون حقوقهم، على الرغم من حدود واستثناءات الضمان ومن عمليات الحد من التعويض وعمليات الإبطال بالزمن المنصوصة بموجب عقد التأمين- يقوم مسؤول التأمين بعملية التسديد لصالح المسؤول. ويمكنه أن يمارس ضد الأخير – حتى ولو كان الأخير هو الشخص المؤمن – عملية لتسديد كافة المبالغ التي دفعها على هذا النحو أو التي تم وضعها احتياطا بدلا عنه.

القسم الثالث : رقابة واجب التأمين

المادة 167 : إفادة التأمين و شهادة التأمين

يجب على كل سائق لسيارة مذكورة في المادة 160 أ ن يكون مستعدا لتقديم وثيقة تثبت إنجاز واجب التأمين.

ويعاقب بغرامة من 600 إلى 10.000 أوقية السائق الذي لا يكون بإمكانه أن يقدم للموظفين والوكلاء المكلفين بمعاينة مخالفات المرور وثيقة إثبات.

ويعاقب بغرامة من 2.000 إلى 40000 أوقية كل شخص دعي إلى أن يثبت في أجل خمسة أيام حيازته لإحدى الوثائق المذكورة أعلاه ولم يقم بذلك قبل انقضاء هذا الأجل .

و الوثائق المنصوص عليها هي على وجه الخصوص، إفادة التأمين الواجب الاحتفاظ بها من قبل مالك السيارة وشهادة التأمين الواجب عرضها على واجهة السيارة الداخلية بحيث تكون بارزة للعيان من الخارج بالجز ء الأسفل اليميني من المقدم الواقي

المادة 168 - البيان ن الإلزامي للإفادة

يجب أن تبين إفادة التأمين المسلمة من طرف شركة التـأمين تسمية الشركة وعنوانها و اسم موقع العقد ولقبه وعنوانه ورقم وثيقة التأمين وفترة التأمين المقابلة للقسط المسدد وأوصاف السيارة ور قم قيدها

المادة 169 : الإفادة المؤقتة

يسلم المؤمن (بكّسر الميم) إفادة التأمين المنصوص عليها أعلاه في أجل أقصاه خمسة عشر يوما اعتبارا من توقيع العقد وفي حالة عدم الإعداد الفور ي لهذه الوثيقة يسلم المؤمن (بفتح الميم) دونما تكاليف عند تو قيع العقد أو خلال نفاذه شهادة مؤقتة.

المادة 170 : سرقة الإفادة أو ضياعها

يسلم المؤمن (بكسر الميم) في حالة ضياع الإفادة أو سرقتها نسخة منها بناء على طلب الشخص الذي وضعت لصالحه الوثيقة الأصلية

المادة 171 : البيانات الواجبة في الشهادة

يجب أن تبين شهادة التأمين :

أ) تسمية شركة التامين

ب) رقما يمكن من التعرف على موقع التأمين

ج) رقم قيد السيارة

د) تاريخ بدء ونهاية الصلاحية.

المادة 172 : شروط تسليم الشهادة والشهادة المؤقتة

شروط تسليم الشهادة والشهادة المؤقتة هي نفسها المنصوص عليها لتسليم الإفادة والإفادة المؤقتة للتامين.

القسم الرابع : جدول المسؤولية الأيقنية

المادة 173 (جديدة): (الأمر القانوني رقم 2007-026 بتاريخ: 09 ابريل 2007): تحديد المسؤوليات

في حالة وقوع حادث، يتم تحديد مسؤوليات مختلف الأطراف الضالعة تبعا لسلم إكونوغرافي للمسؤولية سيتم تحديده بموجب مرسوم صادر عن مجلس الوزراء.

المادة 174: (ملغاة) : (الأمر القانوني رقم 2007-026 بتاريخ: 09 ابريل 2007)

القسم الخامس : الإجراءات الخاصة بوضع التعرفة

المادة 175 : المعايير العامة

يجب على شركات التأمين وضع تعرفتها بمراعاة المعايير التالية

- سوابق موقع التأمين
- مناطق المرور
- أقدمية الرخصة
- النظام الاجتماعي المهني
- استخدام السيارة

القسم السادس : الجزاءات

المادة 776 : سحب الرخصة.

يتعرض المالك أو سائق السيارة غير المؤمن (بفتح الميم) زيادة على العقوبات المنصوص عليها في المادة 167 لسحب رخصة القيادة

الفصل الثانى : تأمينات إلزامية أخرى

القسم الأول : استيراد بضائع أومشحونات

المادة 177 : واجب تأمين البضاعة أو المشحونات عند الإستيراد

يخضع كل شخص طبيعي أو اعتباري من أشخاص القانون العام أو الخاص لواجب توقيع تأمين لدى شركة تأمين معتمدة من قبل الوزارة المكلفة بالتجارة وذلك بالنسبة لكل استيراد لبضائع أو مشحونات في إقليم الجمهورية الاسلامية الموريتانية

المادة 178.: شروط التطبيق

تتحدد شروط تطبيق هذا الواجب وخاصة القيمة الدنيا للبضائع أو المشحونات المستوردة التي يجب اعتبارا منها التأمين وكذلك جزاءات وضع وصلاحية الوثائق الإثباتية للتأمين بواسطة مقرر صادر عن الوزير المكلف برقابة التأمينات.

المادة 179: العقوبات

تعاقب كل مخالفة لمقتضيات المادة 177 أعلاه بغرامة تساوي 25 ٪ من البضاعة أو المشحون المستورد وبالحبس لمدة 12 شهرا على الأكثر أو بإحدى هاتين العقوبتين فقط

القسم الثانى : تأمين أشغال البناء

الفقرة الأولى : تأمين المسؤولية الإلزامية

المادة 180.: واجب التأمين

يجب أن يكون كل شخص طبيعي أو اعتباري قد تثار مسؤوليته على أساس البينة الثابتة بخصوص أشغال البناء موضوع ضمان بواسطة تأمين. وعند افتتا ح كل ورشة يجب على الشخص المسؤول أن يكون قادرا على إثبات توقيعه لعقد تأمين يغطي مسؤوليته ويعتبر كل عقد تأمين موقع بموجب هذه المادة بغض النظر عن أي نص مخالف متضمنا بندا يضمن الإبقاء على الضمان للمدة المسؤولية الواقع على كاهل الشخص الخاضع لواجب التأمين

المادة 181: الأشغال لحساب الغير والبناء المخصص للبيع

يجب على الشخص الذي ينجز لحساب الغير أشغال بناء منصوص عليها في المادة السابقة أن يكون مضمونا بتأمين مسؤولية يغطي الأضرار التي قد تلحق بالغير من جراء مسؤوليته ويكون الشيء نفسه عند ما تكو ن المباني معدة للبيع .

الفقرة الثانية : تأمين الضرر الإلزامي

المادة 182: واجب التأمين

يجب على كل شخص طبيعي أو اعتباري يتصرف بوصفه مالكا لبناء أو بائعا أو وكيلاً لمالك البناية ويقوم بإنجاز أشغال بناء ؛ أن يوقع قبل افتتاح الورشة لحسابه أو لحساب المالكين المتتاليين تأمينا يغطي خارج أي بحث عن المسؤوليات تسديد أشغال إصلاح الأضرار الداخلة في تلك التي يتحمل مسؤوليتها القائمون بالبناء و الصناع والمستوردون أو المراقب الفني.

ويبدأ نفاذ هذا التأمين بعد انقضاء أجل ضمان الإكمال السليم غير أنه لا يغطي تسديد الإصلاحات الضرورية عندما :

- يتم فسخ عقد كراء البناء المعقود مع المقاول بسبب عدم تنفيذ هذا الأخير لواجباته وذلك قبل الاستلام بعد إنذار بقي دون رد.
- لا يقوم المقاول بواجباته بعد الاستلام بعد إنذار بقي دون رد وتؤهل كل شركة تأمين معتمدة وفق الشروط المحددة في المادة 200 أو معفية من هذا الاحتمال تطبيقا لمقتضيات المادة نفسها للتكفل بالأخطار المنصوص عليها في هذه المادة.

المادة 183. : استثناء

ينطبق الواجب المنصوص عليه ي المادة 187 على شخصيات القانون العام الاعتبارية مع مراعاة مقتضيات المادتين 186 و 187.

المادة 184 : المتعهد العقاري

تتعلق الواجبات المحددة في المواد أعلاه بالمتعهد العقاري في حالة عقود التعهد العقاري

الفقرة الثالثة أحكام مشتركة

المادة 185 : الاستثناء من واجب تأمين الأشغال العامة

يمكن منح استثناءات كلية أو جزئية للجماعات والمؤسسات العمومية والجماعات المحلية وتجمعاتها وكذلك الشركات العمومية التي تثبت قدرتها على الإصلاح السريع والكامل للأضرار، وذلك من طرف السلطة الإدارية.

المادة 186 : عدم التطبيق على الدولة في حالة إنجازها لبناياتها الخاصة:

لا تطبق واجبات التأمين على الدولة عندما تقوم بالبناء لحسابها الخاص.

المادة 187 : إثبات التأمين.

يجب على الأشخاص الخاضعين للواجبات المنصوص عليها في المواد السابقة أن يكونوا قادرين على إثبات قيامهم بتلك الواجبات ويجب عندما تهدف وثيقة موضوعة قبل انقضاء أجل عشر سنوات إلى نقل الملكية أو الانتفاع بها مهما كانت طبيعة العقد المخصص لمنح هذه الحقوق فيما عدا إيجار السكن. أن يتم بيان ذلك في أصل الوثيقة أو على هامش وجود أو عدم وجود التامين.

المادة 188 : الجزاءات

يعاقب كل من يخالف مقتضيات المواد أعلاه المتعلقة بواجب التأمين بالحبس من عشرة أيام إلى 6 أشهر وبالغرامة من 60 ألف إلى 5 ملايين أوقية أو بإحدى هاتين العقوبتين فقط. ولا تنطبق مقتضيات الفقرة السابقة على الشخص الطبيعي الذ ي يبني بناء مخصصا لسكنه الخاص أو لسكن زوجه أو أصوله أو فروعه او أصول أو فروع زوجه.

المادة 189 النقض عند الشخص الخاضع

يمكن لكل شخص خاضع لواجب التأمين عندما يواجه عند تقدمه لتوقيع عقد لدى شركة تأمين لا تحترم وثائقها التأسيسية التكفل بالخطر المعروض بالنظر إلى طبيعته بالرفض أن يرفع قضيته إلى مكتب التعرفة المنصوص على شر وطه في المادة 193.

المادة 190. إعادة التأمين

تمكن إعادة التأمين مع مراعاة. مقتضيات المادة 194،

المادة 191. أحكام القانون العام غير القابلة للتطبيق على تأمين البناء

لا تطبق مقتضيات الفقرة السادسة من المادة 12 والفقرة الثانية من المادة 14 على التأمينات الإلزامية المنصوص عليها في هذا الباب

المادة 192. البنود النموذجية

يعتبر كل عقد تأمين موقع من طرف شخص خاضع لواجب التأمين بموجب هذا الباب، بغض النظر عن أي بند مخالف. متضمنا للضمانات التي تعادل على الأقل تلك الواردة في البنود النموذجية المنصوص عليها.

الفصل الثالث : التعرفة التلقائية

المادة 193: التحديد من طرف مكتب التعرفة

يحدد مبلغ الأقساط الذي تلزم عنده كل شركة تأمين في حالة ما إذا تلقى الخاضعون لواجب التأمين رفض التكفل من قبل مجموع المؤمنين (بكسر الميم) الموجودين في السوق من طرف مكتب التعرفة ويمكن أن يحدد مكتب التعرفة مبلغ إعفاء يبقى على نفقة المؤمن (بفتح الميم) و تحدد شروط تكوين وتسيير مكتب التعرفة بواسطة مرسوم

المادة 194 : بطلان البنود المستبعدة للأخطار التابعة للتعرفة

تكون باطلة بقوة القانون اتفاقيات إعادة التأمين المستبعدة للأخطار المعرفة من قبل مكتب التعرفة.

المادة 195 : سحب الاعتماد

تعتبر كل شركة تأمين واصلت رفضها لضمان خطر حدد قسطه من طرف مكتب التعرفة كما لو كانت غير قائمة وفقاً للنظم العمول بها وتتعرض لسحب الاعتماد المنصوص عليه في المادة 200.

الكتاب الثاني : المتعاملون

الباب الأول : المقاولات

الفصل الأول : أحكام عامة

المادة 196. : هدف رقابة الدولة ونطاقها.

تتم رقابة الدولة لصالح المؤمنين (بفتح الميم) وموقع التأمين والمستفيدين من حقوق التأمين والرسملة وتخضع لهذا التأمين

1. المقاولات التي تعقد تعهدات يتعلق إنجازها بمدة حياة الإنسان باستثناء شركات الإسعافات المتبادلة ومؤسسات التعاون العمومي والخصوصي التابعة لقوانين خاصة.
2. المقاولات مهما كانت طبيعتها التي تتعهد يدفع راس مال في حالة زواج أومو لد أطفال
3. المقاولات التي تزاول الادخار بهدف الرسملة و تعقد مقابل دفعات و حيدة أو دورية مباشرة أو غير مباشرة تعهدات معينة.
4. المقاولات التي تهدف إلى اقتناء عقارات بواسطة بناء لدخول مدى الحياة.
5. مقاولات التأمينات من أي نوع ؛ غير أن المقاولات التي تختص فقط بإعادة التأمين غير خاضعة لرقابة الدولة.
6. المقاولات التي تزاول الادخار بهدف جمع مبالغ تدفع لمنتسبيها إما بغية تخصيصها لحسابات إيداع بفائدة وإما بهدف الرسملة المشتركة من خلال اشتراكهم في أرباح شركات أخرى تسيرها أو تديرها بصفة مباشرة أو غير مباشرة
7. المقاولات التي تزاول نشاطا تأمينيا.

المادة 197. : شكل شركات التأمين

يجب على كل مقاولة موريتانية في المادة 195 أن تكون على شكل شركة أسهم أو شركة تأمين فقط.

ولا يمكن أن تزاول شركة أجنبية أيا من العمليات المذكورة في المادة 195 أو عمليات إعادة التأمين في إقليم الجمهورية الإسلامية الموريتانية إلا إذا كانت تستجيب لمقتضيات التشريع الو طني.

المادة 198 : الشركات الأجنبية

- يجب على الشركات الأجنبية أن تكون شركات ذات رؤوس أموال أجنبية وفقا للقانون الموريتاني وذلك لمزاولة عمليات التأمين في موريتانيا، غير أن فروع المقاولات الأجنبية يمكن اعتمادها شريطة تكونها على شكل شركات أسهم في ظرف 3 سنوات اعتبارا من تسليم الاعتماد

- يجب أن تتوفر الشركات الأجنبية المكونة لشركات تأمين أو التي فتحت فروعا لها في موريتانيا على نظام شركة تأمين وفقا لمقتضيات قانونها الوطني.

المادة 199. : حظر التأمين المباشر في الخارج لأخطار بموريتانيا

يحظر التأمين المباشر في الخارج لأخطار بموريتانيا تحت طائلة العقوبة بغرامة تصل إلى 50 ٪من القيمة المؤمنة (بفتح الميم) ويمكن أن يكون هذا الخطر موضوع استثناءات بالنسبة لبعض الأخطار أو مجموعات الأخطار ؛ وذلك بواسطة مقرر صادر عن الوزير المكلف بالتجارة.

الفصل الثانى : النظام الإداري

القسم الأول : الاعتمادات

القسم الفرعي الأول : الاعتماد الإداري

المادة 200. : السلطة المعتمدة

لا يمكن أن تبدأ الشركات المذكورة في المادة 198. عملياتها إلا بعد اعتمادها إداريا، ولا يفرض هذا الاعتماد بالنسبة لعمليات قبول إعادة التأمين المنجزة من قبل مقاولات أجنبية.

ويمنح الاعتماد بواسطة مقرر صادر عن الو زير المكلف برقابة التأمينات بناء على طلب المقاولة لعدة عمليات أو شعب تأمين ولا تزاول الشركة إلا العمليات التي اعتمدت فيها. و تكون العقود الموقعة. خلافا لهذه المادة باطلة. غير أن هذا البطلان لا يمكن الاحتجاج به على المؤمنين (بفتح الميم) والموقعين و المستفيدين ذوي النوايا الحسنة.

المادة 201. : الشعب

ترتب عمليات التأمين على النحو التالي :

1. الحوادث (بما فيها حوادث الشغل والأمر اض المهنية)
   - 1.1 : الأداءات الجزافية
   - 1.2 : الأداءات التعويضية
   - 1.3 : التركيبات
   - 1.4 : الأشخاص المنقولون
2. المرض
   - 2.1 : الأداءات الجرافية
   - 2.2 : الأداءات التعويضية
   - 2.3 : التركيبات
3. هياكل العربات البرية غير القطارات كل ضرر تعرضت له:
   - 3.1 العربات البرية ذات المحرك
   - 3.2 العربات البرية غير ذات الاندفاع الذاتي
4. هياكل القطارات : كل ضرر لحق بالقطارات
5. هياكل السفن الجوية (الطائرات) كل ضرر لحق بالطائرات
6. هياكل السفن البحرية كل ضرر لحق ب :
   - 6.1 : السفن النهرية
   - 6.2 : سفن البحيرات

6.3 : السفن البحرية

7. البضائع المنقولة (بما فيها الأمتعة وكل الممتلكات الأخرى) وسيلة النقل

8. الحريق والعناصر الطبيعية

كل ضرر لحق بالممتلكات غير تلك المعددة في الشعب 3و4 و5و 6 و7 عندما يكون سببه :

8.1 الحريق

8.2 الانفجار

8.3 العاصفة

8.4 عناصر طبيعية أخرى غير العاصفة

8.5 الطاقة النووية

8.6 خسوف الأرض

9. أضرار أخرى للممتلكات

كل ضرر لحق بالممتلكات غير تلك المعددة في الشعب 3و 4 و 5و 6و 7 عندما يكون سببه أي حدث مثل السرقة، غير الأحداث المذكورة في الشعبة 8.

10. المسؤولية المدنية للعربات البرية ذات المحرك : كل مسؤولية ناجمة عن استخدام العربات البرية ذات الاندفاع الذاتي. بما فيها مسؤولية الناقل

11. المسؤولية المدنية في حالة الطائرات :

- كل مسؤولية مدنية ناجمة عن استخدام الطائرات ذات الاندفاع الذاتي، بما فيها مسؤولية
- الناقل

12. المسؤولية المدنية في حالة السفن البحرية وسفن البحيرات والأنهار، بما فيها مسؤولية الناقل.

13. المسؤولية المدنية العامة.

كل مسؤولية أخرى غير تلك المذكورة في الشعب 10 و11و 12

14. القرض

14.1 الإفلاس العام

14.2 قرض التصدير

14.3 البيع بالتقسيط

14.4 القرض الرهني

14.5 القرض الزراعي

15. الضمان

15.1 الضمان المباشر

15.2 الضمان غير المباشر

16. الخسائر المالية المختلفة

16.1 أخطار التوظيف

16.2 نقص الإيرادات

16.3 المنا خ السيئ

16.4 ضياع الأرباح

16.5 استمرار التكاليف العامة

16.6 الصناديق التجارية

16.7 ضياع القيمة التجارية

16.8 ضياع الإيجارات او الدخول

16.9 خسائر تجارية غير مباشرة غير تلك المذكورة سابقا.

16.10 الخسائر المالية غير التجارية

16.11 خسائر مالية أخرى

17. الحماية القانونية :

18. الدعم

دعم الأشخاص المتعرضين لبعض المصاعب و خاصة أثناء تنقلهم

19. محفوظ

شعب الحياة :

20. الحياة والوفاة :

كل عملية تتضمن تعهدات يرتبط إنجازها بمدة حياة الأنسان.

21. تأمينات متصلة بأموال استثمارية كل عملية تتضمن تعهدات يرتبط إنجازها بمدة حياة الانسان وتتصل برأس مال استثمار.

22. الرسملة:

كل عملية ترمي إلى الادخار بهدف الرسملة وتتضمن مقابل دفعات وحيدة أو دوريه مباشرة أو غير مباشرة تعهدات محددة من حيث مدتها ومبلغها.

وتتضمن الشعبتان 20 و21 مزاولة تأمينات تكميلية للخطر الأساسي: وخاصة تلك الهادفة إلى ضمانات في حالة الوفاة بسبب حادث أو العجز .

ملاحظة هامة : ترتب شعب الحرائق والحوادث والأخطار المختلفة في الفئة 10 و شعب الحياة في فئة 20.

المادة 202 : الأخطار الفرعية

يمكن لكل مقاولة حاصلة على الاعتماد الإداري لخطر أساسي يدخل في إحدى الشعب من 1 إلى 17 أن تضمن كذلك الاخطار المندرجة ضمنن شعبة أخرى دون أن يفرض عليها الاعتماد لهذه الأخطار الجديدة. عندما تكون مرتبطة بالخطر الأساسي وتتعلق بالموضوع المضمون ضده. ومضمونة ضمن العقد الذي يغطيه.

غير أن الأخطار المندرجة في الشعبيتين 14 و15 لا يمكن اعتبارها متفرعة عن شعب أخرى .

المادة 203.: الأخطار الإضافية

يمكن للمقاولات المعتمدة للعمل ضمن الشعبتين 20 و21 أن تنجز مباشرة على شكل تأمين إضافي يدخل في نطاق عقد تأمين على الحياة مقابل دفع قسط أو اشتراك متميز. تأمينات إضافية ضد أخطار الأضرار البدنية المتضمنة العجز الهني عن العمل والوفاة بسبب حادث والعجز على إثر التعرض لحادث أو مرض و يجب في هذه الحالة أن يبين العقد أن هذه الضمانات الاضافية تنتهى في آخر أجل مع الضمان الأساسي ويجب أن ترفق البيانات المقدمة للجنة رقابة تعرفة التامين على الحياة والمتضمنة للتأمينات الإضافية ضد الأخطار المذكورة في الفقرة الأولى إثباتات فنية لهذه الضمانات الإضافية.

القسم الفر عي الثاني : شروط الاعتمادات

المادة 204 : معيار منح أور فض الاعتماد الإداري

يجب تحرير جميع الوثائق المرفقة بطلبات الاعتماد باللغتين العربية والفرنسية ولمنح الاعتماد أو رفضه يراعى ما يلي :

- الوسائل الفنية والمالية المقترح استخدامها ومدى ملاءمتها لبرنامج أنشطة المقاولة
- تزكية وخبرة الأشخاص المكلفين بإدارتها :
- توزيع رأس مالها وإجراءات تكوين صناديق التأسيس بالنسبة لشركات التأمين فقط
- تنظيم السوق

ويجبٌ أن يكون كل قرار ر يقضي بر فض الاعتماد مسببا وأن يتم تبليغه ولا يمكن رفض الاعتماد كليا أو جزئيا إلا بعد إنذار المقاولة مسبقا عن طريق رسالة مضمونة مع إشعار استلام بأن تقدم كتابيا ملاحظاتها في ظرف 15 يو ما اعتبارا من هذا الاستلام.

المادة 205 : المقاولة الموريتانية

يجب أن يكون كل طلب اعتماد مقدما من قبل مقاولة موريتانية في نسختين وأن يتضمن :

1. قائمة الشعب التي تنوي المقاولة العمل فيها، موضوعة وفقا لمقتضيات هذا القانون
2. نسخة من الوثائق التأسيسية للمقاولة على شكل إرسالية أومن نسختين إذا كانت الوثائق مكونة لعقد عرفي .
3. ويجب أن تتضمن على الأقل الانظمة الأساسية والمحاضر الأولى للجمعية العامة ولمجلس الإدارة قائمة بأسماء القادة من رئيس وإداريين وأعضاء مجلس المراقبة والمديرين فضلا عن ألقابهم ومقراتهم وجنسية كل منهم و تواريخ وأماكن ميلادهم
4. نسخا من ملف السوابق العدلية مؤرخا بأقل من 3 أشهر أو وثائق معادلة مسلمة من قبل السلطات القضائية أو الإدارية المختصة. للأشخاص المذكورين أعلاه وإذا كانوا أجانب. من الوثائق المثبتة لمدى التزام هؤلاء بالقوانين والنظم المتعلقة بالوضعية وبتأمين الأجانب و أن يقدم زيادة على ما سبق لكل من الأشخاص المذكورين، ؛ وثيقة تبين :
   - المؤهلات المحصول عليها إضافة إلى طبيعة الأنشطة المهنية الحالية وتلك المزاولة طيلة ال10 سنوات السابقة لطلب الاعتماد
   - التعرض للعقوبات المتخذة من قبل سلطة رقابة أو منظمة مهنية وحالات نقض القيد في لائحة مهنية أو حالات العزل او الأحداث المماثلة على إثر ارتكاب خطإ وذلك عند الاقتضاء
   - مزاولة وظائف الإداري أو المدير في المقاولات التي تعرضت لإجراءات التقويم أو التصفية القضائية و إجراءات الإفلاس الشخصي أو حظر التسيير أو غير ذلك من الإجراءات ، و ذلك عند الاقتضاء .
5. برنامج أنشطة تتضمن الأوراق التالية:

- وثيقة تبين طبيعة الأخطار التي تنوي الشركة ضمانها

- وثائق التأمين والمطبوعات المحققة للتوزيع على الجمهور أو للنشر وكذلك لائحة التعرفة المطبقة وذلك بالنسبة لكل واحدة من الشعب التي هي موضوع طلب اعتماد؛
- مذكرة فنية تعرض طريقة وضع التعرفة وأسس حساب مختلف فئات الأقساط أو الاشتراكات. بالنسبة لكل عمليات التأمين المتضمنة لتعهدات يرتبط إنجازها بمدة حياة الإنسان وللعمليات التكميلية لها وكذلك التعرفة المطبقة على كل هذه العمليات ؛
- التعرفة الكاملة للدفعات والاشتراكات ، مرفقة بجدول يبين على الأقل سنة بعد أخرى الأرصدة الرياضية وقسم تصفية التأمين المناسبة بالإضافة إلى مذكرة فنية تعرض طريقة وضع هذه العناصر. وذلك بالنسبة لعمليات الدعوة إلى الادخار بهدف الرسملة .
- المبادئ الأساسية التي تنوي المقاولة اتباعها في مجال إعادة التامين ؛
- تقديرات تكاليف إقامة المصالح الإدارية وشبكة الإنتاج بالإضافة إلى الوسائل المالية المخصصة لها
- التقديرات و الكشوف التقديرية للخطط الثلاث الأولى و المتعلقة ب:
  - الأقساط أو الاشتراكات والحوادث
  - وضعية الخزينة
  - الوسائل المالية المخصصة لتغطية التعهدات
  - هامش القدرة على الوفاء و الحفاظ على إيداع الضمان الواجب على المقاولة المكونة تطبيقا لهذا القانون
  - قائمة المساهمين الأساسيين في حالة شركات الأسهم. وكذلك حصة كل واحد منهم في رأس المال بالنسبة لشركات التأمين التعاوني وإجراءات تكوين صندوق التأسيس .
  - تسمية وعنوان المؤسسات المصرفية المحددة مكّانا للوفاء لحسابات المقاولة .

وفي حالة طلب توسعة نطاق الاعتماد يكفي فقط بيان التعديلات وتقديم الأوراق المناسبة للاستجابة لمقتضيات النقاط 2 و3 و4 .

ويجب أن ترفق الوثائق المطلوبة بنسختين وتعاد الأصول بعد صدور القرار إلى المقاولة .

المادة 206 : المقاولة الأجنبية .

يجب أن يتضمن كل طلب اعتماد مقدم من طرف مقاولة أجنبية. زيادة على العناصر المذكورة في المادة السابقة:

- الوثائق المحاسبية للحصص كل من الموازنات السنوية الثلاث أوتلك المختتمة عند ما لا تكون قد انقضت ثلاث موازنات على الشركة
- إفادة مسلمة من قبل السلطات الوطنية المختصة تعدد الشعب المخول للمقاولة دخولها وكذلك الأخطار المضمونة من طرفها فعليا وتشهد انها مكونة وسائرة في بلدها الأصلي و فقا لقوانينه.
- العناصر المطلوبة بموجب قانون الاستثمار لتكوين شركة أو فرع في موريتانيا إلا إذا تعلق الأمر بطلب توسعة نطاق الاعتماد ويماثل الاعتماد الممنوح تطبيقا لهذا القانون الاعتماد على أساس القانون المطبق على الاستثمارات الأجنبية ويفتح الباب أمام استفادة المقاولة المعتمدة من مقتضياته .

وتطبق الأحكام المتضمنة في المادة السابقة والمتعلقة بالقادة في حالة فرع على مديرية.

المادة 207: الوكيل العام

تقوم المقاولة الأجنبية في حالة فتحها لفرع لها بتعيين وكيل عام يتولى إدارة الفرع ويعتبر بمثابة قائد شركة في إطار تطبيق كل أحكام هذا القانون.

المادة 208: تقرير الإنجاز

يجب على المقاولة طيلة الموازنات موضوع التقديرات و الكشوف التقديرية المنصوص عليها في المادة 205 أن تقدم للجنة رقابة التأمينات كل ستة أشهر. تقريرا عن إنجاز برنامج نشاطها.

القسم الفرعي الثالث : النشر والتعليق وانتهاء نفاذ الاعتماد

المادة 209: نشر الاعتماد :

ينشر الاعتماد في الجريدة الرسمية للجمهورية الاسلامية الموريتانية

المادة 210. : الاعتماد المنتهي نفاذه بقوة القانون :

ينتهي نفاذ الاعتماد بقوة القانون في حالة تحويل الاختصاص المتعلق بمجموع العقود الداخلة في نطاق شعبة أو شعبة فرعية معينة وذلك بالنسبة لهذه الشعبة أو الشعبة الفرعية.

وينتهي نفاذ الاعتماد بقوة القانون أيضا إذا لم تبدأ المقاولة المعتمدة إداريا لشعبة أو لشعبة فرعية القيام بالعمليات في ظرف سنة من فتح الاعتماد الإداري. من نشره ضمن مقرر (يوجد نموذج منه في أحد ملاحق هذا القانون) في الجريدة الرسمية أو إذا لم توقع مقاولة طيلة موازنتين متتاليتين أي عقد في الشعبة أو الشعبة الفرعية التي اعتمدت فيها ، وذلك في كلتا الحالتين بالنسبة للشعبة أو الشعبة الفرعية المعينة.

المادة 211 : إلغاء الاعتماد

يمكن للوزير المكلف برقابة التأمينات، بناء على طلب مقاولة تعهدت بعدم توقيع عقود جديدة في نطاق شعب أو شعب فرعية متعددة. في المستقبل. أ ن يعاين بواسطة مقرر يتم نشره في الجريدة الرسمية للجمهورية إلغاء الاعتماد لهذه الشعب أو الشعب الفرعية.

القسم الثاني : قواعد تكوين وتسيير مقاولات التأمين

القسم الفرعي الأول : أحكام عامة

المادة 212. : التعارض وحظر التسيير

لا يمكن. على أي أساس كان أن تؤسس مقاولات التأمين أو أن تدار أو أن تسير إلا من طرف الأشخاص الذين لم يكونوا قط موضوع أية إدانة بسبب ارتكاب جرم من جرائم القانون العام أو بسبب جنحة ذات طبيعة مالية أو اقتصادية والذين ليسوا موضوع أي حظر أو عجز معلن وخاصة تطبيقا قانون الأسرة .

المادة 213. : تعديلات الأنظمة الأساسية

يجب على قادة مقاولات التأمين. القيام قبل عرض تعديلات الأنظمة الأساسية على الجمعية العامة باطلاع لجنة الرقابة والوزير المسؤول عن رقابة التأمينات على مشروع التعديلات ويمكن بناء على رأي لجنة الرقابة وفي أجل 30 يوما من آخر إبلاغ للمشروع أن يعترض الوزير على كل أو بعض التعديلات أو أن يفرض شروط إنجاز تحت طائلة سحب الاعتماد لجميع أو بعض الشعب أو الشعب الفرعية. وتعتبر التعديلات مقبولة إذا لم يتخذ قرار في هذا الأجل.

المادة 214 : تغيير القائد

تلزم كل مقاولة معتمدة بأن تطلع لجنة الرقابة والوزير المسؤول عن رقابة التأمينات. على كل تغيير لقادتها مع بيان العناصر المتعلقة بالقادة المطلوبة لطلبات الاعتماد.

ويمكن للوزير بناء على رأي لجنة الرقابة وفي أجل 30 يوما بعد آخر إبلاغ للمشروع أن يعترض على تعيين القادة الجدد أو أن يعرض شروطا تحت طائلة سحب الاعتماد لكل أو بعض الشعب أو الشعب الفرعية. وتعتبر التعيينات مقبولة إذا لم يصدر قرار في ذلك الأجل.

المادة 215. : تخصص شركات التأمين

لا يمكن أن تزاول مقاولات التأمين أنشطة صناعية و تجارية غير تلك المتعلقة بعمليات التأمين المعتمدة لها.

غير أن مقاولات التأمين يمكن أن تقدم عمليات تأمين لحساب مقاولات أخرى عقدت معها اتفاقا لهذا الغرض .

القسم الفرعي الثاني : شركات الأسهم للتأمين :

المادة 216 (جديدة): (الأمر القانوني رقم 2007-026 بتاريخ 09 ابريل 2007): الحد الأدنى لرأس المال

يتعين على شركات التأمين غير الإسمية أن تمتلك رأس مال لا يقل عن 300 مليون أوقية، دون احتساب ما تقدمه عينيا.

المادة 217. : تحرير رأس المال

يجب أن يكون رأس المال محررا بالكامل. عند التكوين.

المادة 218. : مسك زمام الرقابة :

يجب أن تطلع لجنة الرقابة والوزير المسؤول عن رقابة التأمينات من طرف قادة المقاولة المعنية على كل عملية تنازل ينتج عنها التخلي لصالح مساهم؛ شخصية طبيعية أو اعتبارية أو عدة مساهمين أشخاص طبيعيين أو اعتباريين ينتمون إلى المجموعة نفسها أو الشركة نفسها عن اشتراك يصل إلى 20 ٪ من راس المال أو أكثرية حقوق التصويت المقررة للجمعيات العامة العادية.

ويمكن للوزير، بناء على رأي لجنة الرقابة وفي أجل 30 يوما بعد آخر إبلاغ لمشروع البيع، أن يعرض على البيع أو أن يعرض شروط إنجاز تحت طائلة سحب الاعتماد لكل أو بعض الشعب أو الشعب ' الفرعية. وذلك عند ما يكون الاعتماد للشعب أو الشعب الفرعية قد تم منحه والإبقاء عليه. اعتبارا لتوزيع رأس المال و لشخصية قادة المقاولة.

ويعتبر البيع مقبولا إذا لم يتخذ قرار في ذلك الأجل.

القسم الفرعي الثالث : شركات التأمين التعاوني

المادة 219. : تعريف :

ترمي شركات التأمين التعاوني إلى تحقيق هدف غير تجاري ويتم تكوينها لتأمين إخطار الشركاء مقابل دفع اشتراك ثابت أو متغير. وهي تضمن لهؤلاء التسديد الكلي للتعهدات التي تعقدها.

ولا يمكن أن تستقبل شركات التأمين التعاوني المزاولة لعمليات التأمين على الحياة أو الرسملة، اشتراكات متغيرة.

وتطبق القوانين والنظم المتعلقة بشركات الأسهم على شركات التأمين التعاوني ما دامت غير مخالفة ومتماشية مع الأحكام الخاصة لهذا القسم الفرعي.

المادة 220. : صندوق التأسيس :

يلزم وجوبا تكوين صندوق تأسيس يكون بمثابة رأس مال. ويجب أن يساوي على الأقل رأس المال الأدنى المنصوص عليه لشركات الأسهم للتأمين.

المادة 221: فائض الإيرادات - التوزيع

توزع فوائض الإيرادات القابلة للتوزيع لشركات التأمين التعاوني العاملة في شعبه أو عدة شعب من 1 إلى 18. بين الشركاء وفقا للشروط المحددة في الانظمة الأساسية

المادة 222. : الوثائق الصادرة والبيانات

يجب على شركات التأمين التعاوني أن تورد في كل الوثائق المخصصة للعموم أحد البيانين «شركة تأمين تعاوني ذات اشتراكات متغيرة» أو « شركة تأمين تعاوني ذات اشتراكات ثابتة»

المادة 223. : الأنظمة الأساسية

يجب أن تتضمن الأنظمة الأساسية لشركات التأمين التعاوني :

1. بيان الدائرة الإقليمية لعمليات الشركة مع تحديد الطريقة والشروط العامة التي تم على أساسها التعاقد بين الشركة والشركاء، إضافة الى شعب التأمين المضمونة مباشرة أو المقبولة في إعادة التأمين ؛
2. تحديد العدد الأدنى للمنتسبين ؛
3. تحديد المبلغ الأدنى للاشتراكات المدفوعة من قبل المنتسبين على أساس الفترة السنوية الأولى وتوضيح أن هذه الاشتراكات يجب دفعها بالكامل عند التكوين ؛
4. بيان طريق دفع أجور ومرتبات المديرين والإداريين والرئيس ؛
5. النص على وجود مبلغ لصندوق التأسيس و توضيح وجود دفعه بالكامل عند التكوين ؛
6. النص على طريقة توزيع فائض الإيرادات القابلة للتوزيع

7. النص على الطابع الثابت أو المتغير للاشتراكات. حسب الحالة ؛
8. تحديد تشكلة الجمعية العامة

المادة 224. : الجمعيات العامة

تتكون الجمعية العامة، إما من جميع الشركاء الذين يدفعون اشتراكاتهم بانتظام ؛ وإما من نواب منتخبين من طرف هؤلاء الشركاء و لتطبيق هذا الاحتمال الثاني ؛ يمكن توزيع الشركاء إلى مجموعات حسب طبيعة العقد الموقع أو حسب معايير إقليمية أو مهنية.

ولا يمكن أن يتجاوز عدد النواب. وتعتبر باطلة البنود التي ترتبط بمبلغ اشتراك، مشاركة الشركاء الذين يدفعون اشتراكاتهم بانتظام. في الجمعية العامة أوفي انتخاب أعضاء الجمعية العامة.

ولا يكون لكل شريك حاضر أو ممثل الحق إلا في صوت واحد.

المادة 225: الإدارة

تناط مهمة إدارة شركة التأمين التعاوني بمجلس إدارة تعينه الجمعية العامة ويتكون من 5 أعضاء عل الأقل.

ويختار الإداريون من بين الشركاء المنتظمين في دفع اشتراكاتهم. ويجب تبديلهم عندما ينتهي هذا الانتظام.

وتعزل الجمعية العامة الإداريين بسبب ارتكاب خطإ

ولا يمكن ربط انتخاب الشركاء المنتظمين في دفع اشتراكاتهم في مجلس الإدارة؛ بشرط مبلغ اشتراك وتحدد اختصاصات مجلس الإدارة في الانظمة التأسيسية في حدود القوانين والنظم المعمول بها.

ويحظر التصويت وكالة ويكون لكل عضو في مجلس الإدارة صوت واحد.

وينتخب مجلس الإدارة من بين أعضائه رئيسا و نائبا للرئيس تنتهي وظائفهم في نهاية اجتماع مجلس الإدارة المقرر لحسابات الموازنة المختتمة التي تحملوا خلالها تلك المهام. و تمكن إعادة انتخابهم

ويمكن أن يعين مجلس الإدارة من بين أعضائه زيادة على ذلك إذا كان النظام الأساسي يسمح بذلك مديرا أو عدة مديرين يحدد سلطاتهم ومدة وظائفهم و يتحمل مجلس الإدارة تجاه الشركة مسؤولية تسيير المديرين

وبمثل رئيس مجلس الإدارة والمديرين الشركة تجاه الغير دونما إمكانية الاحتجاج على هؤلاء بتحديد الاختصاصات إلا إذا تم إبلاغهم أصلا

المادة 226. : الحل

يؤول فائض الأصول الصافية من الخصوم. في حالة حل غير مسبب بسحب الاعتماد.

بقرار من الجمعية العامة إلى شركات تأمين تعاوني أخرى او إلى جمعيات معروفة بطابع النفع ع العام.

القسم الثالث: نقل المحفظة وإجراءات التسديد والإنقاذ

القسم الفرعي الأول: نقل المحفظة

المادة 227 (جديدة): (الأمر القانوني رقم 2007-026 بتاريخ 09 ابريل 2007): الإجراءات

تستطيع مؤسسات التأمين، بعد مصادقة الوزير المسؤول عن مراقبة التأمينات وبرأي مطابق من اللجنة الاستشارية للتأمينات، أن تحوِّل كليا أو جزئيا حقيبة عقودها، بحقوقها والتزاماتها، إلى مؤسسة أو عدة مؤسسات معتمدة.

يتم إبلاغ الدائنين بطلب التحويل عبر إشعار ينشر في صحيفة للإعلانات الرسمية، يعطيهم أجل 3 أشهر على الأقل لتقديم ملاحظاتهم بشأنه.

ويتوفر الأشخاص المؤمنون على أجل شهر واحد ابتداء من نشر هذا الإعلان لفسخ عقدهم. وتقوم السلطات الإدارية، مع مراعاة هذا الاحتياط، بإقرار التحويل بمقرر ، إذا ما بدا لها أنه ينسجم مع مصالح الدائنين والأشخاص المؤمَّنين. وهذا الإقرار يجعل بالإمكان الاحتجاج به على أولئك.

المادة 228. : النقل التلقائي

يمكن تقرير النقل التلقائي لمحفظة العقود من طرف الوزير المكلف برقابة التأمينات بناء على رأي مطابق للجنة الرقابة وذلك على أساس عقوبة ضد المقاولة التي لم تحترم ترتيبا تشريعيا أو تنظيما في مجال التأمينات.

و تطلع جميع مقاولات التأمين على مشروع النقل عن طريق إشعار ينشر في الجريدة الرسمية. ويتبع صدور هذا الإشعار بأجل 15 يوما يكون خلاله للمقاولات التي تقبل التكفل بالمحفظة أن تعلن عن نفسها للجنة.

وتبلغ المقاولة التي عينها الوزير بعد رأي مطابق للجنة. بهذا التعيين بواسطة رسالة مضمونة مع إشعار بالاستلام ويحدد القرار الذي يعلن النقل إجراءاته وتاريخ نفاذه.

القسم الفرعي الثاني : التقويم و الإنفاذ

المادة 229: خطة التقويم

يجب؛ عندما تلزم مقاولة تأمين بإعداد خطة تقويم. أن تتضمن هذه الخطة على وجه الخصوص :

1. تقديم التدابير المالية والإدارية بهدف تحسين الوضعية مثل زيادة رأس المال
   - إنقاص التكاليف العامة
   - تخفيض معدل العمولة
   - رفع التعرفة
   - انتقاء العقود
   - مراجعة معاهدات إعادة التأمين
   - النقل الجزئي للمحفظة
2. النص بالأرقام على أثار هذه التدابير و آجال هذه النتائج ويجب إعداد خطة التقويم وإبلاغها إلى لجنة الرقابة تحت طائلة إمكانية إعلان سحب الاعتماد من طرف السلطة المختصة

المادة 230: المراقبة

تتم مراقبة إنجاز خطة التقويم بشكل مستمر تحت سلطة لجنة الرقابة.

ويمكن أن تقرر لجنة الرقابة لهذا الفرض وضع المقاولة تحت الر قابة الخاصة لمفوض مراقب. ويجب إبلاغ هذا الأمر مسبقا بكل القرارات المتخذة من قبل مجلس الإدارة أو القادة وأن يطلع باستمرار على إنجاز هذه القرارات والتدابير التي تنص عليها الخطة.

المادة 231 : الإدارة المؤقتة

يمكن للوزير المسؤول عن رقابة التأمينات في حالة اختلال مالي خطر أن يقوم بناء على رأي مطابق للجنة الرقابة بوضع مقاولة التأمين تحت الإدارة المؤقتة

ويعين المقرر القاضي بالإدارة المؤقتة الإداري ويحدد سلطات كل من هذا الأخير وقادة المقاولة وكذلك أهداف ومدة مهمته .

وتطبق الإجراءات المنصوص عليها لسحب الاعتماد على الوضع تحت الإدارة المؤقتة.

المادة 232.: الإجراءات التحفظية والايداعات غير المنتظمة

تقوم لجنة الرقابة. عندما تلاحظ إيداعات غير منتظمة. بإنذار المقاولة بتصحيح الإيداعات في ظرف 3 أشهر اعتبارا من استلام هذا الإنذار وإذا لم تثبت المقاولة، في نهاية هذا الأجل اكمال التصحيح، تعين اللجنة إداريا مؤقتا ويحدد التعيين سلطات كل من الإداري المؤقت والقادة وكذا الأهداف التي يسعى إلى تحقيقها الإداري.

وإذا لم يتم تصحيح الإيداعات في ال 6 أشهر. بعد تعيين الإداري. يعلن الوزير المسؤول عن رقابة التأمينات سحب الاعتماد الكلي أو بعض الشعب أو الشعب الفرعية .

المادة 233.: توقيف الأصول:

يمكن للجنة الرقابة، إذا لم تحترم مقاولة النظم المتعلقة بالأرصدة الغنية. أن تحظر حرية التصرف. في أصول المقاولة الموجودة بإقليم الجمهورية وأن تتخذ كل التدابير الرامية إلى إنقاذ مصالح المؤمنين (بفتح الميم) والمستفيدين من العقود.

المادة 234.: تعليق حالات تصفية التأمين و الدفعات المقدمة :

يمكن للجنة الرقابة إذا كانت الظروف تتطلب ذلك أن تأمر مقاولة تأمين على الحياة أو الرسملة بتعليق دفع قيم تصفية التأمين أو دفع المقدمات على العقود.

القسم الرابع : سحب الاعتماد والإجراءات الجماعية للتصفية.

المادة 235.: إجراءات سحب الاعتماد.

يمكن سحب الاعتماد لكل أو بعض الشعب أو الشعب الفرعية المعتمدة لها المقاولة بواسطة مقرر صادر عن الوزير المسؤول عن رقابة التأمينات، بناء على رأي مطابق من لجنة الرقابة. ولا يمكن اتخاذ هذا القرار إلا بعد اطلاع المقاولة على مشروعه ومبرراته في نهاية أجل شهر بعد هذا الإبلاغ تدعى خلاله إلى تقديم ملاحظاتها إلى لجنة الرقابة وإلى الوزير.

المادة 236 : حالات سحب الاعتماد

يمكن سحب الاعتماد إذا اقتضى ذلك الصالح العام وخاصة في الحالات التالية:

- التوقف المستمر للنشاط
- الاختلال الخطير للتوازن
- التعديل الجوهري للشروط المقدمة من قبل المقاولة والحاصلة بموجبها على الاعتماد.

المادة 237: أثر فقدان الاعتماد بعد انقضاء نفاذه بقوة القانون أو الإلغاء أو السحب :

ينجر عن الفقدان ن الجزئي للاعتماد. حظر توقيع كل عقد جديد أو تجديد كل عقد منقضي النفاذ أو التمديد في الشعب أو الشعب الفرعية التي حصل بشأنها فقدان الاعتماد:

ويترتب على الفقد الكلي للاعتماد. بقوة القانون. حل لشركة التأمين وتصفيتها ويؤدي فقد الاعتماد . بقوة القانون. بالنسبة لفروع الشركات الأجنبية ؛ تصفية أصول وخصوم الحصيلة الخاصة للعمليات المنجزة على التراب الوطني

المادة 238.: الإجراءات الجماعية

لا تطبق النظم المتعلقة بالإجراءات الجماعية على إثر توقف الدفع أو التهديد به على المقاولات التابعة لهذا القانون الا بقدر لا تخالفه أو تتعارض معه

وتتبع كل الإجراءات المتعلقة بمقاولة تأمين للمحكمة المختصة في مجال التأمين و الداخل في اختصاصها مقر المقاولة المذكورة .

ولا يتم فتح الإجراءات الجماعية ضد مقاولة تأمين إلا في ضوء تعهيد الوزير المسؤول عن رقابة التأمينات. بعد الرأي المطابق للجنة الرقابة. ولا يلزم التعهيد إلا للمحكمة المختصة والنيابة العامة وكل دائن كان دينه موضوع قرار نافذ من لجنة الرقابة التي تحيل الطلب مع رأيها إلى الوزير.

المادة 239.: هيآت التصفية :

يقوم بالتصفية القائم عليها المعين من قبل المحكمة المختصة. على أساس اقتراح لجنة الرقابة. وينبغي أن يكون الأشخاص المقترحون مستفيدين من خبرة وتجربة معترف بهما في مجال إدارة مقاولات التأمين وأن لا يكونوا موضوع الحظر أو التعارضات المطبقة على قادة شركات التأمين.

ويتصرف القائم بالتصفية تحت مسؤوليته الكاملة

وله أوسع السلطات مع مراعاة مقتضيات هذا القانون و خاصة تلك المتعلقة بنقل المحفظة، لتصفية و إنجاز الأصول منقولة كانت أو غير منقولة ولحسم الخصوم على ضوء الحوادث غير المؤداة.

ولا يمكن دفع أية دعوى منقولة أو غير منقولة أو متابعتها إلا من طرف القائم بالتصفية أو ضده .

وتعين المحكمة المختصة ضمن الأمر نفسه المعين للقائم بالتصفية. قاضيا – مفوضا لدى التصفية مكلفا برقابة عملياتها.

ويمكن للقاضي المفوض لدى التصفية أن يطلب في أي وقت من القائم بالتصفية المعلومات والاثباتات المتعلقة بعملياته وأن يقوم بكل المعاينات الميدانية. ويوجه إلى المحكمة المختصة كل التقارير التي يراها مناسبة.

ويمكن للمحكمة المختصة أن تضع في أي وقت حدا لوظائف القائم بالتصفية. تلقائيا أو بناء على طلب لجنة الرقابة وبعد تقرير من القاضي - المفوض وفي حالة التعهد التلقائي تستمع المحكمة إلى لجنة الرقابة.

ويمكن للجنة الرقابة أن تعين مفوضا مراقبا أو عدة مفوضين مراقبين بهدف مؤازرة القائم بالتصفية والقاضي المفوض في المهام المنوطة بهم.

المادة 240.: النشر :

يتم في ظرف 10 أيام بعد تعيين القائم بالتصفية وبمبادرة منه. جمع كل من قرار وزير التجارة المعلن السحب الكلي للاعتماد والأمر الصادر عن رئيس المحكمة. على شكل ملحقات أو إشعارات لنشرها في الصحف المخولة استقبال الإعلانات الرسمية.

ويمكن إشعار الدائنين المعروفين الذين لم يسلّموا في ظرف شهر من هذا النشر للقائم بالتصفية. مقابل وصل سنداتهم مع قائمة بالأوراق المسلمة والمبالغ المطالب بها بسحب الاعتماد عن طريق رسالة من القائم بالتصفية ودعوتهم إلى تسليمه سنداتهم في الأيام نفسها.

المادة 241: قبول الدائنين :

يقر القائم بالتصفية تلقائيا في الخصوم. الديون الأكيدة. ويقيد بموافقة القاضي - المفوض. مع التحفظ. الديون المشكوك فيها بالخصوم. إذا كان الدائنون المزعومون قد اتصلوا بعهدة محكمة مختصة أو سيتصلون بها في ظرف 15 يوما اعتبارا من استلام الرسالة المضمونة على إشعار الاستلام الموجه لهم بهدف اطلاعهم على عدم الإقرار التلقائي لديونهم.

المادة 242: واجب القائم بالتصفية

يعد القائم بالتصفية. دون تأخر تصفية موجزة للمقاولة المصفاة وما عليها ويسلمها في الحال للقاضي - المفوض.

كما يوجه إليه زيادة على ذلك. تقريرا كل 6 أشهر عن حالة التصفية يودع نسخة منه لدى كتابة ضبط المحكمة.

وتوجه نسخة من هذا التقرير إلى رئيس المحكمة وإلى وكيل الجمهورية.

ويجب على القائم بالتصفية عندما يطلع على مخالفات أو جنح مرتكبة من طرف القادة الفعليين أو الشرعيين للمقاولة الجارية تصفيتها أن يبلغ في الحال وكيل الجمهورية والقاضي المفوض.

المادة 243.: انقضاء العقود وتأمين ا الأضرار

ينقضي بقوة القانون. نفاذ كل العقود الموقعة غير تلك التي يرتبط إنجازها بمدة حياة الإنسان أو بالرسملة في اليوم الأربعين عند الساعة 12 اعتباراً من نشر التصفية أو القرار المؤدي إليها بقوة القانون. وذلك في حالة التصفية.

ويكون للمقاولة الحق في كل الأقساط والاشتراكات الحالة وغير المسددة قبل تاريخ بدء التصفية أو القرار المترتبة عليه بقوة القانون وذلك فقط بالقدر المتناسب مع الفترة المضمونة حتى يوم الفسخ ويكون الشيء نفسه فيما يتعلق بالأقساط والاشتراكات الحالة ما بين القرار و الفسخ بقوة القانون .

المادة 244. : انقضاء العقود و تأمين الحياة

تبقى العقود التي يرتبط إنجازها بمدة الحياة البشرية أو الرسملة الموقعة نافذة على أساس شروطها العامة و الخاصة حتى ينشر قرار لجنة الرقابة المتعلق بها؛ وذلك بعد نشر بدء التصفية أو القرار المترتبة عليه بقوة القانون وتحدد لجنة الرقابة، بناء على طلب القائم بالتصفية وعلى تقرير من القاضي - المفوض. تاريخ انقضاء نفاذ هذه العقود وترخص في نقلها كليا أو جزئيا إلى مقاولة أو عدة مقاولات. وتمدد آجال حلولها وتقدر تخفيض المبالغ المسددة في حالة الحياة أو الوفاة؛ فضلا عن الأرباح الممنوحة وقيم تصفية التأمين. بشكل يوصل تعهدات المقاولة إلى مبلغ تسمح وضعية التصفية من تغطيته.

ولا تطبق الأحكام المتعلقة بقبول الدائنين وعمليات التوزيع لهذه العقود. حتى ينشر قرار لجنة الرقابة المتعلق بها.

المادة 245. الأجور والامتيازات والتوزيعات

يجب على القائم بالتصفية أن يقوم. بترخيص من القاضي - المفوض وفي حدود الأموال المتوفرة. بتسديد مُبلغ يساوي شهرا من الراتب غير المدفوع على أساس ورقة المرتب الأخيرة. لكل الإجراء. وذلك على أساس تقديري.

ويجب أن يتم تسديد ديون الأجور الحائزة للسبق في 10 أيا م من قرار السحب الكلي للاعتماد.

وفي حالة عدم التوفر. تكون المبالغ المستحقة وافية الأداء من أول أموال داخلة.

وإذا كانت هذه المبالغ قد دفع تسديدها بواسطة مقدم فإن المقرض يحل على هذا الأساس محل المعنيين في الحقوق؛ ويجب تسديد ماله بمجرد حصول الإيرادات اللازمة دونما إمكانية اعتراض من أي دائن آخر .

المادة 246. - التصالح وحالات نقل الملكية

يمكن للقائم بالتصفية. بترخيص من القاضي المفوض، التصالح بشان وجود أو مبلغ الديون المعترض عليها أو ديون المقاولة

ولا يمكن للقائم بالتصفية أن يبيع أملاك المقاولة غير المنقولة إلا عن طريق المناقصة العمومية.

المادة 247. اختتام التصفية

تعلن المحكمة اختتام التصفية بناء على تقرير من القاضي المفوض، عندما تكون كل ديون الحائزين للسبق والمتأتية حقوقهم من إنجاز عقود التأمين أو الرسملة أو الادخار. قد سددت أو عندما تنتهي العمليات بسبب نقص الأصول.

وتمكن متابعة عمليات التصفية. بعد اختتامها وفقا لشروط القانون العام

المادة 248. - السماسرة والوكلاء

يجب على السماسرة الذين تم عن طريقهم توقيع عقود تتضمن ضمان الأخطار المذكورة في المادة 161 أن يعيدوا عند التصفية. ربع مبلغ العمولات التى حصلوا عليها على أي أساس كان بمناسبة هذه العقود منذ فاتح يناير من السنة السابقة لتلك التي جرى فيها سحب الاعتماد.

وينطبق الحكم نفسه على الوكلاء غير الأجراء في المقاولة نفسها الذين لا يرتبطون بها بواسطة عقد خالص.

القسم الخامس : الامتيازات والسبق

المادة 249. - الامتياز العام :

تتبع أصول مقاولات التأمين غير المنقولة للامتياز العام في تسديد تعهداتها تجاه المؤمنين (بفتح الميم) والمستفيدين من العقود. ويرتب هذا الامتياز في الرتبة الثالثة من المادة 1176 من قانون الالتزامات والعقود.

وبالنسبة للمقاولات الأجنبية تتبع الأصول المنقولة لامتياز خاص في أداء عملياتها المباشرة في مجال التامين بموريتانيا

المادة 250. - الرهن

يمكن أن تكون الأملاك غير المنقولة لمقاولة موضوع رهن بناء على طلب من لجنة الرقابة عندما تكون الأصول المخصصة من قبلها لتكوين احتياطات أو أرصدة ملزمة بها غير كافية أو عندما تتضرر مصالح المؤمنين (بفتح الميم) والمستفيدين من العقود.

ويتم هذا الرهن وجوبا عندما تكون المقاولة موضوع سحب للاعتماد الإداري

المادة 251. - الديون المضمونة

يحدد الدين المضمون، بالنسبة للمقاولات التي تقوم بالعمليات المنصوص عليها في 1 و2 و6 من المادة 196 ؛ في إطار الامتياز العام أو الرهن الشرعي. بمبلغ الرصيد المنقوص في

حالة مقدم على وثيقة التأمين ؛ بما في ذلك الفوائد وتمكن زيادته عند الاقتضاء بمبلغ الحساب الفردي للاشتراك في الأرباح المفتوح باسم المؤمن (بفتح الميم). عندما لا تكون الأرباح وافية الدفع فور تصفية الموازنة التي تحققت فيها.

المادة 252. - الضمانات المكونة في الخارج

لا يمكن. عندما تكون مقاولة موريتانية، في دولة أجنبية ضمانات لصالح دائنين، بموجب عقود تأمين منجزة في البلد. أن يترتب على الامتياز المقرر في المادة 249 وضع هؤلاء الدائنين في حالة أحسن من الدائنين بموجب عقود تأمين منجزة في موريتانا.

القسم السادس : العقوبات

المادة 253. مفهوم قائد المقاولة وتصفية الفرع

لتطبيق العقوبات المنصوص عليها في هذا القسم يعتبر قادة للمقاولة رؤساء مجلس الإدارة ونوابهم والإداريون والمديرون العامون والمديرون العامون المساعدون وأعضاء ُمجلس المراقبة والإدارة والمديرون المفوضون والمسيرون وجميع القادة الفعليين والوكلاء العامون في حالة فروع الشركات الأجنبية.

وتطبق العقوبات المنصوص عليها في هذا القسم في حالة تصفية أصول وخصوم حصيلة خاصة لعمليات مقاولة أجنبية بالإقليم الوطني.

المادة 254. المخالفات المعاقبة بالغرامة و الحبس

تعاقب مخالفات المادتين 212 و214 بعقوبة الحبس من شهر إلى ستة أشهر وبغرامة من 70.000 إلى 900.000 أوقية.

المادة 255. - توسعة الخصوم.

يتحمل القادة كلياً أو جزئيا ديون المقاولة في حالة خطإ تسيير ساهم في نقص الأصول.

المادة 256. التفليس وغيره من العقوبات المتعرض لها في حالة الإفلاس :

يعاقب بالتفليس العادي الرئيس والإداريون والمديرون العامون والوكلاء والقائمون بتصفية المقاولة مهما كان شكلها وعلى العموم كل شخص قام مباشرة أو بواسطة

شخص وسيط بإدارة أو تسيير أو تصفية مقاولة بواسطة ممثيلها الشرعيين أو نيابة عنهم. بصفتهم تلك وبشكل مقصود بما يلي :

وذلك إذا أصبحت الوضعية المالية للمقاولة المحلولة، إثر سحب كلي للاعتماد الإداري، لا توفر الضمانات الكافية لإنجاز التعهدات:

1- استهلاك مبالغ مرتفعة تملكها المقاولة من خلال عمليات تعتمد على الصدفة أو الاحتمال.
2- القيام بنية تأخير سحب اعتماد المقاولة باستخدام وسائل للحصول على مبالغ مالية.
3- أداء مستحق دائم بشكل غير شرعي بعد سحب اعتماد المقاولة
4- إلزام المقاولة لحساب الغير دون أن تحصل على قيمة مقابل ذلك بتعهدات تعتبر كبيرة الأهمية بالنظر إلى وضعيتها عند إبرامها.
5- مسك محاسبة المقاولة بشكل غير شرعي أو تكليف آخرين بمسكها أو تركهم يقومون بذلك أو أخذ دفاترها للاحتواء عليها
6- تهريب أو إخفاء كل أو بعض ممتلكاتهم في وجه متابعات المقاولة الجارية تصفيتها أو تلك الخاصة بالدائنين.
7- الاعتراف بأن المقاولة مدينة بمبالغ على غير وجه حق. سواء في القيود أو في العقود العامة أو التعهدات غير العرفية أوضمن الحصيلة.
8- تهريب أو إخفاء جزء من أصول المقاولة.

المادة 257. القائم بالتصفية والحظر

يحظر على القائم بالتصفية وعلى كل الذين شاركوا في إدارة التصفية أن يقتنوا شخصيا مباشرة أو بواسطة أصدقاء أو خبراء عن طريق الترا ضي أو البيع القضائي كل أو بعض الأصول المنقولة أو غير المنقولة الجارية تصفيتها.

ويعاقب بالحبس من ستة أشهر إلى سنتين وبغرامة من خمسمائة الف إلى مليوني أوقية.
كل قائم بالتصفية وكل شخص شارك في إدارتها قام خلافا لمقتضيات الفقرة السابقة بشكل مباشر أو غير مباشر باقتناء ممتلكات المقاولة.
ويتعرض للعقوبات ذاتها كل قائم بالتصفية تمت إدانته بسوء التسيير

المادة 258. - نشر الإدانات

يكون نشر القرارات وأحكام الإدانة الصادرة بموجب مقتضيات هذا القسم على نفقة المدانين وذلك عبر الملصقات وفي جريدة مخولة استقبال الإعلانات الشرعية.
ولا يمكن في حالة الإدانة أن تمارس الخزينة العامة حقها ضد المدين إلا بعد اختتام التصفية.

الفصل الثالث : النظام المالي و قدرةٍ المقاولات على الوفاء المالي

القسم الأول : التعهدات المنظمة

القسم الفرعي الأول : أحكام عامة.

المادة 259. : التعهدات المنظمة

التعهدات المنظمة الواجب على مقاولات التأمين أن تكون في أي وقت قادرة على إثبات تقديرها هي التالية :

1 الأرصدة الفنية الكافية للسداد الكلي لتعهداتها حيال المؤمنين (بفتح الميم) أو المستفيدين من العقود
2 بنود الخصوم المقابلة للديون الأخرى ذات السبق
3 إبداعات ضمان الوكلاء والمؤمنين وغيرهم عند الاقتضاء
4 رصيد الطوارئ لصالح المستخدمين والوكلاء مخصص لمواجهة تعهدات المقاولة تجاه عمالها والمتعاونين معها.

المادة 260. : تعهدات بالعملة الأجنبية

تصدر التعهدات المنظمة بالعملة الأجنبية إذا كانت ضمانات عقد صادرة بعملة أخرى غير العملة الوطنية وذلك في حدود الاستثناءات المقبولة بموجب هذا القانون.

القسم الفرعي الثاني : الأرصدة الفنية لعمليات التأمين على الحياة والرسملة.

المادة 261. : الأرصدة الفنية والحياة والرسملة

الأرصدة الفنية المقابلة لعمليات التأمين على الحياة وعمليات الرسملة هي التالية:-

1. الرصيد الرياضي ويساوي الفارق بين القيم الحالية للتعهدات المأخوذة على التوالي من طرف المؤمن (بكسر الميم) و المؤمنين (بفتح الميم)
2. رصيد الاشتراك في الفائض: ويساوي مبلغ الاشتراكات في الأرباح الممنوحة للمستفيدين من العقود عند ما لا تكون هذه الأرباح واجبة الدفع فور تصفية الموازنة الناتجة عنها.
3. كل الأرصدة الفنية الأخرى الممكن تحديدها من قبل لجنة رقابة التأمينات.

المادة 262 : الأرصدة الرياضية و الحمولات

يجب أن تكون الأرصدة الرياضية لجميع عقود التأمين على الحياة والرسملة محسوبة بمراعاة الحمولات المخصصة لتكاليف الاقتناء دون تعهد مسدد الأقساط وعند ما لا تكون هذه الحمولات معروفة يتم تقديرها تبعا للحد المعتمد لحساب قيمة تصفية التأمين كما تم عرضه في المذكرة الفنية المقدمة مع التعرفة.

وفي حالة عدم تحديد هذا الحد في عقد ما تكون القيمة المرصودة مساوية على الأكثر من قيمة تصفية التأمين.

ولا يمكن أن يكون الرصيد الناتج عن الحساب السابق سالباً ولا أقل من قيمة تصفية التأمين بالعقد ولا من الرصيد المقابل لراس المال المخفض.

المادة 263: الأرصدة الرياضية و جداول الوفيات و نسب الفوائد و تكاليف التسيير.

يجب أن تكون الأرصدة الرياضية لعقود التأمين على الحياة محسوبة على أساس جداول الوفيات وتسبب الفوائد المصادق عليها بالطرق التنظيمية

وعندما تكون مدة دفع الأقساط أقل من مدة العقد يجب ان تتضمن الأرصدة الرياضية زيادة على ذلك رصيد - التسيير الذي يمكن من تغطية تكاليفه خلال فترة لا تسدد فيها الأقساط. ويجب تقدير هذه التكاليف بمبلغ مبرر ومعقول وأن لا تقل كل سنة عن :

1- التأمينات في حالة الوفاة:

- 1000/0،30 من رأس المال المؤمن (بفتح الميم) بالتأمينات المؤقتة.
- 1000/0،75 من رأس المال المؤمن (بفتح اليم) في التأمينات الأخرى.

2- التأمينات في حالة الحياة :

- 1000/0،75 من رأس المال المؤمن (بفتح الميم)
- 3 ٪ من مبلغ كل استحقاق في الدخول الفورية.

وتنطبق هذه المادة المذكورة في (2) على الضمان في حالة الحياة والنسبة المذكورة في (1). بالنسبة للتأمينات المؤقتة في حالة الوفاة على فائض الضمان في حالة الوفاة من الضمان في حالة الحياة.

ويمكن للجنة الرقابة بناء على أوراق الإثبات أن ترخص لمقاولة في حساب أرصدتها الرياضية لجميع العقود الجاري نفاذها باستثناء عقود الدخل مدى الحياة الفوري الموقعة من قبل أشخاص لا تقل أعمارهم عن 65 سنة وكذلك عقود الحياة والرسملة ذات القسط الأحادي لمدة قصوى من 10 سنوات مطبقة عليها خلال جميع عمليات الجرد السنوية السابقة القواعد الفنية المحددة في هذه المادة. ويمكن عند الاقتضاء ان تسمح

لجنة الرقابة للمقاولة بأن توزع على فترة خمس سنوات على الأكثر نتائج تغير قواعد حساب الأرصدة الرياضية.

المادة 264 : الأرصدة الرياضية و الدخول مدى الحياة

يجب أن تكون الأرصدة الرياضية لجميع العقود الفردية والجماعية للدخول مدى الحياة محسوبة على اساس تطبيق القواعد الفنية المحددة في الفقرة الأولى من المادة 263.

وعند الاقتضاء من المادة 265 على تلك العقود خلال جميع عمليات جردها السنوية اعتبارًا من هذا التاريخ.

المادة 265. : الأرصدة الرياضية و العقود ذات النسب المزيدة :

يجب أن تحسب الأرصدة الرياضية المتعلقة بعقود الدخل مدى الحياة الفوري الموقعة من قبل أشخاص لا تقل أعمارهم عن خمس وستين سنة وعلى عقود الحياة و الرسملة ذات القسط الأحادي لمدة قصوى من 10 سنوات. على أساس نسبة تساوي على الأكثر أخفض نسب الفوائد التالية

- نسبة التعرفة
- نسبة المردودية الحقيقية منقوصة بخمس (5/1) الأصول الممثل للتعهدات المقابلة

المادة 266 : الأقساط المسددة مسبقا

يجب أن تقيد أقساط عقود التأمين على الحياة المدفوعة مقدما بتاريخ الجرد بالإضافة إلى الأجزاء الحالة، ضمن الرصيد الرياضي لمبلغها الصافي منقوصاً بعمولة التحصيل محسومة بنسبة التعرفة.

القسم الفرعي الثالث : الأرصدة الفنية لعمليات التأمين الأخرى

المادة 267: الأرصدة الفنية للحرائق و الحوادث والأخطار المختلفة

الأرصدة الفنية المقابلة لعمليات التامين الاخرى هي التالية :

1. الرصيد الرياضي للدخول ويساوي القيمة الحالية لتعهدات المقاولة فيما يتعلق بالدخول وملحقاتها التي هي على نفقتها

2. رصيد الأخطار الجارية. وهو الرصيد المخصص لتغطية الأخطار والتكاليف العامة لكل من العقود ذات القسط المدفوع سلفا والمتعلقة بفترة واقعة بين تاريخ الجرد وأول حلول للقسط أو إذا لم يوجد للأجل المحدد في العقد .
3. قسط الحوادث الواجب تسديدها ويساوي القيمة التقديرية للنفقات الرئيسية والتكاليف الداخلية والخارجية الضرورية لسداد كل الحوادث الحاصلة وغير المسددة بما فيها رؤوس الأموال المكونة للدخول التي لم تتكفل بها المقاولة بعد.
4. رصيد الأخطار المتزايد وهو رصيد لعمليات التأمين ضد أخطار المرض والعجز ويساوي فارق القيم الحالية للتعهدات المأخوذة على التوالي من قبل المؤمن (بكسر الميم) و المؤمنين (بفتح الميم).
5. رصيد التعادل : هو ر رصيد مخصص لمواجهة الأعباء الاستثنائية المتعلقة بالعمليات الضامنة للأخطار الناتجة عن عناصر طبيعية والخطر الذري وأخطار المسؤولية المدنية الناجمة عن التلوث والأخطار الفضائية.
6. الرصيد الرياضي لعمليات إعادة التأمين : وهو رصيد تكونه مقاولات التأمين غير تلك المختصة في التأمين على الحياة والرسملة والتي تقبل لإعادة التأمين أخطارا متنازلا عنها من طرف مقاولات تأمين على الحياة.
ويساوي الفارق بين القيم الحالية للتعهدات المأخوذة على التوالي من طرف كل من معيد التأمين والمتنازل كل منهما للأخر .
7. جميع الأرصدة الفنية الأخرى التي يمكن أن تحددها لجنة رقابة التأمينات.

المادة 268: رصيد الأخطار الجارية : مبلغه وإجراءات حسابه

يحدد المبلغ الأدنى لرصيد الأخطار الجارية. الذي يجب من جهة أخرى أن يكون دائما كافيا لتغطية الأخطار والتكاليف العامة لكل من عقود القسط أو الاشتراك المسدد سلفا والمتعلق بالفترة ما بين تاريخ الجرد وأول حلول ل للقسط أو الاشتراك أو إن لم

يوجد في الأجل المحدد في العقد بـ 36٪ من مبلغ الأقساط أو الاشتراك للموازنة موضوع الجرد غير الملغاة في تاريخ الجرد والمحددة كما يلي:

1. الأقساط أو الاشتراكات الحالة سنويا والصادرة خلال الموازنة
2. الأقساط أو الاشتراكات الحالة كل ستة أشهر والصادرة خلال نصف السنة الثانية.
3. الأقساط أو الاشتراكات الحالة فصليا والحالة خلال الفصل الأخير
4. الأقساط أو الاشتراكات الحالة شهريا و الصادرة خلال شهر ديسمبر.
5. وتستبعد الأقساط والاشتراكات الحالة في الحساب، وتسدد الأقساط أو الاشتراكات المقدمة لأكثر من سنة أو لمدة أكثر من تلك المحددة في (1) و(2) و(3) و(4) من هذه المادة للسنة الجارية وتكون نسبة الحساب هي المنصوص عليها أعلاه وتساوي في السنة الثالثة 100٪100 من الأقساط أو الاشتراكات.

وفي حالة توزيع غير متساو لحلول الأقساط خلال الموازنة يمكن للجنة الرقابة بناء على الإثباتات المقدمة من طرف المقاولة أن ترخص في مراعاة هذه الوضعية لحساب الرصيد الخاص بالأخطار الجارية وخاصة من خلال طريقة الحصة .

ويمكن للجنة الرقابة ، ضمن الافتراض نفسه أن تلزم مقاولة باتخاذ التدابير الملائمة لحساب هذا الرصيد.

وفى حالة ما إذا كانت نسبة الحوادث أو التكاليف العامة بالقياس إلى الأقساط أكبر من النسبة العادية يمكن للجنة أن تأمر المقاولة بتطبيق معدل مئوي أعلى من المعدل أعلاه .

ويجب حساب الرصيد الخاص للأخطار الجارية لكل شعبة على انفراد .

المادة 269: رصيد الأخطار الجارية وإعادة التأمين

لا يمكن بحال من الأحوال أن يفيد رصيد الأخطار الجارية المتعلق بمبلغ إعادة التامين أو المقابلة بخصوم الحصيلة لمبلغ أقل عن المبلغ الذي وردت يه حصة معيد التأمين أو المقيل ضمن رصيد الأخطار الجارية في الأصول .

وعندما تنص معاهدات البيوع لإعادة التأمين أو المقايلات في حالة الفسخ، على تخلي البائع أو المقيل عن جزء من الأقساط المدفوعة مقدما، فإن رصيد الأخطار الجارية المتعلّق بالقبول، لا يمكن بحال من الأحوال أن يكون أقل من مبلغ هذه التنازلات عن الأقساط محسوبة على أساس افتراض فسخ المعاهدات بتاريخ الجرد.

المادة 270. : أرصدة الحوادث التي لم تسدد بعد و طرق الحساب .

يحسب رصيد الحوادث الواجب تسديدها في كل موازنة على حدة ويتم دونما مساس بتطبيق القواعد الخاصة ببعض الشعب المنصوص عليها في هذا القسط تقويم الحوادث المعروضة بكل ملف. وتتضمن تكلفة كل ملف جميع الأعباء الخارجية القابلة للتفريد. وينضاف إلى ذلك تقدير لتكلفة الحوادث الحاصلة وغير المعلن عنها و يجب دائما أن يحسب رصيد الحوادث الواجب أداؤها على أساس مبلغ صاف دونما مراعاة للمطالبات المحتمل رفعها.

وتكون هذه المطالبات موضوع تقويم متميز. ويمكن للجنة الرقابة خروجا على مقتضيات الفقرة السابقة الترخيص لمقاولة في استخدام طرق إحصائية لتقدير الحوادث الحاصلة خلال الموازنتين الأخيرتين

المادة 271 : أرصدة الحوادث غير المسددة بعد و شحن التسيير

يكمل رصيد الحوادث غير المسددة بعد على أساس الشحن بواسطة تقدير لأعباء التسيير يجب، مراعاة للعناصر الداخلة في الرصيد أن يكون كافيا لتصفية جميع الحوادث وأن لا يقل عن 5٪.

القسم الثانى نظم التوظيفات وعناصر الأصول الأخرى

المادة 272: التغطية و التوطين والتطابق

يجب دائما أن تصدر التعهدات المنظمة ممثلة في أصول مساوية ومحددة الموقع على التراب الوطني مالم يخول القانون استثناءات معينة او تصدر هذه التعهدات بالعملة

الأجنبية ويجب أن تغطى التعهدات الصادرة بعملة ما بواسطة أصول صادرة بهذه العملة أو يمكن تحقيقها بها .

وتحدد بطريقة قانونية نسبة الأموال الموطنة في الخارج بالعملة الأجنبية لكل فئة من فئات الأصول في الحالات التي يمكن فيها توطين الأصول خارج التراب الوطني وصدورها بالعملة الأجنبية وهي نسبة لا يمكن تجاوزها

المادة 273 - تمثيل التعهدات المنظمة للمقاولات غير مقاولات التأمين على الحياة والرسملة.

تمثل (بفتح الثاء) في أصل الحصيلة على النحو التالي التعهدات المنظمة للمقاولات التي تحقق عمليات في الشعب من 1 إلى 18 مع مراعاة أحكام المواد 275 و276 و277:

1. تقبل في حدود 5٪ إجماليا وبحد أدنى قدره 15 ٪ من المبلغ الكلي التعهدات المنظمة:

1-1 الالتزامات والقيم الأخرى التي تصدرها الدولة الموريتانية أو تضمنها؛

2-1 الالتزامات التي تصدرها أو تضمنها هينة مالية دولية ذات طابع عمو مي تشترك فيها الدولة الموريتانية ؛

3-1 الالتزامات التي تصدرها أو تضمنها مؤسسة مالية متخصصة في التنمية أو مصرف تنمية متعدد الأطراف معترف به من طرف الجمهورية الاسلامية الموريتانية.

2. تقبل في حدود 40 ٪ إجماليا من المبلغ الكلي للتعهدات المنظمة

1-2 الالتزامات غير المنصوص عليها في (1) والتي أعلن بشأنها طلب عمومي للادِّخار وكانت موضوع معاملات في سوق ذات تسيير منتظم تسيطر عليها دولة أو سجلت في السعر الرسمي لسوق أوراق مالية وضمتها قائمة تحددها لجنة الرقابة بعد موافقة البنك المركزي الموريتاني؛

2-2 الأسهم والقيم المنقولة الاخرى التي سجلت في السعر الرسمي لسوق قيم أو أعلن بشأنها طلب عمومي للادخار وكانت موضوع معاملات في سوق ذات تسيير منتظم تسيطر عليها دولة وتضمها قائمة تحددها لجنة الرقابة بعد موافقة البنك المركزي الموريتاني وذلك باستثناء الأسهم و القيم المنصوص عليها في (2-3) و (2 -5) بعده.

3-2 أسهم مقاولات التامين أ وإعادة التأمين الواقع مقرها العام على عموم التراب الوطني

4-2 الأسهم والالتزامات والحصص والحقوق التي تصدرها شركات تجارية يوجد مقرها العام على التراب الوطني باستثناء القيم المنصوص عليها في (2-1) و (2-2) و (2-3) و (2-5) من هذه المادة و ذلك بعد ترخيص لجنة الرقابةٍ ؛

5-2 أسهم شركات الاستثمار التي يقتصر دورها على تسيير حقيبة من القيم المذكورة في (1) و(1-2) و (2-2) من هذه المادة ؛

3. تقبل كذلك الحقوق الحقيقية العقارية المتعلقة بعقارات موجودة على التراب الوطني وذلك في حدود 40٪ من المبلغ الإجمالي للتعهدات المنظمة.

4. تقبل القروضِ التي تحصل عليها الدولة الموريتانية وتضمنها في حدود 20 ٪ من المبلغ الاجمالي للتعهدات المنظمة.

5. تقيل في حدود 10 ٪ من المبلغ الإجمالي للتعهدات المنظمة:

1-5 القروض التي تحصل علبها أو تضمنها مؤسسات قرض يوجد مقرها على التراب الوطني أو المؤسسات المالية المتخصصة في التنمية أو مصاريف التنمية متعددة الأطراف المعترف بها من طرف الجمهورية الإسلامية الموريتانية ؛

2-5 القروض الرهنية من الرتبة الأولى الممنوحة لأشخاص الطبيعيين أو اعتباريين يوجد مقر سكنهم أو مقرهم العام على التراب الوطني وذلك طبقا للشروط المحددة في المادة 280.

6. تقبل حسابات الودائع المفتوحة في مؤسسة مالية توجد بموريتانيا في حدود 40 ٪من مبلغ التعهدات المنظمة؛ ويتم مسك الحسابات من طرف مؤسسات القرض أو محاسبي الخزينة أو مراكز الصكوك البريدية؛ ويجب وضع الحسابات باسم مقاولة التأمين أو باسم فرعها في موريتانيا ولا يمكن السحب من هذه الحسابات إلا بموافقة وكيل للمقاولة أو وكيل عام إن تعلق الأمر بفرع المقاولة أو بموافقة شخص يحدده هؤلاء الوكلاء لهذا الغرض .

وتعتبر الفوائد المحققة من التوظيفات المعددة أعلاه مماثلة لها.

المادة 274: تمثيل التعهدات المنظمة لمقاولات التأمين على الحياة والرسملة.

تنطبق القواعد المحددة في المادة 273 على التعهدات المنظمة للمقاولات التي تحقق عمليات في الثمن 20من إلى 23 علما بأن الحد الأعلى المذكور في المادة 259، السالفة تم خفضه إلى 25 ٪ لهذه الشعب.

وتقبل في تمثيل التعهدات المنظمة للعمليات المنجزة في الشعب من 20 إلى 23 التسليفات على عقود والأقساط أو الاشتراكات التي لا زال يتعين تحصيلها لمدة لا تزيد على ثلاثة أشهر وذلك في حدود 20 ٪ من المبلغ الإجمالي للتعهدات المنظمة.

ويجب أن يتم تمثيل الأرصدة الرياضية لعقود التأمين على الحياة ذات رأس المال المتغير و التي يحدد فيها المبلغ المؤمن (بفتح الميم) بالنسبة إلى قيمة مرجعية بواسطة توظيفات تدخل في تشكيل القيمة المرجعية هذه وبنسب يحددها هذا التشكيل.

ولا تخضع هذه التوظيفات للتحديدات المنصوص عليها في المادتين 273 و 274 .

وتكون موضوع تقدير منفصل وتسجل في الحصيلة بقيمتها يوم إجراء الجرد وذلك بموجب خرق استثنائي لأحكام المادة 283.

المادة 275 . الأقساط المتأخرة بأقل من سنة.

يمكن تمثيل غطاء الخطر الجاري لمقاولات تمارس عمليات في الشعب من 1 إلى 18 في حدود 30 ٪ بواسطة الأقساط أو الاشتراكات الصافية من الضرائب والرسوم والعملات وذلك لمدة لا تزيد عن سنة .

المادة 276. - توزيع الأخطار

إذا أضيفت قيمة الأصول المذكورة لاحقا في الحصيلة إلى المبلغ الإجمالي للتعهدات المنظمة فلا يمكنها أن تتجاوز النسب التالية إلا بخرق استثنائي تمنحه لجنة الرقابة في كل حالة على حدة :

1. 5 ٪ لمجموع القيم التي تصدرها الهيأة بنفسها أو القروض التي تحصل عليها باستثناء القيم تصدرها الدولة أو القروض التي تحصل عليها غير أن نسبة 5 ٪ من الحق المشترك قد تبلغ 10 ٪ لسندات مصدر واحد على أن لا تتجاوز قيمة سندات مجموع المصدرين الذين يحق لهم إصدار ما يزيد على 5 ٪ 40 ٪ من المبلغ المحدد أعلاه.
2. 10 ٪ للعقار نفسه لحصص وأسهم الشركة العقارية نفسها .
3. 2 ٪ للقيم المذكورة في (23) و (24) من المادة 258 الصادرة عن المقاولة نفسها.

ولا يمكن أن تحول مقاولة تأمين أكثر من 50 ٪ من الأسهم التي تعدها شركة واحدة إلى تمثيل تعهداتها المنظمة

المادة 277 : إعادة التأمين

يمكن تمثيل الأرصدة الفنية المتعلقة بالقضايا المتنازل عنها لمعيد التأمين بواسطة دين على معيد التامين هذا في حدود المبلغ المضمون وفقا لأحكام المادة 266 و ينطبق على القيم التي قدمها معيد التأمين كرهن حيازي ما ينطبق على القيم الموجودة في أصل حصيلة المقاولة المتنازلة وذلك لتطبيق أحكام المادتين 271 و 272.

وتقبل بدون تحديد الأقساط والاشتراكات المقدمة كما تقبل الديون على معيد التأمين غير المضمونة في إطار الرهن الحيازي من القيم المنصوص عليه في المادة 282 في حدود

ثلثي مبلغها وذلك لتمثيل الأرصدة الفنية المتعلق بالشعب من 4 إلى 7 و من 11 إلى 12 ولا يمكن أن يمثل الدين على كل معيد تأمين في هذه الشعب أكثر من 20 ٪ من مجموع التعهدات.

المادة 278. حالات القبول في إعادة التأمين .

يمكن تمثيل الأرصدة الفنية المتعلقة بحالات القبول في إعادة التأمين في الآصل بواسطة الديون الصافية المحجوزة على المتنازلين بموجب القبول الذكور .

المادة 279. الحقوق الحقيقية العقارية

لا يمكن للمقاولات أ ن تقتني عقارات مثقلة بحقوق حقيقية تمتل أكثر من 65٪؛ من قيمتها ولا أن تقبل حقوقا حقيقية على عقاراتها ما لم يصدر ترخيص استثنائي تمنحه لجنة الر قابة.

المادة 280 . - الديون ذات الامتياز

يجب أن تضمن القروض الرهنية المذكورة في (2-) من المادة 273 بواسطة رهن من الرتبة الأولى على عقار موجود على التراب الوطني أو على سفينة أو طائرة.

ويجب أن لا يتجاوز مجموع الامتيازات و الرهون من الرتبة الأولى 65 ٪ من القيمة التجارية للعقار أو للسفينة أو للطائرة التي تمثل ضمان القرض وهي قيمة تقدّر يوم إبرام العقد.

المادة 281. القيم المنقولة .

يجب أن تسجل القيم المنقولة و المسندات المماثلة لها في حساب أو تو دع لدى مؤسسة من المؤسسات المنصوص عليها في المادة 272 أو تقيد تقييدا إسميا في حسابات الهيئة المصدرة على أن توجد هذه الهيئة على التراب الوطني .

ويجب الاحتفاظ على التراب الوطني بعقود ملكية الأصول العقارية، وبالعقود والسندات الخاصة بالقروض والديون.

المادة 282. إعادة التأمين والرهن الحيازي

يتكون ضمان الديون على معيدي التأمين المذكورة في المادة 277 من الرهن الحيازي أو إيداع القيم المنصوص عليها في (1) و 2) من المادة 273.

المادة 283. القيم المنقولة القابلة للاندثار

تقدر القيم المنقولة القابلة للاندثار المعددة في (1) و(1 - 2) و(2 - 2) من المادة 273 بأضعف قيمة من القيم الناجمة عن المقارنة بين قيمة الاقتناء وقيمة السداد أو القيمة التجارية.

المادة 284. - طرق التقدير والمبادئ

يجري تقدير الأصول المذكورة في المادة 273 مرتين كما يلي باستثناء القيم المقدّرة على النحو الذي ورد في المادة 283

1. يجري التقدير أولا على أساس سعر الشراء أو سعر التكلفة :
   1.1 تقبل القيم المنقولة بسعر شرائها
   1.2 تقبل العقارات بسعر شرائها أو بسعر تكلفتها أو بقيمة تحدد بعد إجراء تقرير الكشف والدراسة طبقا للمادة 285 و ذلك وفقا للشروط التي تحددها لجنة الرقابة في كل حالة على حدة؛ ؛ وتنقص من القيم الاستهلاكات المنفذة بمعدل سنوي قدره 3 ٪ ؛ ويكون سعر تكلفة العقارات هو السعر الذي تكلفه أشغال البناء والإصلاح باستثناء أشغال الصيانة ؛
   1.3 تقدر القروض وأملاك الرقبة وحقوق الانتفاع وفقا لقواعد تحددها لجنة الرقابة وتحسم في جميع الحالات إن اقتضى الأمر السدادات المنفذة وأرصدة انتقاص القيمة .
2. يتم بعد ذلك تقدير قيمة إنجاز التوظيفات :
   2.1 تقبل السندات غير المرقمة بقيمتها التجارية التي تمثل سعرها في ظروف السوق العادية وتبعا لفائدة السلعة بالنسبة للمقاولة ؛
   2.2 تقبل السندات المرقمة بآخر سعر سجلت به يوم الجرد ؛
3. القيمة المقيدة في الحصيلة هي أضعف القيم الناجمة عن تطبيق (1) و(2) من هذه المادة

وعند وضع الحصيلة، لا تمكن المقاصة بين زيادة القيمة ونقل القيمة المسجلتين

المادة 285 : الكشف والدراسة :

يمكن أن تطلب لجنة الرقابة القيام بكشف أو دراسة لتحديد قيمة أصل المقاولات أو جزء منه وبالذات العقارات وحصص وأسهم الشركات العقارية التي تملكها هذه المقاولات أو التي قدمت قرضا رهنيا ويمكن أن تطلب المقاولات من لجنة الرقابة إجراء الكشف والدراسة.

ويجب أن يضم تقدير قيمة إيجاز التوظيفات المنصوص عليها في (2) من المادة 284 القيمة الناجمة عن الدراسة والكشف؛ ويمكن أن تقيد هذه القيمة كذلك في أصل الحصيلة وفقا للحدود والشروط التي تحددها لجنة الرقابة في كل حالة على حدة.

وتتكفل المقاولة بأعباء الكشف والدراسة.

القسم الثالث :عائدات التوظيفات

المادة 286 : الاحتفاظ بعائد التوظيفات الصافي

يجب على مقاولات التأمين على الحياة أو الرسملة الاحتفاظ بعائد توظيفاتهم الصافي عند مبلغ يساوي على الأقل مبلغ الفوائد المترتبة على الأرصدة الرياضية وذلك حسب الطرق المحددة أدناه.

المادة 287 : عائد التوظيف والحساب

يحسب عائد التوظيفات الصافي من القيم المنقولة القابلة للاندثار بإضافة مبلغ الضرائب الصافية إلى تكملة العائد الذي يمثل فائض السعر الصافي لسداد السندات على قيمة الإحالة إلى الأرصدة.

وإذا كانت قيمة الإحالة إلى السندات تزيد عن سعر تسديدها الصافي تحسم خسارة العائد التي تمثّل الفارق من مبلغ القسائم.

وتحسب تكملة أو خسارة العائدات باستخدام معدل خصم يساوي متوسط معدل الأرصدة الرياضية على الوجه الذي تحدده المادة التالية.

وتبرز قسائم أو إيجارات الموازنة الأخيرة المعروفة و الضرائب و النفقات الصافية عائد التوظيفات غير تلك المنجزة بقيمة منقولة قابلة للاندثار.

المادة 288: الفوائد المستحقة في الأرصدة الرياضية

يحسب مبلغ الفوائد المستحقة على الأرصدة الرياضية بضرب مبلغ أرصدة المقاولات بمعدل الفائدة الذي يكون أساسا لحساب التعريفات.

ويمكن إبدال معدل التعرفة بمعدل حساب الأرصدة الرياضية إذا تم حساب هذه الأخيرة بتقدير التعهدات الفعلية للأطراف بمعدل فائدة ينقص عن معدل التعرفة.

ويحسب مبلغ فوائد الأرصدة الخاصة بالاشتراك في الفائض بضرب مبلغ هذه الأرصدة بمعدل الفائدة المنصوص عليه في العقود المبرمة .

ويحسب متوسط معدل الأرصدة بتقسيم مبلغ الفوائد التي يلزم أن تكون أسا سا للأرصدة على المبلغ الاجمالي للأرصدة.

المادة 289. : رفع الأرصدة الرياضية.

إذا كان العائد الإجمالي للتوظيفات ينقص عن المبلغ الإجمالي للفوائد المستحقة على الأرصدة يمكن رفع هذه الأخيرة حتى تعوض العجز الحالي والمستقبلي في عائدات التوظيفات المتعلقة بالعقود الجارية ويدرج هذا الرفع في خصوم الحصيلة تحت عنوان الأرصدة الرياضية.

ويجب أن لا ينقص مبلغ هذا الرفع عن عشرة أضعاف مبلغ عجز العائدات الحالي.

وينتقص هذا المبلغ إن اقتضى الحال. من المجموع المكون من :

1. احتياطي الرسملة؛
2. نقص القيمة المكون من التوظيفات في التاريخ المحدد لحسابات العائدات.

المادة 290: الخروق الاستثنائية

ليست المقاولات ملزمة بإجراء الحسابات المذكورة في المواد أعلاه إلا إذا كان العائد السنوي الذي لا يضم الارباح الناجمة عن البيع والتحويل ينقص عن مبلغ الفوائد التي أجريت حساباتها بتاريخ 31 ديسمبر بالنسبة للمقاولة.

ويمكن مراجعة هذه الحسابات سنويا.

القسم الرابع . هامش القدرة على الوفاء .

المادة 291: المبدأ

يجب على كل مقاولة تأمين أن تثبت وجود هامش كاف للقدرة على الوفاء متعلق بمجموع نشاطاتها وتلزم لجنة الرقابة المقاولة المفتقرة إلى هذا الشرط بتقديم خطة تقويم دون المساس بالإجراءات التطبيقية الأخرى.

المادة 292 : العناصر المكونة لهامش القدرة على الوفاء

يتكون هامش القدرة على الوفاء من العناصر التالية بعد حسم الخسائر والاستهلاكات التي لم يتم بعد إنجازها على العمولات ونفقات الإقامة أو التنمية والأصول المعنوية الأخرى.

1. رأس المال المدفوع أو صندوق الإقامة المكون
2. نصف الجزء غير المدفوع من رأس المال أو نصف حصة القرض المقدم لصندوق الإقامة التي لم تسدد بعد؛
3. السلفة أو السلف الخاصة بصندوق الشركة الإضافي، غير أن هذه السلفة. اعتبارا من انقضاء نصف مدتها لا تقبل في هامش القدرة على الوفاء إلا بقيمة تنقص تدر يجيا كل سنة من مبلغ ثابت يساوي ضعف المبلغ الكلي لهذه السلفة مقسوما على عدد سنوات مدته.
4. الاحتياطات مهما كانت تسميتها قانونية كانت أو حرة والتي لا تمثل تعهدات.
5. الأر باح المؤجلة:
6. زيادات القيمة التي قد تنتج عن ضعف تقدير عناصر الأصل وقوة تقدير عناصر الخصم اذا كانت زيادات القيمة هذه ليست ذات طابع استثنائي، وذلك بناء على طلب 'ثبات تقدمه المقاولة بموافقة لجنة الرقابة

المادة 293 : المبلغ الأدنى لهامش القدرة على وفاء المقاولات العاملة في شعب الحرائق ولحوادث والأخطار المختلفة:

يساوي المبلغ الأدنى لهامش القدرة على الوفاء في جميع الشعب من 1 إلى 18 أعلى نتيجة من النتائج التي يؤدي إليها تطبيق الطريقتين التاليتين:

1. الحساب بالنظر إلى الأقساط عندما تصل الأقساط المباشرة أو المقبولة في إعادة التأمين الصادرة خلال الموازنة الجارية والصافية من الإلغاءات. تطبق عليها النسبة القائمة في الموارنة الأخيرة بين مبلغ الحوادث المتكفل بها من طرف المقاولة بعد التنازل والمقابلة في إعادة التأمين وبين إجمالي حوادث إعادة التأمين على أن لا تنقص هذه النسية عن 50 ٪.
2. الحساب بالنظر إلى متوسط التكلفة السنوية للحوادث

يضاف إلى مجموع الحوادث المسددة في القضايا المباشرة خلال الموازنات الثلاث الأخيرة دون حسم الحوادث المتكفل بها من طرف متنازل لهم أو مقيلين الحوادث المسددة عند قبول في إعادة التأمين أوفي مقابلة خلال الموازنات ذاتها من جهة وأرصدة الحوادث التي لم تسدد بعد في نهاية الموازنة الأخيرة من جهة أخرى سواءً في القضايا المباشرة أو في القبول في إعادة التأمين.

وتحسم من هذا المجموع الطعون المحصلة خلال الموازنات الثلاث الأخيرة وأرصدة الحوادث اللازم تسديدها والمكونة من الموازنة الثانية السابقة للموازنة الأخيرة وذلك سواءً في القضايا المباشرة أوفي القبول في إعادة التأمين؛ وتنفذ نسبة 25 ٪ من المبلغ الناجم عن هذه العملية :

وتحسب النتيجة الناجمة عن تطبيق الطريقة الثانية هذه بضرب المبلغ المحسوب في الفقرة السابقة بالنسبة القائمة، في السنة المالية الأخيرة، من مبلغ الحوادث التي تظل على عاتق المقاولة بعد البيع في إعادة التأمين و مبلغ إجمالي الحوادث لإعادة التامين على أن لا تنقص هذه النسبة عن 50 ٪

المادة 294 : المبلغ الأدنى لهامش القدرة على وفاء مقاولات التأمين على الحياة والرسملة.

يحسب المبلغ الأدنى لهامش القدرة على الوفاء في كل الشعب من 20 إلى 23 بالنظر إلى الأرصدة الرياضية باستثناء التأمينات الإضافية.

ويساوي هذا المبلغ 5 ٪؛ من الأرصدة الرياضية الخاصة بعمليات التأمين المباشرة دون حسم التنازل في إعادة التأمين وبالقبول في إعادة التأمين مضروبا في النسبة القائمة. في الموازنة الأخيرة. و بين مبلغ الأرصدة الرياضية بعد التنازل في إعادة التأمين ومبلغ إجمالي الأرصدة الرياضية لإعادة التأمين. على أن لا تنقص هذه النسبة عن 85 ٪

ويضاف إلى هذا المبلغ الذي يمثل التأمينات الإضافية محسوب حسب الطريقة المحددة للشعب من 1 إلى 18

المادة 295. : المقاولات المختلطة.

عندما تنجز مقاولة ما عمليات في الشعب من 1 إلى 8 وفي الشعب من 20 إلى 23 في آن واحد يكُون الحد الأدنى لهامش القدرة عل الوفاء مساويا لمجموع هوامش القدرة على الوفاء الدنيا الناجمة عن تطبيق الطرق المحددة في المادتين 293 و 294 على العمليات المنجزة في الشعب من 1 إلى 8 وفي الشعب من 20 إلى 23 عل التوالي وبشكل مفصل.

القسم الفرعي الثاني : الإيداع

المادة 296. : المبلغ الأدنى لحسابات الإيداع :

يجب أن تمثل التعهدات المنظمة لجميع مقاولات التأمين في أصل الحصيلة بنسبة أدناها 10 ٪ من إجمالي مبلغها، كما هو محدد في المادة 273

المادة 297. : إيداع الضمان

يجب أن تمسك وأن تفتح حسابات الإيداع المنصوص عليه في المواد 273، سادسا (6) و296 بنسبة 5 ٪ من إجمالي مبلغ التعهدات المنظمة في مؤسسة تحددها لجنة الرقابة لكل مقاولة تأمين.

المادة 298. : زيادة الحدود الدنيا الخاصة بالودائع

يمكن للجنة الرقابة أن ترفع الحدود الدنيا المنصوص عليها في المادتين 296 و297 للمقاولة التي ترتكب مخالفة لأحكام هذا القانون وبالذات مخالفة القواعد الخاصة بتمثيل التعهدات المنظمة.

وفضلا عن هذا يضاف دائما إلى المبلغ الإجمالي الذي يتعين تقديمه تطبيقا للمادة 297 مبلغ العجز المسجل في تمثيل التعهدات المنظمة من طرف المقاولة.

المادة 299. : العقوبة

تعتبر الودائع غير قانونية ويجب بالتالي تطبيق الإجراءات التحفظية المنصوص عليها في المادة 232 إذا لم تطبق الحدود الدنيا الواردة في أحكام هذا القسم الفرعي.

غير أن المقاولة يجب أن تعرض الوضعية على إدارة التأمينات للحصول على مهلة تسوية لا يمكن أن تزيد عن ثلاثة أشهر وذلك في حالة وقوع حادثة أو حوادث استنتاجية يؤدي سدادها العاجل إلى خفض حصة الأصول المنصوص عليها في المادة 274 (6) تحت الحدّ الأدنى المطبق وفقا لأحكام هذا القسم الفرعي؛ وتطبق الفقرة الأولى من هذه المادة حالما تنقضي المهلة بدون إجراء التسوية

الفصل الرابع : التعرفات ونفقات الاقتناء والتسيير.

المادة 300. : جداول الوفيات و معدلات الفائدة :

يحدد مقرر بصدره الوزير المكلف بالتجارة قواعد إنشاء التعرفات التي تطلع مقاولات التأمين على الحياة لجنة الرقابة عليها لتأخذ بعين الاعتبار جداول الوفيات ومعدلات الفائدة.

المادة 301 : تعرفة الجرد.

تأخذ تعرفة الجرد بعين الاعتبار تعليق التعرفات المساوية للتعرفات المنصوص عليها في المادة 247 لتحديد الوفيات وحساب قيم التحرير وتصفية التأمين.

المادة 302. : المعدلات المرفوعة والأصول المستقرة.

تحدد بمقرر من الوزير المكلف بالتجارة القواعد الخاصة لإنشاء التعرفات ذات معدلات مرفوعة لعقود الدخول مدى الحياة المكتسبة للأشخاص البالغين نحو 60 سنة ولعقود القسط الو حيد لمدة أقصاها عشر سنوات.

الفصل الخامس : أحكام محاسبية

المادة 303 : الخطة المحاسبية

يجب على مقاولات التأمين. سواء كانت وطنية أو فروعا لمقاولات أجنبية. أن تضع محاسبتها على الشكل الذي ينص عليه هذا القانون و و فقا للخطة المحاسبية للتأمينات بموريتانيا.

ويجب أن تظهر هذه المحاسبة على وجه الخصوص العناصر المتعلقة بإجمالي قضاياها من بيع وأقساط وحوادث ومنح وأرصدة رياضية. وذلك لكل موازنة ولكل واحدة من الفئات المحددة بمقرر صادر عن الوزير المكلف بالتجارة بعد رأي مطابق للجنة الوطنية للتأمينات.

المادة 304 : الجرد

يجب أن يضم الجرد الذي يوضع كل سنة تقديرا مفصلا لجميع العناصر المكونة لأركان الأصل والخصم

المادة 305.: القيود المحاسبية والإثبات

يجب أن يكون بوسع المقاولات أن تثبت جميع القيود المحاسبية بما فيها تلك المتعلقة بالعمليات عند التبادل و تدعم عمليات الجرد السنوي بموازين جميع الحسابات والحسابات الفرعية؛ و يجب أن تمكن الموازين من التحكم في مر كرة القيود في السجل الكبير العام.

المادة 306 : السنة المحاسبية

تبدأ السنة المحاسبية بفاتح يناير وتنقضي 31 من ديسمبر من كل سنة ما لم يبرز مانع تقره اللجنة الوطنية للتأمينات.

ويمكن بصورة استشارية إنهاء السنة المحاسبية الأولى للمقاولات الموريتانية التي تبدأ عملياتها خلال سنة مدنية عند انتهاء السنة الموالية.

المادة 307 : حفظ الأوراق المحاسبية

يجب عل المقاولات أن تحتفظ. خلال عشر سنوات على الأقل بدفاترها المحاسبية والرسائل التي تتوصل بها ونسخ الرسائل التي تبعثها بالإضافة إلى جميع أوراق إثبات عملياتها .

الباب الثاني : ممارسة الرقابة وهيئاتها

الفصل الأول : سلطة الدو لة و هدف الرقابة .

المادة 308 : هدف الر قابة

تهدف الرقابة التي تمارسها الدولة على مقاولات التأمين إلى التأكد من قدرة المقاولات على مواجهة تعهداتها تجاه المؤمنين (بفتح الميم) و المستفيدين من العقود ومن تنفيذها لعمليات التأمين وفقا للنظم و تسهر بهذا الموجب. السلطة المكلفة بالرقابة عل الأمور التالية. بوجه خاص :

- إعداد إجراءات التقويم والإنقاذ و تطبيقها :
- وضع سياسة للدولة في مجال التأمين ومتابعتها؛
- احترام المقاولات لشروط القدرة على الوفاء المطلوبة

المادة 309 : الاطلاع ،

تقدم المقاولات للجنة الرقابة قبل عرضها أمام الجمعية العامة وفي أجل أقصاه 31 يوليو حسابات وتقارير شاملة تنص عليها الخطة المحاسبية إصافة إلى تقرير عن النشاطات وملف استعلامات عامة مصدق من طرف رئيس مجلس إدارة الشرك.

ويجب عليها أن تطلع اللجنة على جميع الوثائق والاستعلامات خاصة تلك التي تمكن من تقدير قيمة الأصول التي تشملها الحصيلة. وذلك بناء على طلب اللجنة.

ويجب على المقاولات أن تسلم نسخة من الحسابات السنوية ومن التقرير حول النشاطات لأي شخص يطلبها مقابل مبلغ لا يتجاوز 100 أوقية.

المادة 310 : مسك الدفاتر و الوثائق المحاسبية

يمكن مسك الدفاتر والوثائق المنصوص عليها في هذا الفصل بأي وسيلة تضمن صحة القيود المحاسبية و تمكن من رقابة المحاسبة.

المادة 311 : الوثائق والسجلات المحاسبية

بجب على المقاولات أن تعد السجلات والدفاتر ومدونات البطاقات التالية بوجه خاص :

- دفتر جريدة عامة مرتب حسب التاريخ خال من الفراغات والثّغرات ونقل الهامش
- الدفتر الكبير العام
- دفتر الموازين الفصلية :
- دفتر مجلد للجُرود السنوية
- ملف عمليات الجرد تضم الوثائق الإثباتية؛
- دفاتر الصندوق
- دفاتر المصرف والصكّوك البريدية.
- جرد دائم يضم السندات المنقولة والعقارات والقروض المعتمدة على إعداد كشوف فردية وسجلات تعيينات («أشكال الكشوف والسجلات ودرجتها).

المادة 312 تسجيل العقود والحوادث

يجب على المقاولات أن تسلم وثائق التأمين مرقمة ترقيما متواصلا قد يشمل عدة سلاسل دون حذف و لاستخدام مزدوج علما بأن الملحقات المتتالية ترفق بوثائق التأمين الأصلية أو تزود المؤمنين (بفتح الميم) والشركات بأرقام متواصلة تستجيب للمتطلبات ذاتها

ويجب أن تكون المعلومات المتعلقة بهذه الوثائق في المتناول دائما وأن تتضمن على الأقل العناصر التالية:

- رقم وثيقة التأمين أو الملحق أو رقم المؤمن (بفتح الميم) أو الشريك إضافة إلى جميع وثائق التامين والملحقات المتعلقة به ؛

- تاريخ التوقيع ومدة العقد ؛
- -اسم الموقع أو المؤمن (بفتح الميم)؛
- اسم الوسيط أور مزه عند الاقتضاء؛
- تاريخ وساعة بدء النفاذ المنصوص عليه في العقد؛
- تاريخ الخروج المحتمل ومبرره؛
- العملة التي أبرم بها العقد؛
- الفئات والفئات الفرعية للتأمين التي حددها مقرر وزاري؛
- مبلغ حدود الضمان ورأس المال والريع المؤمن (بفتح الميم)

وتقيد الكوارث التي تتطلب أوقد تتطلب على الأقل إحدى الضمانات المنصوص عليها في العقد حالما يصل خبر وقوعها بترقيم متواصل قد يشملٍ عدة سلاسل. وذلك باستثناء عمليات تأمين المرض والبضائع المنقولة. ويصبح هذا التقييد نافذا عند وقوع الحادثة أو عند التوقيع في حالة النقل. ويشمل هذا التقييد العناصر التالية : تاريخ التقييد ورقمه ورقم بطاقة التأمين واسم المؤمن (بفتح الميم) وتاريخ الحادث. ويجب إعداد قائمة قراءة مباشرة مرة كل شهر على أقل تقدير .

وفضلا عن هذا يجب تقديم المعلومات التالية في وثيقة يسهل الرجوع إليها : ويتعلق الأمر برقم التقييد ورقم بطاقة التأمين وتحديد المكتب المركز ورقم الوسيط وتاريخ وقوع الحادث والفئة الفرعية للضمان أو للضمانات المترتبة وطبيعة الحدث أو الحادث أو سببه وتحديد الضحايا المستفيدة وتحديد المؤمن (بكسر الميم) والتقديرات المتتالية للمبالغ المتعين سدادها ورفع الدعاوي في المحكمة وتاريخ السدادات المنفذة ومبلغها وتاريخ عمليات الإغاثة والمبالغ المترتبة عليها وتقدير المبالغ المتعين تحليلها.

المادة 313.: تقييد عمليات إعادة التامين والتأمين الاقتراني وإعادة التأمين الاقتراني.

تقيد معاهدات إعادة التأمين حسب الترتيب الزمني مع الإيضاحات التالية :

- رقم ترتيب المعاهدة؛
- تاريخ التوقيع ؛
- تاريخ النفاذ ؛
- المدة؛
- اسم المانح أو المتنازل له أو المقيل ؛
- طبيعة الأخطار و أهداف المعاهدة ؛
- تاريخ انتهاء النفاذ ؛
- طبيعة المعاهدة ؛

ويمكن مسك السجلات من أوراق متحركة.

ويجب أن تحسب عمليات التأمين الاقتراني التي تنجزها المقاولة بطريقة مباشرة أو غير مباشرة بموجب الحصة المكتتبة كما تحسب عمليات التأمين المباشرة وتخضع للقواعد المطبقة على هذه العمليات .

ويجب على المقاولات التي تساهم في عمليات إعادة تأمين اقتراني داخل هيئة مشتركة أن تحسب مجموع القضايا المكتَتَبةَ لها مباشرة في التأمينات المباشرة.

الفصل الثاني : ممارسة الرقابة وطرقها.

القسم الأول : مديرية وسلك المفوضين - المراقبين للتأمينات

المادة 314. - سلطة الدولة

رقابة التأمينات سلطة من سلطات الدولة تمارسها تحت مسؤولية الوزير المكلف بالتجارة.

المادة 315. مديرية التأمينات

تمارس الرقابة تحت سلطة الو زير المكلف بالتأمينات من طرف أحد مديري قطاعه يتبع له مباشرة مفوضون - مراقبون للتأمينات.

وينشأ لهذا الغرض. سلك لموظفي الدولة لرقابة التأمينات: ويتبع المدير والمفوضون المراقبون المنتمون لهذا السلك إلى فئة (ا) الدرجة العليا أو خارج الإطار.

المادة 316. مسؤولية الوزير.

يتخذ الوزير المسؤول عن الرقابة قراراته بناءً على تقارير تقدمها المديرية المكلفة بمتابعة قضايا التأمين.

المادة 317.- يمكن أن يعين مدير التأمينات والمفوضون المراقبون بوصفهم إداريين أو قائمين بتصفية مقاولات تأمين

القسم الثاني لجنة رقابة التامينات

القسم الفرعي الأول : تنظيم لجنة رقابة التأمينات

المادة 318 .- (جديدة): (الأمر القانوني رقم: 2007-026 بتاريخ 09 ابريل 2007): إنشاء اللجنة الاستشارية المكلفة بالتأمينات

يتم إنشاء لجنة استشارية مكلفة بالتأمينات تتشكّل من أخصائيين في مجال التأمين. ويتمثل دورها في إبداء الرأي المطلوب من قبل الوزير المكلف بالوصاية على قطاع التأمينات، خصوصا بشأن المواد الواردة في المادة 338.

وتضم هذه اللجنة:

- مدير مراقبة التأمينات؛
- ممثلا عن وزارة العدل؛
- ممثلا عن وزارة المالية؛
- ممثلا عن البنك المركزي الموريتاني؛
- ممثلا عن الاتحادية الموريتانية للتأمين؛
- ممثلا عن الأشخاص المؤمَّنين؛
- عميد سلك المحامين، أو ممثله.

المادة 319 (جديدة): (الأمر القانوني رقم: 2007-026 بتاريخ 09 ابريل 2007): صيغة تعيين أعضاء اللجنة

يتم تعيين أعضاء اللجنة الاستشارية المكلفة بالتأمينات بمرسوم يُتخذ في مجلس الوزراء، باقتراح من الوزير الوصي على التأمينات.

المادة 320 (جديدة): (الأمر القانوني رقم: 2007-026 بتاريخ 09 ابريل 2007): مدة مأمورية أعضاء اللجنة

مدة مأمورية أعضاء اللجنة ثلاث سنوات قابلة للتجديد.

المادة 321 (جديدة): (الأمر القانوني رقم: 2007-026 بتاريخ 09 ابريل 2007): رئاسة اللجنة

يرأس اللجنة الاستشارية موظّف سامٍ في الدولة يعيّن بموجب مرسوم من بين أعضاء اللجنة، تبعا لكفاءته ونوعيته.

المادة 322 (جديدة) (الأمر القانوني رقم 2007-026 بتاريخ 09 ابريل 2007): قواعد سير عمل اللجنة

تتخذ آراء اللجنة الاستشارية المكلفة بالتأمينات بأغلبية أصوات الأعضاء الحاضرين.

وفي حالة التساوي، يعتبر صوت الرئيس مرجحا.

غير أن اللجنة لا يمكن أن تداول بشكل صحيح إلا بحضور نصف أعضائها +1 على الأقل؛ ولا يقبل التصويت بالوكالة.

يُلزم أعضاء اللجنة بمراعاة السر المهني بالنسبة لكافة الأحداث أو المعلومات التي يطلعون عليها خلال مزاولتهم لمهامهم.

وباستطاعتهم، عند الحاجة، استدعاء أخصائيي بعض المواد أو ممتلكي بعض المعارف الخاصة التي من شأنها إنارة رأيهم بشكل أفضل. وهؤلاء الأشخاص غير الأعضاء في اللجنة لا يملكون حق التصويت أثناء المداولات.

المادة 323 (جديدة): (الأمر القانوني رقم: 2007-026 بتاريخ 09 ابريل 2007): النظام الداخلي

يحكم سيرَ عمل اللجنة نظامٌ داخلي تصادق عليه، ويتم إقراره بموجب مقرر يتخذه الوزير المكلف بالوصاية على قطاع التأمينات.

المادة 324 (جديدة) :(الأمر القانوني رقم: 2007-026 بتاريخ 09 ابريل 2007) السكرتيرية

يتولى سكرتيرية اللجنة الاستشارية مدير مراقبة التأمينات، الذي يقوم بإعداد محاضر المداولات ويحيل آراء اللجنة الاستشارية إلى وزير الوصاية.

تحدَّد تواريخ الاجتماعات من قبل رئيس اللجنة. وهو الذي يرسل إلى كل عضو من أعضائها استدعاء يتضمن جدول الأعمال الذي أعده.

المادة 325 (جديدة): (الأمر القانوني رقم: 2007-026 بتاريخ 09 ابريل 2007): تنظيم الرقابة

تتولى الوزارة المكلفة بالوصاية على قطاع التأمينات تحديد وتنظيم صيغ الرقابة التي يقوم بها مفوضو الرقابة التابعين لمديرية مراقبة التأمينات، عبر الوثائق وبشكل ميداني، على مؤسسات التأمين.

وتحدد على وجه الخصوص الشكليات والقوائم الإحصائية والمحاسبية التي يلزم المؤسسات أن تسلمها إليها في آجال محددة، لتمكين المفوضين المراقبين من تقييم مدى صلابتها المالية.

المادة 326 (جديدة): (الأمر القانوني رقم: 2007-026 بتاريخ 09 ابريل 2007): تواتر عمليات الرقابة

يُجري مفوضو الرقابة، مرة واحدة في السنة على الأقل، عمليات الرقابة لكل مؤسسة تأمين، وذلك اعتمادا على الوثائق والمعاينات الميدانية التي يرسمها مدير مراقبة

التأمينات. ويمكن القيام بعمليات رقابة مفاجئة في أي وقت، بطلب من الوزير المكلف بالوصاية على قطاع التأمينات.

المادة 327 (جديدة): (الأمر القانوني رقم 2007-026 بتاريخ 09 ابريل 2007): التقرير الحضوري

في حالة الرقابة الميدانية، يعد المفوضون المراقبون تقريرا حضوريا يتضمن الملاحظات التي تقدمها المؤسسة ردا على تلك التي أبدوها. ويتم إبلاغ المؤسسة بهذا التقرير.

المادة 328 (جديدة): (الأمر القانوني رقم: 2007-026 بتاريخ 09 ابريل 2007): التقارير والمحاضر

يتم إرسال تقارير ومحاضر الرقابة التي يعدها المفوضون المراقبون إلى الوزير المكلف بالوصاية على قطاع التأمينات. وتعتبر تلك التقرير والمحاضر وثائق إثبات بالنسبة لمعاينة المخالفات في حق نظم التأمينات، ما لم يرد رأي مخالف أو قرار من الوزير بطلب المزيد من التحقيق على ضوء ملاحظات المؤسسة.

المادة 329 (جديدة): (الأمر القانوني رقم: 2007-026 بتاريخ 09 ابريل 2007): المعلومات

تستطيع إدارة مراقبة التأمينات أن تطلب أية معلومات وأية وثائق ضرورية لقيامها بمهامها، أو لمزاولة مفوضي الرقابة لمهامهم.

المادة 330 (جديدة): (الأمر القانوني رقم: 2007-026 بتاريخ 09 ابريل 2007): العقوبات

عندما يلاحظ الوزير المكلف بالوصاية على قطاع التأمينات عدم امتثال مؤسسة للتأمين للنظم المعمول بها، أو تحليها بسلوك يُخشى أن يعرض للخطر تنفيذ التزامات تم التعهد بها اتجاه الأشخاص المؤمَّنين، يُلزمُها باتخاذ إجراءات التصحيح التي يحددها على أساس تقرير مدير المراقبة على التأمينات.

وباستطاعة الوزير على وجه الخصوص أن يطلب من المؤسسة تقديم خطة للتصحيح، قد يتم طلب رأي اللجنة الاستشارية بشأنها.

وفي حالة عدم القيام بالإجراءات التصحيحية المحددة، يستطيع الوزير، بعد إنذار مسيري مؤسسة التأمين بتقديم ملاحظاتهم في أجل محدد:

1. توجيه تحذير وتوبيخ لها؛
2. حظر إنجازها بعض العمليات أو الاستثمارات، أو النطق بأي شكل آخر من أشكال الحد من نشاطها؛
3. التعليق المؤقت لعنصر أو أكثر من عناصر قيادة المؤسسة والإلزام بتعويضهم؛
4. النطق بعقوبات نقدية تبعا لمدى خطورة التقصير، في شكل إعانات أو غرامة؛
5. القيام بالتحويل التلقائي لمحفظة عقودها كليا أو جزئيا؛
6. تعيين إداري مؤقت لتسيير المؤسسة؛
7. النطق بسحب كلي أو جزئي لاعتماد المؤسسة للقيام بعمليات التأمين.

المادة 331 (جديدة): (الأمر القانوني رقم: 2007-026 بتاريخ 09 ابريل 2007): الحظر

عندما تكون اللجنة بشأن القيام بمداولة حول مؤسسة خاصة، يحظر على أعضاء اللجنة الذين يتولون قيادة تلك المؤسسة أو يعملون فيها أُجراء أو مساهمين أن يحضروا المناقشات أو المداولات المتعلقة بها.

المادة 332 (جديدة): (الأمر القانوني رقم: 2007-026 بتاريخ 09 ابريل 2007): الوثائق الموجهة إلى الجمهور

كافة وثائق مؤسسات التأمين الموجهة إلى الجمهور، وخاصة الشروط العامة للتأمين وأوراق البيانات، يتعين أن تبلّغ إلى إدارة مراقبة التأمينات التي يحق لها إجراء تعديلات على شكلها (المقروئية، الوضوح، البساطة) وعلى مضمونها، طبقا للنصوص المعمول بها.

ويؤدي عدم إبداء الملاحظات أو طلب التعديلات خلال الأشهر الثلاثة التالية لإبلاغ الوثائق، إلى جعلها قابلة للتنفيذ.

المادة 333 (جديدة): (الأمر القانوني رقم: 2007-026 بتاريخ 09 ابريل 2007): التعريفات والتوازن المالي

تبلّغ مؤسسات التأمين إدارة مراقبة التأمينات التعريفات المقترحة التي تنوي استخدامها للحصول على توازن فني ومالي بالنسبة لكل صنف أو صنف جزئي من الوكلاء تمارسه.

وإذا كان من شأن التعريفات أن تُخل بالتوازن الفني والمالي للشركات أو تضر بمصالح الأشخاص المؤمَّنين أو تؤدي إلى اضطراب السوق، فإن الوزير المكلف بقطاع التأمينات يحدد التصحيحات التي يتعين إجراؤها عليها. وبإمكان الوزير المكلف بالوصاية على قطاع التأمينات أن يحدد بمقرر قواعد للتعريفات الدنيا والقصوى، إضافة إلى معايير التعريفة التي يلزم احترامها أو مراعاتها من قبل كافة مؤسسات التأمين في فرع معين.

المادة 334 (جديدة): (الأمر القانوني رقم: 2007-026 بتاريخ 09 ابريل 2007): اتفاقيات التعريفات

يلزم مؤسسات التأمين أن تقدم إلى الوزير المكلف بالوصاية على قطاع التأمينات أي اتفاق خاص في مجال التعريفة لمجموعة من المخاطر المحددة. ويحق للوزير أن يعترض عليه بقرار معلل في أجل لا يتعدّى الشهرين من تاريخ الإبلاغ بمشروع الاتفاق.

المادة 335. مكتب التعرفة

ينشأ داخل اللجنة مكتب تعرفة مختص للنظر في الحالات المنصوص عليها في المادة 193 الفقرة الرابعة اقتراحات اللجنة

المادة 336 (جديدة): (الأمر القانوني رقم: 2007-026 بتاريخ 09 ابريل 2007): النصوص المتعلقة بالتأمين

يقوم مدير مراقبة التأمينات، بأمر من الوزير المكلف بالوصاية على قطاع التأمينات أو بمبادرة ذاتية، بإعداد كافة مقترحات التعديل في الأحكام التشريعية والتنظيمية

المتعلقة بالتأمين، أو بنشر أحكام جديدة يقتضيها نمو السوق أو مصالح الأشخاص المؤمَّنين.

المادة 337 (جديدة): (الأمر القانوني رقم: 2007-026 بتاريخ 09 ابريل 2007): التقرير السنوي حول سوق التأمين

يعد مدير مراقبة التأمينات سنويا تقريرا حول حالة سوق التأمين في موريتانيا ونموها. وهذا التقرير يوجه إلى الوزير المكلف بالوصاية على القطاع؛ لكن يلزم وضعه تحت تصرف أعضاء اللجنة الاستشارية للتأمينات، والمؤسسات المعتمدة في البلاد لممارسة عمليات التأمين.

المادة 338 (جديدة): (الأمر القانوني رقم: 2007-026 بتاريخ 09 ابريل 2007): إلزامية أخذ رأي اللجنة

باستطاعة الوزير المكلف بالوصاية على قطاع التأمينات اتخاذ القرارات التالية بعد الحصول على رأي اللجنة الاستشارية :

- اعتماد أو سحب الاعتماد من مؤسسة للتأمين؛
- تحويل محفظة العقود من مؤسسة للتأمين، إما بطلب من المؤسسة، أو معاقبة لها؛
- تعيين إداري مؤقت إثر إبعاد القادة الفعليين لمؤسسة للتأمين؛
- وضع مؤسسة للتأمين في حالة تصفية؛
- تغيير الحد الأدنى المطلوب لرأسمال شركات التأمين.

كما يلزم أن تستشار اللجنة حول كافة مشاريع القوانين والمراسيم والمقررات التي من شأن إقرارها أن يغير التشريع الذي كان معمولا به.

وتستطيع اللجنة أن تتناول بشكل عفوي أية قضية من اختصاصها، بغية توجيه توصيات إلى الوزير المكلف بالوصاية على قطاع التأمينات، من أجل الرفع من مستوى سير عمل السوق والخدمات المقدمة للأشخاص المؤمَّنين.

المادة 339 (جديدة): (الأمر القانوني رقم: 2007-026 بتاريخ 09 ابريل 2007) : جريمة الإعاقة

أي شخص يقوم بتصرف يؤدي إلى إعاقة عملية مراقبة التأمينات يعرض نفسه لعقوبة السجن من 6 أشهر إلى سنتين.

الفصل الثالث : مساهمة مقاولات التأمين

المادة 340 نفقات الرقابة والمراقبة

تتم تغطية نفقات الرقابة والمراقبة في مجال التأمين بمساهمات محددة سنويا بطريقة تنظيمية ومتناسبة مع مبلغ الاقساط والاشتراكات وموزعة بين مختلف مقاولات التأمين الخاضعة للرقابة.

الباب الثالث : التنظيم المهنى

الفصل الأو ل : اللجنة الفنية للتامينات

المادة 341. : التكوين :

تنشأ لجنة فنية للتأمينات تتكون من ممثلي مقاولات التأمين و الرسملة والوسطاء

المادة 342: طرق تعيين الممثلين وشروطه

تتكون اللجنة من عشرة أعضاء ستة منهم يمثلون مقاولات التأمين وأربعة الوسطاء

المادة 343 : النظام الداخلي

تعد اللجنة نظامها الداخلي و تعرضه على الو زير الكلف بالتجارة للمصادقة عليه.

المادة 344. : الدور

تقوم اللجنة:

- بحمل أعضائها على تطبيق القوانين الجاري بها العمل ؛
- بالعمل كوسيط بين المقاولات و سلطات الرقابة ؛

- بالعمل كمستشار تستشيره سلطات الرقابة حول أي قضية تهم المهنة ؛
- بتحديد توصيات تقديم وثائق التأمين وإعداد هذه الوثائق والبنود النموذجية ؛
- بتحديد مبادئ و معايير إصلاح التأمين الاقتراني
- بإدارة نشر مجلة تأمينات لإعلام المؤمنين (يفتح الميم) والمهنيين بصورة دائمة.
- بجميع الأعمال المفيدة للمؤمنين (بكسر الميم) وبالذات إعداد اتفاقيات التعويض وحل المنازعات ووضع الاحصائيات والأخذ بعين الاعتبار لمعايير وضع التعرفة وتكييف التكوين المهني مع حاجيات السوق ودعم أعمال التوعية والاشهار الجماعيين وأدبيات العلاقة بين الوسطاء والمؤمنين (بكسر الميم) المساعدين إلخ. .

الفصل الثاني : صندوق الضمان

المادة 345 : الإنشاء

ينشأ صندوق ضمان لتعويض ضحايا حوادث السير التي يكون المسؤول عنها مجهولا أو غير مؤمن (بفتح الميم) ولا يستفيد من هذا الصندوق إلا الضحايا ممن تم المساس بأبدانهم.

المادة 346. : التشكيلات

يشمل الصندوق جميع مقاولات التامين المعتمدة لتغطية المسؤولية المدنية في شعبة العربات ذات الدفع الذاتي

وتحدد طرق إدارة الصندوق بمر سوم بناءً على تقرير من الو زير المكلف بالتأمينات.

المادة 347 : تطبيق الأحكام العامة بالكتاب الأول

تطبق الأحكام العامة بالكتاب الأول على التعويضات التي يقدمها صندوق الضمان.

المادة 348.: الموارد.

يمول صندوق الصمان من الموارد التالية :

- مساهمة مقاولات التأمين؛
- رسم يُفرض على وثائق التأمين الإلزامي للسيارات؛
- رسم إضافي يُفرض على وثائق التأمين الالزامي للسيارات المسجلة من طرف أشخاص سبق أن أعلنت مسؤوليتهم عن حوادث سير؛

وترتفع تعرفة الرسم الإضافي تدريجيا تبعا لعدد الحوادث وخطورتها

المادة 349. : سحب الاعتماد

عندما يسحب الاعتماد وتصفى مقاولة تأمين. يتكلف الصندوق بتسديد الحوادث في إطار تأمين السيارات الإلزامي إذا لم تمكن تغطية هذه الحوادث بطرق أخرى

الباب الرابع : تنظيم الكشف والدراسة القضائية في ميدان التأمين

الفصل الأول : الاعتماد

المادة 350. : (ملغاة) (الأمر القانوني رقم: 2007-026 بتاريخ 09 ابريل 2007).

المادة 351. : (ملغاة) (الأمر القانوني رقم: 2007-026 بتاريخ 09 ابريل 2007).

المادة 352. : (ملغاة) (الأمر القانوني رقم: 2007-026 بتاريخ 09 ابريل 2007).

المادة 353. : (ملغاة) (الأمر القانوني رقم: 2007-026 بتاريخ 09 ابريل 2007).

المادة 354 : (ملغاة) (الأمر القانوني رقم: 2007-026 بتاريخ 09 ابريل 2007).

المادة 355: (ملغاة) (الأمر القانوني رقم: 2007-026 بتاريخ 09 ابريل 2007).

المادة 356: (ملغاة) (الأمر القانوني رقم: 2007-026 بتاريخ 09 ابريل 2007).

المادة 357. : (ملغاة) (الأمر القانوني رقم: 2007-026 بتاريخ 09 ابريل 2007).

المادة 358. : (ملغاة) (الأمر القانوني رقم: 2007-026 بتاريخ 09 ابريل 2007).

المادة 359. : (ملغاة) (الأمر القانوني رقم: 2007-026 بتاريخ 09 ابريل 2007).

المادة 360 : (ملغاة) (الأمر القانوني رقم: 2007-026 بتاريخ 09 ابريل 2007).

المادة 361 : (ملغاة) (الأمر القانوني رقم: 2007-026 بتاريخ 09 ابريل 2007).

المادة 362 : (ملغاة) (الأمر القانوني رقم: 2007-026 بتاريخ 09 ابريل 2007)..

المادة 363 : (ملغاة) (الأمر القانوني رقم: 2007-026 بتاريخ 09 ابريل 2007).

الباب الخامس : وسطاء التأمين

الفصل الأول : أحكام عامة

المادة 364. الأشخاص الذين يمكنهم أن يقدموا للجمهور عمليات تأمين هم:

- وكلاء التأمين؛
- الوسطاء أو مقاولات الوساطة في التأمين
- مستخدمو شركات التأمين ومفوضو (بفتح الواو) وكلاء التأمين ومستخدموهم والوسطاء أو مقاولات الوساطة العاملة تحت مسؤولية مفوضيها (بكسر الو او) أو مستخدميها (بكسر الدال)

المادة 365 المسؤولية الناجمة عن الوكلاء

المؤمن (بكسر الميم) مسؤول عن تصرفات وكلائه كما هو مسؤول عن تصرفات مستخدميه (بفتح الدال).

المادة 366. العقوبات الجنائية

يعاقب بالسجن من ستة أشهر الى سنتين وبغرامة من 100000 إلى 200.000 اوقية كل شخص يمارس مهنة الوسيط في التامين بصورة غير شرعية

الفصل الثانى : الأحكام الخاصة بالوكلاء العامين

المادة 367. - الو كلاء العامون والمفوضون (بفتح الواو)

الوكلاء العامون سواء كانوا شخصيات طبيعية أو جمعيات شخصيات طبيعية. هم مفوضو (بفتح الواو) شركات التأمين

المادة 368. - إثبات الشهادة

يلزم كل وكيل بإثبات شهادته أو شهاداته الإسمية من طرف شركة أو اعادة شركات تأمين .

المادة 369. الشروط

لا يمكن تعيين وكيل ما لم يثبت توفر الشروط التالية فيه :

1. سن لا تنقص عن 25 سنة ؛
2. تكوين خاص في ميدان التأمين وبالذات شهادة مسلمة من طرف هيئة معترف بها للتكوين المهني في موريتانيا أوفي الخارج إضافة إلى حد أدنى من التدريب التطبيقي عند وسيط يمارس العمل في موريتانيا
3. تجربة مهنية مدتها سنتين في مقاوله تأمين

المادة 370. - شروط غياب الإدانات

لا يمكن تعيين وكيل سبق أن أدين بالإفلاس أو بمخالفة قانون التأمينات.

الفصل الثالث : الأحكام الخاصة بالو سطاء و بمقاولات الوساطة

المادة 371 - مفوضو (بفتح الواو) المؤمنين (بفتح الميم)

الوسطاء ومقاولات الوساطة هم مفوضو (بفتح الواو) المؤمنين (بفتح الميم).

المادة 372. إثبات الشهادة

يجب على كل وسيط وكل مقاولة وساطة وكل قائد مقاولة وساطة أ ن يكون قادرًا على إثبات تسجيله في سجل التجارة مع عبارة "و سيط تأمين".

المادة 373. الشروط

لا يمكن تسجيل الوسطاء ومديري مقاولات الوساطة في سجل التجارة بهذه الصفة إلا إذا أثبتوا توفر شروط السن والكفاءة المطلوبة من الوكلاء العامين ولم يسبق أن تعرضوا للإدانات المذكورة.

المادة 374. إلزامية القدرة على الوفاء

- لا يمكن للوسطاء ومقاولات الوساطة ممارسة نشاطهم ما لم تدفع وديعة ضمان يقدر مبلغها بطريقة تنظيمية في مؤسسة مالية معتمدة أو تحصل على كفالة من هذه المؤسسة .

- توظف الوديعة خصيصا لضمان تسديد المؤمنين (بفتح الميم) و المقاولات و الوسطاء الآخرين ومساعدي التأمين الآخرين للأموال التي قد تستحق على هؤلاء الأشخاص أو يحق لهم المطالبة بها.

المادة 375 الحظر

يحظر على الوسطاء ومقاولات الوساطة جمع الأقساط و تسديد الحوادث إلا في حالة وكالة خاصة تسلمها مقاولة أو مقاولات التأمين المعنية.

المادة 376 الرقابة

يمكن لهيئة المفوضين المراقبين للتأمينات التأكد من أن الوسطاء ومقاولات الوساطة يستجيبون للشروط المنصوص عليها في المادتين 374 و 375 و أن عملياتهم قانونية على أساس قانون التأمينات،

و يتم إعداد تقرير يتناول المخالفات المحتملة و يسلم للوزير المكلف برقابة التأمين أو يطلب من السلطات المختصة شطب التقييد المنصوص عليه في المادة 359، المؤيدة بقوة القانون، إلى إنهاء النشاط و ذلك بعد استشارة لجنة الرقابة.

المادة 377 : أحكام نهائية و مراسيم التطبيق

تحدد طرق تطبيق هذا القانون بمرسوم بناء على تقرير من الوزير المكلف بالتأمينات.

المادة 378 : ينشر هذا القانون وفق إجراءات الاستعجال و يطبق بوصفه للدولة.